部分案件起诉状答辩状示范文本

（上册）

目　录

上　册

侮辱案刑事（附带民事）自诉状……1
侮辱案刑事（附带民事）自诉答辩状……4
侮辱案刑事（附带民事）自诉状实例……6
侮辱案刑事（附带民事）自诉答辩状实例……9
诽谤案刑事（附带民事）自诉状…… 11
诽谤案刑事（附带民事）自诉答辩状…… 14
诽谤案刑事（附带民事）自诉状实例…… 16
诽谤案刑事（附带民事）自诉答辩状实例…… 19
重婚案刑事（附带民事）自诉状…… 21
重婚案刑事（附带民事）自诉答辩状…… 24
重婚案刑事（附带民事）自诉状实例…… 26
重婚案刑事（附带民事）自诉答辩状实例…… 29
拒不执行判决、裁定案刑事（附带民事）自诉状…… 31
拒不执行判决、裁定案刑事（附带民事）自诉答辩状…… 34
拒不执行判决、裁定案刑事（附带民事）自诉状实例…… 36
拒不执行判决、裁定案刑事（附带民事）自诉答辩状实例…… 39
离婚纠纷民事起诉状…… 41
离婚纠纷民事答辩状…… 45
离婚纠纷民事起诉状实例…… 48
离婚纠纷民事答辩状实例…… 52
买卖合同纠纷民事起诉状…… 55
买卖合同纠纷民事答辩状…… 61
买卖合同纠纷民事起诉状实例…… 66
买卖合同纠纷民事答辩状实例…… 72

房屋买卖合同纠纷民事起诉状…… 77
房屋买卖合同纠纷民事答辩状…… 83
房屋买卖合同纠纷民事起诉状实例…… 87
房屋买卖合同纠纷民事答辩状实例…… 94
金融借款合同纠纷民事起诉状…… 98
金融借款合同纠纷民事答辩状……104
金融借款合同纠纷民事起诉状实例……108
金融借款合同纠纷民事答辩状实例 ……114
民间借贷纠纷民事起诉状……118
民间借贷纠纷民事答辩状……124
民间借贷纠纷民事起诉状实例……128
民间借贷纠纷民事答辩状实例……132
信用卡纠纷民事起诉状……136
信用卡纠纷民事答辩状……141
信用卡纠纷民事起诉状实例……145
信用卡纠纷民事答辩状实例……151
房屋租赁合同纠纷民事起诉状……155
房屋租赁合同纠纷民事答辩状……161
房屋租赁合同纠纷民事起诉状实例……165
房屋租赁合同纠纷民事答辩状实例……171
融资租赁合同纠纷民事起诉状……175
融资租赁合同纠纷民事答辩状……181
融资租赁合同纠纷民事起诉状实例……186
融资租赁合同纠纷民事答辩状实例……192
建设工程施工合同纠纷民事起诉状……197
建设工程施工合同纠纷民事答辩状……203
建设工程施工合同纠纷民事起诉状实例……207
建设工程施工合同纠纷民事答辩状实例……213
物业服务合同纠纷民事起诉状……217
物业服务合同纠纷民事答辩状……221
物业服务合同纠纷民事起诉状实例……225
物业服务合同纠纷民事答辩状实例……229
劳动争议纠纷民事起诉状……232
劳动争议纠纷民事答辩状……236
劳动争议纠纷民事起诉状实例……239

劳动争议纠纷民事答辩状实例……243
证券虚假陈述责任纠纷民事起诉状……246
证券虚假陈述责任纠纷民事答辩状……251
证券虚假陈述责任纠纷民事起诉状实例……255
证券虚假陈述责任纠纷民事答辩状实例……261
财产损失保险合同纠纷民事起诉状……266
财产损失保险合同纠纷民事答辩状……271
财产损失保险合同纠纷民事起诉状实例……274
财产损失保险合同纠纷民事答辩状实例……279
责任保险合同纠纷民事起诉状……282
责任保险合同纠纷民事答辩状……288
责任保险合同纠纷民事起诉状实例……291
责任保险合同纠纷民事答辩状实例……297
保证保险合同纠纷民事起诉状……300
保证保险合同纠纷民事答辩状……305
保证保险合同纠纷民事起诉状实例……309
保证保险合同纠纷民事答辩状实例……314
人身保险合同纠纷民事起诉状……318
人身保险合同纠纷民事答辩状……323
人身保险合同纠纷民事起诉状实例……326
人身保险合同纠纷民事答辩状实例……332
机动车交通事故责任纠纷民事起诉状……335
机动车交通事故责任纠纷民事答辩状……340
机动车交通事故责任纠纷民事起诉状实例……343
机动车交通事故责任纠纷民事答辩状实例……348

中　册

侵害著作权及邻接权纠纷民事起诉状……351
侵害著作权及邻接权纠纷民事答辩状……357
侵害著作权及邻接权纠纷民事起诉状实例……360
侵害著作权及邻接权纠纷民事答辩状实例……365
侵害商标权纠纷民事起诉状……369
侵害商标权纠纷民事答辩状……375
侵害商标权纠纷民事起诉状实例……380

侵害商标权纠纷民事答辩状实例……385
侵害发明专利权纠纷民事起诉状……388
侵害发明专利权纠纷民事答辩状……400
侵害发明专利权纠纷民事起诉状实例……409
侵害发明专利权纠纷民事答辩状实例……418
侵害外观设计专利权纠纷民事起诉状……423
侵害外观设计专利权纠纷民事答辩状……432
侵害外观设计专利权纠纷民事起诉状实例……438
侵害外观设计专利权纠纷民事答辩状实例……443
侵害植物新品种权纠纷民事起诉状……446
侵害植物新品种权纠纷民事答辩状……454
侵害植物新品种权纠纷民事起诉状实例……460
侵害植物新品种权纠纷民事答辩状实例……468
侵害商业秘密纠纷民事起诉状……473
侵害商业秘密纠纷民事答辩状……479
侵害商业秘密纠纷民事起诉状实例……484
侵害商业秘密纠纷民事答辩状实例……489
技术合同纠纷民事起诉状……492
技术合同纠纷民事答辩状……498
技术合同纠纷民事起诉状实例……504
技术合同纠纷民事答辩状实例……509
不正当竞争纠纷民事起诉状……513
不正当竞争纠纷民事答辩状……519
不正当竞争纠纷民事起诉状实例……524
不正当竞争纠纷民事答辩状实例……529
垄断纠纷民事起诉状……532
垄断纠纷民事答辩状……540
垄断纠纷民事起诉状实例……546
垄断纠纷民事答辩状实例……553
商标申请驳回复审纠纷行政起诉状……558
商标申请驳回复审纠纷行政答辩状……564
商标申请驳回复审纠纷行政起诉状实例……567
商标申请驳回复审纠纷行政答辩状实例……573
商标撤销复审行政纠纷行政起诉状……576
商标撤销复审行政纠纷第三人意见陈述书……582

商标撤销复审行政纠纷行政起诉状实例……587
商标撤销复审行政纠纷第三人意见陈述书实例……592
商标无效行政纠纷行政起诉状……595
商标无效行政纠纷第三人意见陈述书……602
商标无效行政纠纷行政起诉状实例……607
商标无效行政纠纷第三人意见陈述书实例……613
专利申请驳回复审行政纠纷行政起诉状……616
专利申请驳回复审行政纠纷行政起诉状实例……623
专利无效行政纠纷行政起诉状……627
专利无效行政纠纷第三人意见陈述书……635
专利无效行政纠纷行政起诉状实例……643
专利无效行政纠纷第三人意见陈述书实例……648
垄断纠纷行政起诉状……652
垄断纠纷行政起诉状实例……657

下　册

船舶碰撞损害责任纠纷民事起诉状……661
船舶碰撞损害责任纠纷民事答辩状……667
船舶碰撞损害责任纠纷民事起诉状实例……671
船舶碰撞损害责任纠纷民事答辩状实例……677
海上、通海水域人身损害责任纠纷民事起诉状……681
海上、通海水域人身损害责任纠纷民事答辩状……686
海上、通海水域人身损害责任纠纷民事起诉状实例……689
海上、通海水域人身损害责任纠纷民事答辩状实例……694
海上、通海水域货运代理合同纠纷民事起诉状……697
海上、通海水域货运代理合同纠纷民事答辩状……702
海上、通海水域货运代理合同纠纷民事起诉状实例……706
海上、通海水域货运代理合同纠纷民事答辩状实例……711
船员劳务合同纠纷民事起诉状……715
船员劳务合同纠纷民事答辩状……720
船员劳务合同纠纷民事起诉状实例……723
船员劳务合同纠纷民事答辩状实例……727
环境污染民事公益诉讼民事起诉状……730
环境污染民事公益诉讼民事答辩状……734

环境污染民事公益诉讼民事起诉状实例 ……737
环境污染民事公益诉讼民事答辩状实例……741
生态破坏民事公益诉讼民事起诉状……745
生态破坏民事公益诉讼民事答辩状……749
生态破坏民事公益诉讼民事起诉状实例……752
生态破坏民事公益诉讼民事答辩状实例 ……756
生态环境损害赔偿诉讼民事起诉状……759
生态环境损害赔偿诉讼民事答辩状……763
生态环境损害赔偿诉讼民事起诉状实例……766
生态环境损害赔偿诉讼民事答辩状实例……770
行政处罚行政起诉状……773
行政处罚行政起诉状实例……776
行政强制执行行政起诉状……779
行政强制执行行政起诉状实例……782
行政许可行政起诉状……785
行政许可行政起诉状实例 ……788
国有土地上房屋征收决定行政起诉状……791
国有土地上房屋征收决定行政起诉状实例……794
工伤保险资格或者待遇认定行政起诉状……797
工伤保险资格或者待遇认定行政起诉状实例……800
政府信息公开行政起诉状……803
政府信息公开行政起诉状实例……806
行政复议行政起诉状……809
行政复议行政起诉状实例……812
行政协议行政起诉状……815
行政协议行政起诉状实例……818
行政补偿行政起诉状……821
行政补偿行政起诉状实例……825
行政赔偿行政起诉状……828
行政赔偿行政起诉状实例……831
不履行法定职责行政起诉状……834
不履行法定职责行政起诉状实例……837
行政答辩状……840
行政答辩状实例……842
违法刑事拘留赔偿国家赔偿申请书……844

违法刑事拘留赔偿国家赔偿答辩状……847
违法刑事拘留赔偿国家赔偿申请书实例……849
违法刑事拘留赔偿国家赔偿答辩状实例……852
刑事改判无罪赔偿国家赔偿申请书……854
刑事改判无罪赔偿国家赔偿答辩状……857
刑事改判无罪赔偿国家赔偿申请书实例……859
刑事改判无罪赔偿国家赔偿答辩状实例……861
怠于履行监管职责致伤致死赔偿国家赔偿申请书……863
怠于履行监管职责致伤致死赔偿国家赔偿答辩状……866
怠于履行监管职责致伤致死赔偿国家赔偿申请书实例……868
怠于履行监管职责致伤致死赔偿国家赔偿答辩状实例……871
错误执行赔偿国家赔偿申请书……873
错误执行赔偿国家赔偿答辩状……876
错误执行赔偿国家赔偿申请书实例……878
错误执行赔偿国家赔偿答辩状实例……881
强制执行申请书……883
强制执行申请书实例……887
暂时解除乘坐飞机、高铁限制措施申请书……891
暂时解除乘坐飞机、高铁限制措施申请书实例……893
参与分配申请书……895
参与分配申请书实例……898
执行担保申请书……901
执行担保申请书实例……903
确认优先购买权申请书……905
确认优先购买权申请书实例……907
执行异议申请书……909
执行异议申请书实例……913
执行复议申请书……916
执行复议申请书实例……920
执行监督申请书……923
执行监督申请书实例……927
不予执行仲裁裁决、调解书或公证债权文书申请书……930
不予执行仲裁裁决、调解书或公证债权文书申请书实例……934

刑事（附带民事）自诉状

（侮辱案）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需提供自诉人、被告人的身份证或户口本等身份材料，如无法提供被告人的身份材料，需提供被告人的联系电话、住址等信息。

2. 委托律师为诉讼代理人的，需提供授权委托书、律师事务所公函及律师证复印件。

委托其他自然人为诉讼代理人的，需提供授权委托书、受托人身份材料、与自诉人关系的证明等。

3. 如果被害人死亡、丧失行为能力或者因受强制、威吓等无法告诉，或者是限制行为能力人以及因年老、患病、盲、聋、哑等不能亲自告诉，其法定代理人、近亲属告诉或者代为告诉的，应当提供与被害人关系的证明和被害人不能亲自告诉的原因的证明。

4. 证据材料需说明证据名称和来源，有证人的，需提供证人的姓名、住址、联系方式等；有多名证人的，请提供证人名单。

5. 自诉人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失，同时提起附带民事诉讼的，需填写本表附带民事部分有关内容。

6. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

7. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多自诉人、多被告人或多诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

如果诉讼参与人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

自诉人	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日 民族： 出生地： 文化程度： 职业：　　工作单位： 户籍地： 住址： 联系电话： 证件类型： 证件号码：

诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： （诉讼代理人为非律师的自然人，请增加填写以下信息） 住址： 证件类型： 证件号码： 与自诉人的关系： 无□
法定代理人或 代为告诉人	有□ 姓名： 性别：男□　女□ 出生日期： 民族： 文化程度： 职业：　　工作单位： 住址： 联系电话： 证件类型： 证件号码： 与自诉人的关系： 无□
被告人	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日 民族： 出生地： 文化程度： 职业：　　工作单位： 户籍地： 住址： 联系电话： 证件类型： 证件号码： 发布侮辱信息的网络平台的名称及账号：
是否提起附带民事诉讼	是□　　否□

诉讼请求

1. 请求对被告人 ××× 以侮辱罪追究刑事责任。
2.（提起附带民事诉讼的）请求被告人 ××× 赔偿因犯罪行为给自诉人造成的物质损失。
3.（其他请求）。
通过信息网络实施侮辱行为，自诉人提供证据确有困难的，是否需要公安机关提供协助
是□（具体事项和线索）_____
否□

事实与理由

1. 事实（被告人实施侮辱行为的时间、地点、手段、情节、危害后果等，被告人通过网络实施的，自诉人如果与网络平台存在相关诉讼，请一并写明诉讼情况）：

2. 理由（被告人涉嫌犯罪、承担附带民事赔偿责任的法律依据）：

证据清单

（证据材料另附）

1. 证明被告人实施侮辱行为、构成犯罪等证据材料
2.（提起附带民事诉讼的）证明因被告人实施侮辱行为给自诉人造成物质损失的证据材料
3. 其他证据材料

是否同意调解

自诉部分	同意□	不同意□	暂不确定□
附带民事部分	同意□	不同意□	暂不确定□

具状人（签字）：

日期：

刑事（附带民事）自诉答辩状

（侮辱案）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 答辩时需提供答辩人身份证或户口本等身份材料。

2. 委托律师为辩护人的，需提供授权委托书、律师事务所公函及律师证复印件。

委托其他自然人为辩护人的，需提供授权委托书、受托人身份材料、与答辩人关系的证明等。

3. 证据材料需说明证据名称和来源，有证人的，需提供证人的姓名、住址、联系方式等；有多名证人的，请提供证人名单。

4. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

5. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多辩护人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

如果诉讼参与人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
答辩人	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日 民族： 出生地： 文化程度： 职业：　　工作单位： 户籍地： 住址： 联系电话： 证件类型： 证件号码： 发布侮辱信息的网络平台的名称及账号：

辩护人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： （辩护人为非律师的自然人，请增加填写以下信息） 住址： 证件类型： 证件号码： 与答辩人的关系： 无□

答辩意见

1. 对自诉人起诉的事实、是否构成犯罪等的意见。
2.（自诉人提起附带民事诉讼的）对是否应承担附带民事赔偿责任等的意见。
3.（其他意见）

证据清单

（证据材料另附）

1. 证明答辩人不构成犯罪、不应承担刑事责任的证据材料。
2.（自诉人提起附带民事诉讼的）证明答辩人不应承担赔偿附带民事赔偿责任的证据材料。
3. 其他证据材料。

是否同意调解

自诉部分	同意□	不同意□	暂不确定□
附带民事部分	同意□	不同意□	暂不确定□

答辩人（签字）：

日期：

实例

刑事（附带民事）自诉状

（侮辱案）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需提供自诉人、被告人的身份证或户口本等身份材料，如无法提供被告人的身份材料，需提供被告人的联系电话、住址等信息。

2. 委托律师为诉讼代理人的，需提供授权委托书、律师事务所公函及律师证复印件。

委托其他自然人为诉讼代理人的，需提供授权委托书、受托人身份材料、与自诉人关系的证明等。

3. 如果被害人死亡、丧失行为能力或者因受强制、威吓等无法告诉，或者是限制行为能力人以及因年老、患病、盲、聋、哑等不能亲自告诉，其法定代理人、近亲属告诉或者代为告诉的，应当提供与被害人关系的证明和被害人不能亲自告诉的原因的证明。

4. 证据材料需说明证据名称和来源，有证人的，需提供证人的姓名、住址、联系方式等；有多名证人的，请提供证人名单。

5. 自诉人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失，同时提起附带民事诉讼的，需填写本表附带民事部分有关内容。

6. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

7. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多自诉人、多被告人或多诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

如果诉讼参与人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
自诉人	姓名：李 × 性别：男□ 女☑ 出生日期：1952 年 × 月 × 日 民族：汉 出生地：河北省沙河市 文化程度：小学 职业：农民　　工作单位：无 户籍地：河北省沙河市 ×× 乡 ×× 村 10 号 住址：河北省沙河市 ×× 乡 ×× 村 10 号 联系电话：×××××××××× 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××

诉讼代理人	有 ☑ 姓名：张 ×× 单位：×× 律师事务所　职务：律师　联系电话：×××××××××× （诉讼代理人为非律师的自然人，请增加填写以下信息） 住址： 证件类型： 证件号码： 与自诉人的关系： 无☐
法定代理人或 代为告诉人	有☐ 姓名： 性别：男☐　女☐ 出生日期： 民族： 文化程度： 职业：　　工作单位： 住址： 联系电话： 证件类型： 证件号码： 与自诉人的关系： 无 ☑
被告人	姓名：杨 ×× 性别：男☐　女☐ 出生日期：　　年　　月　　日 民族： 出生地： 文化程度：小学 职业：农民　　工作单位： 户籍地： 住址：河北省沙河市 ×× 乡 ×× 村 15 号 联系电话：×××××××××× 证件类型： 证件号码： 发布侮辱信息的网络平台的名称及账号：
是否提起附带民事诉讼	是 ☑　　否☐

诉讼请求

1. 请求对被告人 杨 ×× 以侮辱罪追究刑事责任。

2. 请求法院判决被告人杨 ×× 赔偿医疗费 4400 元、误工费 20000 元、护理费 1280 元、住院伙食补助费 320 元、营养费 160 元、交通费 300 元，共计 26460 元。

通过信息网络实施侮辱行为，自诉人提供证据确有困难的，是否需要公安机关提供协助

是□（具体事项和线索）_____

否 ☑

事实与理由

1. 事实（被告人实施侮辱行为的时间、地点、手段、情节、危害后果等，被告人通过网络实施的，自诉人如果与网络平台存在相关诉讼，请一并写明诉讼情况）：

自诉人与被告人系邻居，2019 年 9 月 8 日 14 时许，自诉人和张甲、张乙送他人看病返回至被告人家门口时，被告人乱骂自诉人，并向自诉人泼粪水，让自诉人人格尊严受到严重伤害，致自诉人发烧引发并发症住院 16 天。

2. 理由（被告人涉嫌犯罪的法律依据）：

被告人为达到让自诉人丢脸的目的，在他人在场的情况下，公然侮辱自诉人，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十六条，构成侮辱罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条规定，因被告人犯罪行为给自诉人造成的物质损失，被告人应当赔偿。

证据清单

（证据材料另附）

1.×× 派出所的受案回执，派出所制作的案发现场示意图及现场照片，×× 派出所对被告人及证人张甲、张乙作的询问笔录。

2. 自诉人的住院病历及医疗发票。

是否同意调解

自诉部分	同意 ☑	不同意□	暂不确定□
附带民事部分	同意 ☑	不同意□	暂不确定□

具状人（签字）： 李 ×

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

刑事（附带民事）自诉答辩状

（侮辱案）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 答辩时需提供答辩人身份证或户口本等身份材料。

2. 委托律师为辩护人的，需提供授权委托书、律师事务所公函及律师证复印件。

委托其他自然人为辩护人的，需提供授权委托书、受托人身份材料、与答辩人关系的证明等。

3. 证据材料需说明证据名称和来源，有证人的，需提供证人的姓名、住址、联系方式等；有多名证人的，请提供证人名单。

4. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

5. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多辩护人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

如果诉讼参与人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
答辩人	姓名：杨 ××
	性别：男☐ 女☑
	出生日期：1965 年 × 月 × 日
	民族：汉
	出生地：河北省沙河市
	文化程度：小学
	职业：农民　　工作单位：无
	户籍地：河北省沙河市 ×× 乡 ×× 村 15 号
	住址：河北省沙河市 ×× 乡 ×× 村 15 号
	联系电话：××××××××××××
	证件类型：身份证
	证件号码：××××××××××××××××××
	发布侮辱信息的网络平台的名称及账号：无

辩护人	有 ☑ 姓名：赵 × × 单位：× × 律师事务所　职务：律师　联系电话：× × × × × × × × × × × （辩护人为非律师的自然人，请增加填写以下信息） 住址： 证件类型： 证件号码： 与答辩人的关系： 无☐

答辩意见

1. 答辩人因此事已被公安机关行政拘留六日，本案已终结，自诉人的自诉违反了一事不再理原则，人民法院也不应再受理此案。

2. 本案中的证人证言、自诉人陈述、答辩人陈述均系公安机关在行政执法过程中收集的言词证据，依法不能直接作为刑事诉讼的证据直接采信。

3. 答辩人系老实农民，因不懂法导致违法，系初犯、偶犯。愿意积极赔偿自诉人的损失，该案系邻里纠纷恶化所致，请求对答辩人从轻处罚。

证据清单

（证据材料另附）

1. 答辩人被行政拘留的行政处罚决定书。

是否同意调解

自诉部分	同意 ☑	不同意☐	暂不确定☐
附带民事部分	同意 ☑	不同意☐	暂不确定☐

答辩人（签字）：杨 × ×

日期：× × 年 × × 月 × × 日

刑事（附带民事）自诉状

（诽谤案）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需提供自诉人、被告人的身份证或户口本等身份材料，如无法提供被告人的身份材料，需提供被告人的联系电话、住址等信息。

2. 委托律师为诉讼代理人的，需提供授权委托书、律师事务所公函及律师证复印件。

委托其他自然人为诉讼代理人的，需提供授权委托书、受托人身份材料、与自诉人关系的证明等。

3. 如果被害人死亡、丧失行为能力或者因受强制、威吓等无法告诉，或者是限制行为能力人以及因年老、患病、盲、聋、哑等不能亲自告诉，其法定代理人、近亲属告诉或者代为告诉的，应当提供与被害人关系的证明和被害人不能亲自告诉的原因的证明。

4. 证据材料需说明证据名称和来源，有证人的，需提供证人的姓名、住址、联系方式等；有多名证人的，请提供证人名单。

5. 自诉人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失，同时提起附带民事诉讼的，需填写本表附带民事部分有关内容。

6. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

7. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多自诉人、多被告人或多诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

如果诉讼参与人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

自诉人	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日 民族： 出生地： 文化程度： 职业：　　工作单位： 户籍地： 住址： 联系电话： 证件类型： 证件号码：

诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： （诉讼代理人为非律师的自然人，请增加填写以下信息） 住址： 证件类型： 证件号码： 与自诉人的关系： 无□
法定代理人或 代为告诉人	有□ 姓名： 性别：男□　女□ 出生日期： 民族： 文化程度： 职业：　　工作单位： 住址： 联系电话： 证件类型： 证件号码： 与自诉人的关系： 无□
被告人	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日 民族： 出生地： 文化程度： 职业：　　工作单位： 户籍地： 住址： 联系电话： 证件类型： 证件号码： 发布诽谤信息的网络平台的名称及账号：
是否提起附带民事诉讼	是□　　否□

诉讼请求

1. 请求对被告人 × × × 以诽谤罪追究刑事责任。

2.（提起附带民事诉讼的）请求被告人 × × × 赔偿因犯罪行为给自诉人造成的物质损失。

3.（其他请求）。

通过信息网络实施诽谤行为，自诉人提供证据确有困难的，是否需要公安机关提供协助

是□ （具体事项和线索）_____

否□

事实与理由

1. 事实（被告人实施诽谤行为的时间、地点、手段、情节、危害后果等，被告人通过网络实施的，自诉人如果与网络平台存在相关诉讼，请一并写明诉讼情况）：

2. 理由（被告人涉嫌犯罪、承担附带民事赔偿责任的法律依据）：

证据清单

（证据材料另附）

1. 证明被告人实施诽谤行为、构成犯罪等证据材料。

2.（提起附带民事诉讼的）证明因被告人实施诽谤行为给自诉人造成物质损失的证据材料。

3. 其他证据材料。

是否同意调解

自诉部分	同意□	不同意□	暂不确定□
附带民事部分	同意□	不同意□	暂不确定□

具状人（签字）：

日期：

刑事（附带民事）自诉答辩状

（诽谤案）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 答辩时需提供答辩人身份证或户口本等身份材料。

2. 委托律师为辩护人的，需提供授权委托书、律师事务所公函及律师证复印件。

委托其他自然人为辩护人的，需提供授权委托书、受托人身份材料、与答辩人关系的证明等。

3. 证据材料需说明证据名称和来源，有证人的，需提供证人的姓名、住址、联系方式等；有多名证人的，请提供证人名单。

4. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

5. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多辩护人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

如果诉讼参与人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
答辩人	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日 民族： 出生地： 文化程度： 职业：　　工作单位： 户籍地： 住址： 联系电话： 证件类型： 证件号码：

辩护人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： （辩护人为非律师的自然人，请增加填写以下信息） 住址： 证件类型： 证件号码： 与答辩人的关系： 无□

答辩意见

1. 对自诉人起诉的事实、是否构成犯罪等的意见。
2.（自诉人提起附带民事诉讼的）对是否应承担附带民事赔偿责任等的意见。
3.（其他意见）

证据清单

（证据材料另附）

1. 证明答辩人不构成犯罪、不应承担刑事责任的证据材料。
2.（自诉人提起附带民事诉讼的）证明答辩人不应承担赔偿附带民事赔偿责任的证据材料。
3. 其他证据材料。

是否同意调解

自诉部分	同意□	不同意□	暂不确定□
附带民事部分	同意□	不同意□	暂不确定□

答辩人（签字）：

日期：

实例

刑事（附带民事）自诉状

（诽谤案）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需提供自诉人、被告人的身份证或户口本等身份材料，如无法提供被告人的身份材料，需提供被告人的联系电话、住址等信息。

2. 委托律师为诉讼代理人的，需提供授权委托书、律师事务所公函及律师证复印件。

委托其他自然人为诉讼代理人的，需提供授权委托书、受托人身份材料、与自诉人关系的证明等。

3. 如果被害人死亡、丧失行为能力或者因受强制、威吓等无法告诉，或者是限制行为能力人以及因年老、患病、盲、聋、哑等不能亲自告诉，其法定代理人、近亲属告诉或者代为告诉的，应当提供与被害人关系的证明和被害人不能亲自告诉的原因的证明。

4. 证据材料需说明证据名称和来源，有证人的，需提供证人的姓名、住址、联系方式等；有多名证人的，请提供证人名单。

5. 自诉人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失，同时提起附带民事诉讼的，需填写本表附带民事部分有关内容。

6. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

7. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多自诉人、多被告人或多诉讼代理人等情况，进行扩容等可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

如果诉讼参与人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
自诉人	姓名：张 × 性别：男☐ 女☑ 出生日期：1980 年 × 月 × 日 民族：汉 出生地：吉林省长春市 文化程度：大学 职业：　　工作单位：×× 有限公司 户籍地： 住址：吉林省长春市 ×× 号 联系电话：×××××××××× 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××

诉讼代理人	有 ☑ 姓名：赵 ×× 单位：××× 律师事务所　职务：律师　联系电话：×××××××××× （诉讼代理人为非律师的自然人，请增加填写以下信息） 住址： 证件类型： 证件号码： 与自诉人的关系： 无☐
法定代理人或 代为告诉人	有☐ 姓名： 性别：男☐　女☐ 出生日期： 民族： 文化程度： 职业：　　工作单位： 住址： 联系电话： 证件类型： 证件号码： 与自诉人的关系： 无 ☑
被告人	姓名：陈某某 性别：男 ☑　女☐ 出生日期：　　年　　月　　日 民族： 出生地： 文化程度： 职业：　　工作单位： 户籍地： 住址： 联系电话： 证件类型： 证件号码： 发布诽谤信息的网络平台的名称及账号：被告人 QQ 号 ×××××××、昵称 ××
是否提起附带民事诉讼	是☐　　否 ☑

诉讼请求

对被告人以诽谤罪追究刑事责任，并从严惩处。

通过信息网络实施诽谤行为，自诉人提供证据确有困难的，是否需要公安机关提供协助

是 ☑（具体事项和线索）请求公安机关协助调查被告人具体身份信息。

否☐

事实与理由

1. 事实（被告人实施诽谤行为的时间、地点、手段、情节、危害后果等，被告人通过网络实施的，自诉人如果与网络平台存在相关诉讼，请一并写明诉讼情况）：

自 2020 年 11 月起，被告人（QQ 号 ××××××××，昵称 ××）在“×× 征婚交友群（成员 300 余人）”“×× 相亲交友总群（成员 2000 余人）”等 QQ 群内，多次发布张贴自诉人的照片及微信账号，并配文“女骗子经常征婚钓鱼男人注意”“这女人已婚，男人注意”等不实信息，对自诉人进行诽谤。给自诉人造成极大名誉伤害。

2. 理由（被告人涉嫌犯罪、承担附带民事赔偿责任的法律依据）：

被告人捏造事实在网络上公然诽谤自诉人，情节严重根据刑法第二百四十六条规定，被告人构成诽谤罪。

证据清单

（证据材料另附）

1. QQ 群聊天记录 50 页。
2. 被告人 QQ 账号截图。
3. 自诉人 QQ 账号截图。

是否同意调解

自诉部分	同意☐	不同意 ☑	暂不确定☐
附带民事部分	同意☐	不同意☐	暂不确定☐

具状人（签字）：张 ×

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

刑事（附带民事）自诉答辩状

（诽谤案）

说明： 为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。 1. 答辩时需提供答辩人身份证或户口本等身份材料。 2. 委托律师为辩护人的，需提供授权委托书、律师事务所公函及律师证复印件。 委托其他自然人为辩护人的，需提供授权委托书、受托人身份材料、与答辩人关系的证明等。 3. 证据材料需说明证据名称和来源，有证人的，需提供证人的姓名、住址、联系方式等；有多名证人的，请提供证人名单。 4. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。 5. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多辩护人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。 ★特别提示★ 如果诉讼参与人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。	
当事人信息	
答辩人	姓名：陈 × × 性别：男 ☑ 女 ☐ 出生日期：1981 年 × 月 × 日 民族：汉 出生地：黑龙江省哈尔滨市 文化程度：高中 职业：无业 工作单位：无 户籍地：黑龙江省哈尔滨市 × × 区 × × 号 住址：黑龙江省齐齐哈尔市 × × 号 联系电话：× × × × × × × × × × × 证件类型：身份证 证件号码：× × × × × × × × × × × × × × × × × ×

辩护人	有 ☑ 姓名：王 × × 单位：× × × 律师事务所　职务：律师　联系电话：× × × × × × × × × × × （辩护人为非律师的自然人，请增加填写以下信息） 住址： 证件类型： 证件号码： 与答辩人的关系： 无☐

答辩意见

自诉人提供的所谓答辩人的 QQ 号已被盗用，答辩人没有使用该 QQ 号。

证据清单

（证据材料另附）

1. 答辩人当前使用的 QQ 号截图。

是否同意调解

自诉部分	同意☐	不同意☐	暂不确定 ☑
附带民事部分	同意☐	不同意☐	暂不确定☐

答辩人（签字）：陈 × ×

日期：× × 年 × × 月 × × 日

刑事（附带民事）自诉状

（重婚案）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需提供自诉人、被告人的身份证或户口本等身份材料，如无法提供被告人的身份材料，需提供被告人的联系电话、住址等信息。

2. 委托律师为诉讼代理人的，需提供授权委托书、律师事务所公函及律师证复印件。

委托其他自然人为诉讼代理人的，需提供授权委托书、受托人身份材料、与自诉人关系的证明等。

3. 如果被害人死亡、丧失行为能力或者因受强制、威吓等无法告诉，或者是限制行为能力人以及因年老、患病、盲、聋、哑等不能亲自告诉，其法定代理人、近亲属告诉或者代为告诉的，应当提供与被害人关系的证明和被害人不能亲自告诉的原因的证明。

4. 证据材料需说明证据名称和来源，有证人的，需提供证人的姓名、住址、联系方式等；有多名证人的，请提供证人名单。

5. 自诉人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失，同时提起附带民事诉讼的，需填写本表附带民事部分有关内容。

6. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

7. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多自诉人、多被告人或多诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

如果诉讼参与人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

自诉人	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日 民族： 出生地： 文化程度： 职业：　　工作单位： 户籍地： 住址： 联系电话： 证件类型： 证件号码：

诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： （诉讼代理人为非律师的自然人，请增加填写以下信息） 住址： 证件类型： 证件号码： 与自诉人的关系： 无□
法定代理人或 代为告诉人	有□ 姓名： 性别：男□　女□ 出生日期： 民族： 文化程度： 职业：　　工作单位： 住址： 联系电话： 证件类型： 证件号码： 与自诉人的关系： 无□
被告人	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日 民族： 出生地： 文化程度： 职业：　　工作单位： 户籍地： 住址： 联系电话： 证件类型： 证件号码：
是否提起附带民事诉讼	是□　　否□

诉讼请求

1. 请求对被告人 ××× 以重婚罪追究刑事责任。
2.（提起附带民事诉讼的）请求被告人 ××× 赔偿因犯罪行为给自诉人造成的物质损失。
3.（其他请求）

事实与理由			
1. 事实（主要包括自诉人与被告人的婚姻情况、被告人重婚的时间、对象、重婚对象是否明知等）： 2. 理由（被告人涉嫌犯罪、承担附带民事赔偿责任的法律依据）：			
证据清单 **（证据材料另附）**			
1. 自诉人与被告人结婚证等证明婚姻关系的证据材料。 2. 证明被告人重婚的书证、证人证言、视听资料、电子数据等证据材料。 3.（提起附带民事诉讼的）证明因被告人重婚行为给自诉人造成物质损失的证据材料。 4. 其他证据材料。			
是否同意调解			
自诉部分	同意□	不同意□	暂不确定□
附带民事部分	同意□	不同意□	暂不确定□

具状人（签字）：

日期：

刑事（附带民事）自诉答辩状

（重婚案）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 答辩时需提供答辩人身份证或户口本等身份材料。

2. 委托律师为辩护人的，需提供授权委托书、律师事务所公函及律师证复印件。

委托其他自然人为辩护人的，需提供授权委托书、受托人身份材料、与答辩人关系的证明等。

3. 证据材料需说明证据名称和来源，有证人的，需提供证人的姓名、住址、联系方式等；有多名证人的，请提供证人名单。

4. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

5. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多辩护人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

如果诉讼参与人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
答辩人	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日 民族： 出生地： 文化程度： 职业：　　工作单位： 户籍地： 住址： 联系电话： 证件类型： 证件号码：

辩护人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： （辩护人为非律师的自然人，请增加填写以下信息） 住址： 证件类型： 证件号码： 与答辩人的关系： 无□

答辩意见

1. 对自诉人起诉的事实、是否构成犯罪等的意见。
2.（自诉人提起附带民事诉讼的）对是否应承担附带民事赔偿责任等的意见。
3.（其他意见）

证据清单

（证据材料另附）

1. 证明答辩人不构成犯罪、不应承担刑事责任的证据材料。
2.（自诉人提起附带民事诉讼的）证明答辩人不应承担赔偿附带民事赔偿责任的证据材料。
3. 其他证据材料。

是否同意调解

自诉部分	同意□	不同意□	暂不确定□
附带民事部分	同意□	不同意□	暂不确定□

答辩人（签字）：

日期：

实例

刑事（附带民事）自诉状

（重婚案）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需提供自诉人、被告人的身份证或户口本等身份材料，如无法提供被告人的身份材料，需提供被告人的联系电话、住址等信息。

2. 委托律师为诉讼代理人的，需提供授权委托书、律师事务所公函及律师证复印件。

委托其他自然人为诉讼代理人的，需提供授权委托书、受托人身份材料、与自诉人关系的证明等。

3. 如果被害人死亡、丧失行为能力或者因受强制、威吓等无法告诉，或者是限制行为能力人以及因年老、患病、盲、聋、哑等不能亲自告诉，其法定代理人、近亲属告诉或者代为告诉的，应当提供与被害人关系的证明和被害人不能亲自告诉的原因的证明。

4. 证据材料需说明证据名称和来源，有证人的，需提供证人的姓名、住址、联系方式等；有多名证人的，请提供证人名单。

5. 自诉人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失，同时提起附带民事诉讼的，需填写本表附带民事部分有关内容。

6. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

7. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多自诉人、多被告人或多诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

如果诉讼参与人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
自诉人	姓名：张 × 性别：男☐　女☑ 出生日期：1985 年 × 月 × 日 民族：汉 出生地：陕西省西安市 文化程度：大学 职业：职员　　工作单位：×× 公司 户籍地：陕西省西安市 ×× 区 ×× 街道 ×× 号 住址：陕西省西安市 ×× 区 ×× 街道 ×× 号 联系电话：×××××××××××× 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××

诉讼代理人	有 ☑ 姓名：韩 ×× 单位：×× 律师事务所　职务：律师　联系电话：×××××××××× （诉讼代理人为非律师的自然人，请增加填写以下信息） 住址： 证件类型： 证件号码： 与自诉人的关系： 无☐
法定代理人或 代为告诉人	有☐ 姓名： 性别：男☐　女☐ 出生日期： 民族： 文化程度： 职业：　　工作单位： 住址： 联系电话： 证件类型： 证件号码： 与自诉人的关系： 无 ☑
被告人	姓名：周 ×× 性别：男 ☑　女☐ 出生日期：1985 年 × 月 × 日 民族：汉 出生地：陕西省西安市 文化程度：大学 职业：职员　　工作单位：×× 公司 户籍地：陕西省西安市 ×× 区 ×× 街道 ×× 号 住址：不详 联系电话：×××××××××× 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
是否提起附带民事诉讼	是☐　　否 ☑
诉讼请求	
请求对被告人周 ×× 以重婚罪追究刑事责任。	

事实与理由

1. 事实（主要包括自诉人与被告人的婚姻情况、被告人重婚的时间、对象、重婚对象是否明知等）：

2014 年 6 月 × 日，自诉人与被告人登记结婚，并育有一子。2015 年 7 月 × 日，被告人离家出走。之后，被告人与赵某以夫妻名义同居生活，并于 2016 年 7 月生育一女，2018 年 5 月生育一子。

2. 理由（被告人涉嫌犯罪的法律依据）：

被告人与自诉人结婚后又与他人以夫妻名义共同生活，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十八条的规定，构成重婚罪。

证据清单

（证据材料另附）

1. 自诉人与被告人的结婚证、户口本。
2. 被告人与赵某所生子女的出生医学证明。
3. 被告人与赵某居住地邻居的证言。
4. 被告人与赵某一起出行的照片。

是否同意调解

自诉部分	同意☐	不同意 ☑	暂不确定☐
附带民事部分	同意☐	不同意☐	暂不确定☐

具状人（签字）：张 ×

日期：× × 年 × × 月 × × 日

实例

刑事（附带民事）自诉答辩状

（重婚案）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 答辩时需提供答辩人身份证或户口本等身份材料。

2. 委托律师为辩护人的，需提供授权委托书、律师事务所公函及律师证复印件。

委托其他自然人为辩护人的，需提供授权委托书、受托人身份材料、与答辩人关系的证明等。

3. 证据材料需说明证据名称和来源，有证人的，需提供证人的姓名、住址、联系方式等；有多名证人的，请提供证人名单。

4. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

5. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多辩护人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

如果诉讼参与人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
答辩人	姓名：周 ×× 性别：男 ☑ 女 ☐ 出生日期：1985 年 × 月 × 日 民族：汉 出生地：陕西省西安市 文化程度：大学 职业：职员　　工作单位：×× 公司 户籍地：陕西省西安市 ×× 区 ×× 街道 ×× 号 住址：陕西省咸阳市 ×× 区 ×× 小区 × 单元 × 号 联系电话：×××××××××× 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××

辩护人	有 ☑ 姓名：吴 × 单位：陕西省咸阳市 ×× 区 ×× 社区　　职务：社区工作者 联系电话：×××××××××× （辩护人为非律师的自然人，请增加填写以下信息） 住址：陕西省咸阳市 ×× 号 证件类型：身份证 证件号码：×××××××××××××××××× 与答辩人的关系：答辩人周 ×× 的舅舅 无☐

答辩意见

赵某常年在外地打工，答辩人以朋友名义曾与赵某短暂同居，但不是以夫妻名义同居生活。

证据清单

（证据材料另附）

1. 赵某在外地打工的工作照片
2. 辩护人身份证复印件、工作单位任职证明、辩护人与答辩人母亲系同胞姐弟关系的村委会证明。

是否同意调解

自诉部分	同意☐	不同意☐	暂不确定 ☑
附带民事部分	同意☐	不同意☐	暂不确定☐

答辩人（签字）：周 ××

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

刑事（附带民事）自诉状

（拒不执行判决、裁定案）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需提供自诉人、被告人的身份证或户口本等身份材料，如无法提供被告人的身份材料，需提供被告人的联系电话、住址等信息。自诉人为单位的，需提供营业执照复印件，诉讼代表人身份证、在职证明等材料。

2. 委托律师为诉讼代理人的，需提供授权委托书、律师事务所公函及律师证复印件。

委托其他自然人为诉讼代理人的，需提供授权委托书、受托人身份材料、与自诉人关系的证明等。

3. 如果被害人死亡、丧失行为能力或者因受强制、威吓等无法告诉，或者是限制行为能力人以及因年老、患病、盲、聋、哑等不能亲自告诉，其法定代理人、近亲属告诉或者代为告诉的，应当提供与被害人关系的证明和被害人不能亲自告诉的原因的证明。

4. 证据材料需说明证据名称和来源，有证人的，需提供证人的姓名、住址、联系方式等；有多名证人的，请提供证人名单。

5. 自诉人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失，同时提起附带民事诉讼的，需填写本表附带民事部分有关内容。

6. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

7. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多自诉人、多被告人或多诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

如果诉讼参与人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

自诉人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日 民族： 出生地： 文化程度： 职业：　　工作单位： 户籍地： 住址： 联系电话： 证件类型： 证件号码：

自诉人 （单位）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地： 统一社会信用代码： 法定代表人：　　职务：　　联系电话： 实际控制人 / 主要负责人：　　职务：　　联系电话： 诉讼代表人：　　职务：　　联系电话：
诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： （诉讼代理人为非律师的自然人，请增加填写以下信息） 住址： 证件类型： 证件号码： 与自诉人的关系： 无□
法定代理人或 代为告诉人	有□ 姓名： 性别：男□　女□ 出生日期： 民族： 文化程度： 职业：　　工作单位： 住址： 联系电话： 证件类型： 证件号码： 与自诉人的关系： 无□
被告人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日 民族： 出生地： 文化程度： 职业：　　工作单位： 户籍地： 住址： 联系电话： 证件类型： 证件号码：

被告人 （单位）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地： 统一社会信用代码： 法定代表人：　　职务：　　联系电话： 实际控制人 / 主要负责人：　　职务：　　联系电话： 诉讼代表人：　　职务：　　联系电话：
是否提起附带民事诉讼	是□　　否□

诉讼请求

1. 请求对被告人 ××× 以拒不执行判决、裁定罪追究刑事责任。
2.（提起附带民事诉讼的）请求被告人 ××× 赔偿因犯罪行为给自诉人造成的物质损失。
3.（其他请求）

事实与理由

1. 事实：
（1）自诉人认为被告人拒不执行的生效判决书、裁定书的案号、生效日期、作出法院的名称；
（2）自诉人向法院申请执行的情况（如申请执行的裁判文书涉及其他人员 / 单位，请写明相关人员 / 单位的姓名和联系方式）；
（3）被告人是否有执行能力；
（4）自诉人向公安机关或人民检察院提出控告的情况；
（5）公安机关或人民检察院的答复情况（如是否作出《不予立案通知书》或《不起诉决定书》，是否不接收报案材料等）；
（6）其他有关事实。
2. 理由（被告人涉嫌犯罪、承担附带民事赔偿责任的法律依据）：

证据清单

（证据材料另附）

1. 自诉人申请执行的裁判文书。
2. 公安机关、检察机关不予答复的相关材料。
3.（提起附带民事诉讼的）证明因被告人实施拒不执行判决、裁定行为给自诉人造成物质损失的证据材料。
4. 其他证据材料。

具状人（签字、盖章）：
日期：

刑事（附带民事）自诉答辩状

（拒不执行判决、裁定案）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 答辩时需提供答辩人的身份证或户口本等身份材料。答辩人为单位的，需提供营业执照复印件、诉讼代表人身份证、在职证明等材料。

2. 委托律师为辩护人的，需提供授权委托书、律师事务所公函及律师证复印件。

委托其他自然人为辩护人的，需提供授权委托书、受托人身份材料、与答辩人关系的证明等。

3. 证据材料需说明证据名称和来源，有证人的，需提供证人的姓名、住址、联系方式等；有多名证人的，请提供证人名单。

4. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

5. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多辩护人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

如果诉讼参与人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日 民族： 出生地： 文化程度： 职业：　　工作单位： 户籍地： 住址： 联系电话： 证件类型： 证件号码：
答辩人 （单位）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地： 统一社会信用代码： 法定代表人：　　职务：　　联系电话： 实际控制人 / 主要负责人：　　职务：　　联系电话： 诉讼代表人：　　职务：　　联系电话：

辩护人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： （辩护人为非律师的自然人，请增加填写以下信息） 住址： 证件类型： 证件号码： 与答辩人的关系： 无□
答辩意见	
1. 对自诉人起诉的事实、是否构成犯罪等的意见。 2.（自诉人提起附带民事诉讼的）对是否应承担附带民事赔偿责任等的意见。 3.（其他意见）	
证据清单 **（证据材料另附）**	
1. 证明答辩人不构成犯罪、不应承担刑事责任的证据材料。 2.（自诉人提起附带民事诉讼的）证明答辩人不应承担赔偿附带民事赔偿责任的证据材料。 3. 其他证据材料。	

答辩人（签字、盖章）：

日期：

实例

刑事（附带民事）自诉状

（拒不执行判决、裁定案）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需提供自诉人、被告人的身份证或户口本等身份材料，如无法提供被告人的身份材料，需提供被告人的联系电话、住址等信息。自诉人为单位的，需提供营业执照复印件，诉讼代表人身份证、在职证明等材料。

2. 委托律师为诉讼代理人的，需提供授权委托书、律师事务所公函及律师证复印件。

委托其他自然人为诉讼代理人的，需提供授权委托书、受托人身份材料、与自诉人关系的证明等。

3. 如果被害人死亡、丧失行为能力或者因受强制、威吓等无法告诉，或者是限制行为能力人以及因年老、患病、盲、聋、哑等不能亲自告诉，其法定代理人、近亲属告诉或者代为告诉的，应当提供与被害人关系的证明和被害人不能亲自告诉的原因的证明。

4. 证据材料需说明证据名称和来源，有证人的，需提供证人的姓名、住址、联系方式等；有多名证人的，请提供证人名单。

5. 自诉人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失，同时提起附带民事诉讼的，需填写本表附带

6. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

7. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多自诉人、多被告人或多诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

如果诉讼参与人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
自诉人 （自然人）	姓名：李 × 性别：男 ☑ 女 ☐ 出生日期：1980 年 × 月 × 日 民族：汉 出生地：广东省中山市 文化程度：高中 职业：无业　　工作单位：无 户籍地：广东省中山市 ×× 小区 × 单元 × 号 住址：广东省中山市 ×× 小区 × 单元 × 号 联系电话：×××××××××× 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××

自诉人 （单位）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地： 统一社会信用代码： 法定代表人：　　职务：　　联系电话： 实际控制人 / 主要负责人：　　职务：　　联系电话： 诉讼代表人：　　职务：　　联系电话：
诉讼代理人	有 ☑ 姓名：杨 × × 单位：× × 律师事务所　职务：律师　联系电话：× × × × × × × × × × × （诉讼代理人为非律师的自然人，请增加填写以下信息） 住址： 证件类型： 证件号码： 与自诉人的关系： 无☐
法定代理人或 代为告诉人	有☐ 姓名： 性别：男☐　女☐ 出生日期： 民族： 文化程度： 职业：　　工作单位： 住址： 联系电话： 证件类型： 证件号码： 与自诉人的关系： 无 ☑
被告人 （自然人）	姓名：张 × × 性别：男 ☑　女☐ 出生日期：1974 年 × 月 × 日 民族：汉 出生地：山西省临汾市 文化程度：初中 职业：　　工作单位：无 户籍地：山西省临汾市 × × 号 住址：山西省临汾市 × × 号 联系电话：× × × × × × × × × × × 证件类型：身份证 证件号码：× × × × × × × × × × × × × × × × × ×

被告人 （单位）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地： 统一社会信用代码： 法定代表人：　　职务：　　联系电话： 实际控制人 / 主要负责人：　　职务：　　联系电话： 诉讼代表人：　　职务：　　联系电话：
是否提起附带民事诉讼	是☐　　否 ☑

诉讼请求

请求对被告人 张 ×× 以拒不执行判决、裁定罪追究刑事责任。

事实与理由

1. 事实：

（1）自诉人诉被告人民间借贷纠纷一案，山西省 ×× 人民法院于 2020 年 × 月 × 日作出（2020）×× 号民事判决书，判决被告人张 ×× 于 2020 年 7 月 30 日前偿还本金 50 万元及利息。

（2）民事判决书生效之后，因被告人张 ×× 未执行判决，自诉人于 2020 年 10 月 8 日向 ×× 人民法院申请强制执行。经法院通知，被告人张 ×× 未向法院报告财产。

（3）经自诉人了解，2019 年 6 月 × 日至 2020 年 8 月 × 日期间，被告人张 ×× 在 ×× 项目拆迁中，受领了房屋征收补偿款 1 千余万元。故张 ×× 有可供执行的财产。

（4）自诉人于 2020 年 12 月 × 日向 ×× 公安局提出控告，×× 公安局出具《不予立案通知书》。

2. 理由（被告人涉嫌犯罪、承担附带民事赔偿责任的法律依据）：

根据《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条规定，负有执行义务的人有能力执行而实施下列行为之一的，应当认定为全国人民代表大会常务委员会关于刑法第三百一十三条的解释中规定的“申请执行人曾经提出控告，而公安机关或者人民检察院对负有执行义务的人不予追究刑事责任的。”被告人张 ×× 的行为触犯了刑法第三百一十三条的规定，构成拒不执行判决、裁定罪，应追究其刑事责任。

证据清单

（证据材料另附）

1. 山西省 ×× 人民法院作出的（2020）×× 号民事判决书，执行通知书及送达回证、被执行人财产申报表。

2. ×× 公安局不予立案通知书、被告人在 ×× 拆迁项目领款资料。

具状人（签字、盖章）：李 ×

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

刑事（附带民事）自诉答辩状

（拒不执行判决、裁定案）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 答辩时需提供答辩人的身份证或户口本等身份材料。答辩人为单位的，需提供营业执照复印件、诉讼代表人身份证、在职证明等材料。

2. 委托律师为辩护人的，需提供授权委托书、律师事务所公函及律师证复印件。

委托其他自然人为辩护人的，需提供授权委托书、受托人身份材料、与答辩人关系的证明等。

3. 证据材料需说明证据名称和来源，有证人的，需提供证人的姓名、住址、联系方式等；有多名证人的，请提供证人名单。

4. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

5. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多辩护人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

如果诉讼参与人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
答辩人 （自然人）	姓名：张 ×× 性别：男 ☑ 女☐ 出生日期：1974 年 × 月 × 日 民族：汉 出生地：山西省临汾市 文化程度：初中 职业：无业　　工作单位：无 户籍地：山西省临汾市 ×× 号 住址：山西省临汾市 ×× 号 联系电话：×××××××××× 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××

答辩人 （单位）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地： 统一社会信用代码： 法定代表人：　　职务：　　联系电话： 实际控制人 / 主要负责人：　　职务：　　联系电话： 诉讼代表人：　　职务：　　联系电话：
辩护人	有 ☑ 姓名：陈 ×× 单位：×× 律师事务所　职务：律师　联系电话：×××××××××× （辩护人为非律师的自然人，请增加填写以下信息） 住址： 证件类型： 证件号码： 与答辩人的关系： 无☐

答辩意见

1. 欠款属实，进入执行程序后已履行 20 万元。
2. 自诉人出示的证据不能证明答辩人有能力履行而拒不履行且情节严重。

证据清单

（证据材料另附）

1. 答辩人还款银行明细

答辩人（签字、盖章）：张 ××

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

民事起诉状

（离婚纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

被告	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 解除婚姻关系	（具体主张）
2. 夫妻共同财产	无财产□ 有财产□ （1）房屋明细：归属：原告□ / 被告□ / 其他□（　　）； （2）汽车明细：归属：原告□ / 被告□ / 其他□（　　）； （3）存款明细：归属：原告□ / 被告□ / 其他□（　　）； （4）其他（按照上述样式列明）：
3. 夫妻共同债务	无债务□ 有债务□ （1）债务 1：　　承担主体：原告□ / 被告□ / 其他□（　　）； （2）债务 2：　　承担主体：原告□ / 被告□ / 其他□（　　）； ……
4. 子女直接抚养	无此问题□ 有此问题□ 子女 1：　　归属：原告□ / 被告□ 子女 2：　　归属：原告□ / 被告□ ……
5. 子女抚养费	无此问题□ 有此问题□ 抚养费承担主体：原告□ / 被告□ 金额及明细： 支付方式：

6. 探望权	无此问题□ 有此问题□ 探望权行使主体：原告□ / 被告□ 行使方式：
7. 离婚损害赔偿 / 离婚经济补偿 / 离婚经济帮助	无此问题□ 离婚损害赔偿□ 金额： 离婚经济补偿□ 金额： 离婚经济帮助□ 金额：
8. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
9. 其他请求	
诉前保全	
是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 婚姻关系基本情况	结婚时间： 生育子女情况： 双方生活情况： 离婚事由： 之前有无提起过离婚诉讼：
2. 夫妻共同财产情况	
3. 夫妻共同债务情况	
4. 子女直接抚养情况	（子女应归原告或者被告直接抚养的事由）
5. 子女抚养费情况	（原告或者被告应支付抚养费及相应金额、支付方式的事由）
6. 子女探望权情况	（不直接抚养子女一方应否享有探望权以及具体行使方式的事由）
7. 赔偿 / 补偿 / 经济帮助相关情况	（符合离婚损害赔偿、离婚经济补偿或离婚经济帮助的相关事实等）
8. 其他	

9. 请求依据	（法律及司法解释的规定，要写明具体条文）
10. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：

日期：

民事答辩状

（离婚纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

答辩事项 （对原告诉讼请求的确认或者异议）	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对解除婚姻关系的确认或异议	确认□　异议□ 异议内容：
2. 对夫妻共同财产诉请的确认或异议	确认□　异议□ 异议内容：
3. 对夫妻共同债务诉请的确认或异议	确认□　异议□ 异议内容：
4. 对子女直接抚养诉请的确认或异议	确认□　异议□ 异议内容：
5. 对子女抚养费诉请的确认或异议	确认□　异议□ 异议内容：
6. 对子女探望权诉请的确认或异议	确认□　异议□ 异议内容：
7. 对赔偿 / 补偿 / 经济帮助的确认或异议	确认□　异议□ 异议内容：
8. 其他事由	
9. 答辩依据	（法律及司法解释的规定，要写明具体条文）
10. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□

是否了解先行调解解决纠纷的好处	3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：
日期：

实例

民事起诉状

（离婚纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告	姓名：王 ×× 性别：男□ 女☑ 出生日期：1982 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：×× 公司　　职务：职员 联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：北京市 ×× 区 ×× 街道 ××× 小区 ××× 号 经常居住地：同上 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
委托诉讼代理人	有☑ 姓名：简 ×× 单位：×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××× 代理权限：一般授权☑ 特别授权□ _____ 无□

被告	姓名：江 ×× 性别：男 ☑ 女☐ 出生日期：1980 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：×× 公司　　职务：职员 联系电话：×××××××××××× 住所地（户籍所在地）：河北省 ×× 市 ×× 区 ××× 街道 ×× 小区 ××× 号 经常居住地：同上 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
诉讼请求	
请求准予王 ×× 与江 ×× 离婚，判决江 × 由王 ×× 抚养并依法分割财产	
1. 解除婚姻关系	请求准予王 ×× 与江 ×× 离婚
2. 夫妻共同财产	无财产☐ 有财产 ☑ （1）房屋明细：归属：原告 ☑ / 被告☐ / 其他☐（坐落于北京市丰台区 ×× 小区 ×× 号房屋一处）； （2）汽车明细：归属：原告☐ / 被告 ☑/ 其他☐ （×× 牌，牌照号码京 ×××××× 小汽车一辆）； （3）存款明细：归属：原告☐ / 被告☐ / 其他 ☑（双方存款归各自所有）； （4）其他（按照上述样式列明）：
3. 夫妻共同债务	无债务 ☑ 有债务☐ （1）债务 1：　　承担主体：原告☐ / 被告☐ / 其他☐（　）； （2）债务 2：　　承担主体：原告☐ / 被告☐ / 其他☐（　）； ……
4. 子女直接抚养	无此问题☐ 有此问题 ☑ 子女 1：江 ×　　归属：原告 ☑ / 被告☐ 子女 2：　　归属：原告☐ / 被告☐
5. 子女抚养费	无此问题☐ 有此问题 ☑ 抚养费承担主体：原告☐ / 被告 ☑ 金额及明细：每月 2000 元抚养费 支付方式：按月向王 ×× 转账
6. 探望权	无此问题☐ 有此问题 ☑ 探望权行使主体：原告☐ / 被告 ☑ 行使方式：江 ×× 每两周探望江 × 一次，时间、地点可由双方协商

7. 离婚损害赔偿 / 离婚经济补偿 / 离婚经济帮助	无此问题□ 离婚损害赔偿 ☑ 金额：50000 元 离婚经济补偿□ 金额： 离婚经济帮助□ 金额：
8. 是否主张诉讼费用	是 ☑ 否□
9. 其他请求	
诉前保全	
是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否 ☑ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
江 ×× 对王 ×× 实施家庭暴力存在重大过错，双方已经分居 1 年，感情确已破裂，婚姻关系应予解除。	
1. 婚姻关系基本情况	结婚时间：2016 年 ×× 月 ×× 日 生育子女情况：2019 年 ×× 月 ×× 日生育女儿江 × 双方生活情况：已经分居 1 年 离婚事由：江 ×× 对王 ×× 实施家庭暴力存在重大过错，双方感情确已破裂 之前有无提起过离婚诉讼：无
2. 夫妻共同财产情况	王 ×× 除与江 ×× 婚后共同购买的位于北京市丰台区 ×× 小区 ×× 号房屋外，无其他房屋居住，需要稳定的生活环境抚养女儿。被告江 ×× 另有住房，位于北京市朝阳区 × 小区 ×× 号。
3. 夫妻共同债务情况	无
4. 子女直接抚养情况	女儿江 × 年幼，自出生一直由王 ×× 照顾，江 ×× 存在实施家庭暴力行为，不利于江 × 的健康成长。
5. 子女抚养费情况	根据江 × 入学、医疗、生活等方面的日常支出情况，原被告各自承担抚养费的一半，由被告承担 2000 元 / 月。
6. 子女探望权情况	从利于孩子成长的角度考虑，江 ×× 每两周探望江 × 一次，时间、地点可由双方协商。
7. 赔偿 / 补偿 / 经济帮助情况	江 ×× 酗酒，对王 ×× 实施家庭暴力，经常因为生活琐事对原告拳脚相加，有公安机关报警记录、王 ×× 就医记录、向妇联报案记录等证实，符合离婚损害赔偿的情形。
8. 其他	无

9. 请求依据	解除婚姻关系：《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条 子女直接抚养以及抚养费：《中华人民共和国民法典》第一千零八十四条、第一千零八十五条、第一千零八十六条 夫妻共同财产处理：《中华人民共和国民法典》第一千零八十七条 离婚损害赔偿：《中华人民共和国民法典》第一千零九十一条
10. 证据清单（可另附页）	附页
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：王 ××

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

民事答辩状

（离婚纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	（2024）京 ×××× 民初 ×× 号	案由	离婚纠纷

当事人信息

答辩人	姓名：江 ×× 性别：男 ☑ 女 ☐ 出生日期：1980 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：×× 公司　　职务：职员 联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：河北省 ×× 市 ×× 区 ××× 街道 ×× 小区 ××× 号 经常居住地：北京市 ×× 区 ×× 街道 ××× 小区 ××× 号 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
委托诉讼代理人	有 ☑ 姓名：李 ×× 单位：×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××× 代理权限：一般授权 ☑ 特别授权 ☐ _____ 无 ☐

答辩事项 （对原告诉讼请求的确认或者异议）	
同意解除婚姻关系，但王 ×× 有关家庭暴力的陈述不实。不同意王 ×× 提出的抚养费数额。	
1. 对解除婚姻关系的确认或异议	确认 ☑　异议☐ 异议内容：
2. 对夫妻共同财产诉请的确认或异议	确认☐　异议 ☑ 异议内容：北京市丰台区 ×× 小区 ×× 号房屋是双方婚后共同购买，登记在双方名下，应当均分。
3. 对夫妻共同债务诉请的确认或异议	确认 ☑　异议☐ 异议内容：
4. 对子女直接抚养诉请的确认或异议	确认 ☑　异议☐ 异议内容：
5. 对子女抚养费诉请的确认或异议	确认☐　异议 ☑ 异议内容：王 ×× 提出的抚养费数额不实，应当调整为每月 1500 元，按月支付。
6. 对子女探望权诉请的确认或异议	确认 ☑　异议☐ 异议内容：
7. 赔偿 / 补偿 / 经济帮助情况的确认或异议	确认☐　异议 ☑ 异议内容：王 ×× 关于家庭暴力的陈述不实。
8. 其他事由	无
9. 答辩依据	解除婚姻关系：《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条 子女直接抚养以及抚养费：《中华人民共和国民法典》第一千零八十四条、第一千零八十五条、第一千零八十六条 夫妻共同财产处理：《中华人民共和国民法典》第一千零八十七条 离婚损害赔偿：《中华人民共和国民法典》第一千零九十一条
10. 证据清单（可另附页）	附页
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解☐　不了解☐

是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：江 ××

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

民事起诉状

（买卖合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码：

第三人 （法人、非法人组织）	类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求 **（原告为卖方时，填写第 1 项、第 2 项；原告为买方时，填写第 3 项、第 4 项；第 5 项至第 10 项为共同项）**	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 给付价款（元）	元（人民币，下同；如外币需特别注明）
2. 迟延给付价款的利息（违约金）	截至　年　月　日止，迟延给付价款的利息　元、违约金　元，自　之后的逾期利息、违约金，以　元为基数按照　标准计算； 计算方式： 是否请求支付至实际清偿之日止：是□　否□
3. 赔偿因卖方违约所受的损失	支付赔偿金　元 违约类型：迟延履行□　不履行□　其他□ 具体情形： 损失计算依据：
4. 是否对标的物的瑕疵承担责任	是□　修理□　重作□　更换□　退货□　减少价款或者报酬□ 其他□： 否□
5. 要求继续履行或者解除合同	继续履行□　日内履行完毕付款□　供货□　义务 判令解除合同□ 确认买卖合同已于　年　月　日解除□
6. 是否主张担保权利	是□　内容： 否□
7. 是否主张实现债权的费用	是□　费用明细： 否□
8. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
9. 其他请求	
10. 标的总额	

约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　　合同条款及内容： 无□
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 合同的签订情况（名称、编号、签订时间、地点等；如无书面合同，请注明“无书面合同”）	
2. 合同主体	出卖人（卖方）： 买受人（买方）：
3. 买卖标的物情况（标的物名称、规格、质量、数量等）	
4. 合同约定的价格及支付方式	单价　　元；总价　　元； 以现金□　转账□　票据□（写明票据类型）　其他□　方式 一次性□　分期□　支付 分期方式：
5. 合同约定的交货时间、地点、方式、风险承担、安装、调试、验收	
6. 合同约定的质量标准及检验方式、质量异议期限	
7. 合同约定的违约金（定金）	违约金□　　元（合同条款：第　　条） 定金□　　元（合同条款：第　　条） 迟延履行违约金□　%/ 日（合同条款：第　　条）

8. 价款支付及标的物交付情况	按期支付价款　　元，逾期付款　　元，逾期未付款　　元 按期交付标的物　　件，逾期交付　　件，逾期未交付　　件
9. 是否存在迟延履行	是□　迟延时间：　　逾期付款□　逾期交货□ 否□
10. 是否催促过履行	是□　催促情况：　　年　　月　　日通过　　方式进行了催促 否□
11. 买卖合同标的物有无质量争议	有□　具体情况： 无□
12. 标的物质量规格或履行方式是否存在不符合约定的情况	是□　具体情况： 否□
13. 是否曾就标的物质量问题进行协商	是□　具体情况： 否□
14. 是否通知解除合同	是□　具体情况： 否□
15. 被告应当支付的利息、违约金、赔偿金	利息□　　元 违约金□　　元 赔偿金□　　元 共计　　元　　计算方式：
16. 是否签订物的担保（抵押、质押）合同	是□　签订时间： 否□
17. 担保人、担保物	担保人： 担保物：
18. 是否最高额担保（抵押、质押）	是□　担保债权的确定时间： 担保额度： 否□
19. 是否办理抵押、质押登记	是□　正式登记□ 预告登记□ 否□
20. 是否签订保证合同	是□　签订时间：　　保证人：　　主要内容： 否□
21. 保证方式	一般保证□ 连带责任保证□
22. 其他担保方式	是□　形式： 否□
23. 请求承担责任的依据	合同约定： 法律规定：

24. 其他需要说明的内容（可另附页）	
25. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：

日期：

民事答辩状

（买卖合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
答辩事项 **（对原告诉讼请求的确认或者异议）**	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对给付价款的诉请有无异议	无□ 有□　异议内容：
2. 对迟延给付价款的利息（违约金）有无异议	无□ 有□　异议内容：
3. 对要求继续履行或是解除合同有无异议	无□ 有□　异议内容：
4. 对赔偿因违约所受的损失有无异议	无□ 有□　异议内容：
5. 对就标的物的瑕疵承担责任有无异议	无□ 有□　异议内容：
6. 对担保权利的诉请有无异议	无□ 有□　异议内容：
7. 对实现债权的费用有无异议	无□ 有□　异议内容：
8. 对其他请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
9. 对标的总额有无异议	无□ 有□　异议内容：
事实与理由 **（对案件事实的确认或者异议）**	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	

1. 对合同签订情况（名称、编号、签订时间、地点）有无异议	无□ 有□　事实与理由：
2. 对合同主体有无异议	无□ 有□　事实与理由：
3. 对标的物情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
4. 对合同约定的价格及支付方式有无异议	无□ 有□　事实与理由：
5. 对合同约定的交货时间、地点、方式、风险承担、安装、调试、验收有无异议	无□ 有□　事实与理由：
6. 对合同约定的质量标准及检验方式、质量异议期限有无异议	无□ 有□　事实与理由：
7. 对合同约定的违约金（定金）有无异议	无□ 有□　事实与理由：
8. 对价款支付及标的物交付情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
9. 对是否存在迟延履行有无异议	无□ 有□　事实与理由：
10. 对是否催促过履行有无异议	无□ 有□　事实与理由：
11. 对买卖合同标的物有无质量争议有无异议	无□ 有□　事实与理由：
12. 对标的物质量规格或履行方式是否存在不符合约定的情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
13. 对是否曾就标的物质量问题进行协商有无异议	无□ 有□　事实与理由：
14. 对是否通知解除合同有无异议	无□ 有□　事实与理由：
15. 对应当支付的利息、违约金、赔偿金有无异议	无□ 有□　事实与理由：

16. 对是否签订物的担保合同有无异议	无□ 有□　事实与理由：
17. 对担保人、担保物有无异议	无□ 有□　事实与理由：
18. 对最高额抵押担保有无异议	无□ 有□　事实与理由：
19. 对是否办理抵押 / 质押登记有无异议	无□ 有□　事实与理由：
20. 对是否签订保证合同有无异议	无□ 有□　事实与理由：
21. 对保证方式有无异议	无□ 有□　事实与理由：
22. 对其他担保方式有无异议	无□ 有□　事实与理由：
23. 有无其他免责 / 减责事由	无□ 有□　事实与理由：
24. 答辩依据	合同约定： 法律规定：
25. 其他需要说明的内容（可另附页）	
26. 证据清单（可另附页）	

对纠纷解决方式的意愿

是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□

是否了解先行调解解决纠纷的好处	4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：

日期：

实例

民事起诉状

（买卖合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称：南通 ×× 混凝土有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：南通市通州区川 ×× 镇 ×× 号 注册地 / 登记地：南通市通州区 ×× 镇 ×× 号 法定代表人 / 负责人：陈 ××　　职务：执行董事 联系电话：××××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司 ☑　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有 ☑（控股 ☑　参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有 ☑ 姓名：袁 ×× 单位：江苏 ×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权□　特别授权 ☑ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称：上海 ×× 集团建筑工程有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：上海市宝山区 ×× 路 ×× 幢 ×× 号 注册地 / 登记地：上海市宝山区 ×× 路 ×× 幢 ×× 号 法定代表人 / 负责人：黄 ××　　职务：执行董事 联系电话：×××××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司 ☑　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有 ☑（控股□参股 ☑）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码：

第三人 （法人、非法人组织）	类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求 **（原告为卖方时，填写第 1 项、第 2 项；原告为买方时，填写第 3 项、第 4 项；第 5 项至第 10 项为共同填写项）**	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 给付价款（元）	2395801.28 元（人民币，下同；如外币需特别注明）
2. 迟延给付价款的利息（违约金）	以 2395801.28 元为基数，自 2020 年 6 月 8 日起按照年利率 6% 标准计算； 是否请求支付至实际清偿之日止：是 ☑　否□
3. 赔偿因卖方违约所受的损失	支付赔偿金　　元 违约类型：迟延履行□　不履行□　其他□ 具体情形： 损失计算依据：
4. 是否对标的物的瑕疵承担责任	是□　修理□　重作□　更换□　退货□　减少价款或者报酬□ 其他□： 否□
5. 要求继续履行或者解除合同	继续履行□　日内履行完毕付款□　供货□　义务 判令解除买卖合同 ☑ 确认买卖合同已于　　年　　月　　日解除□
6. 是否主张担保权利	是□　内容： 否 ☑
7. 是否主张实现债权的费用	是 ☑　费用明细：律师费 100000 元 否□
8. 是否主张诉讼费用	是 ☑ 否□
9. 其他请求	
10. 标的总额	2558026.47（暂计至 2020 年 11 月 16 日起诉时）
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　　合同条款及内容： 无 ☑

2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否 ☑ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
原被告于2019年9月16日签订《南通××项目商品混凝土买卖合同》，约定被告向原告购买GB×××混凝土××××吨，每月最后一日根据实际使用数量结账。质量异议期为收货后15日。原告已经向被告交付金额为9345801.28元的混凝土，被告仅支付价款6950000元，尚欠2395801.28元。	
1. 合同的签订情况（名称、编号、签订时间、地点等；如无书面合同，请注明“无书面合同”）	2019年9月16日签订《南通××项目商品混凝土买卖合同》
2. 合同主体	出卖人（卖方）：南通××混凝土有限公司 买受人（买方）：上海××集团建筑工程有限公司
3. 买卖标的物情况（标的物名称、规格、质量、数量等）	GB×××混凝土××××吨
4. 合同约定的价格及支付方式	单价　　元；总价　　元； 以现金 ☑　转账 ☑　票据□（写明票据类型）　其他□　方式 一次性□　分期 ☑　支付 分期方式：每月最后一日根据实际使用数量结账
5. 合同约定的交货时间、地点、方式、风险承担、安装、调试、验收	由卖方负责将混凝土运送至指定交付地点
6. 合同约定的质量标准及检验方式、质量异议期限	混凝土应符合GB×××标准，质量异议期为收货后15日
7. 合同约定的违约金（定金）	定金□　　元（合同条款：第　　条） 违约金□　　元（合同条款：第　　条） 迟延履行违约金 ☑　银行同期活期存款利率　%/日（合同条款：第六条）
8. 价款支付及标的物交付情况	支付价款：6950000元，逾期付款　　元，逾期未付款2395801.28元 交付标的物：已交付金额为9345801.28元的混凝土；逾期交付　　件，逾期未交付　　件
9. 是否存在迟延履行	是 ☑　迟延时间：　　逾期付款 ☑　逾期交货□ 否□

10. 是否催促过履行	是 ☑ 催促情况：2020 年 3 月 24 日、2020 年 5 月 13 日，先后通过发送催款函件方式进行了催促 否 ☐
11. 买卖合同标的物有无质量争议	有 ☐ 具体情况： 无 ☑
12. 标的物质量规格或履行方式是否存在不符合约定的情况	是 ☐ 具体情况： 否 ☑
13. 是否曾就标的物质量问题进行协商	是 ☐ 具体情况： 否 ☑
14. 是否通知解除合同	是 ☐ 具体情况： 否 ☑
15. 被告应当支付的利息、违约金、赔偿金	利息 ☑ 62225.19 元 违约金 ☐ 元 赔偿金 ☐ 元 共计 62225.19 元（暂计至 2020 年 11 月 16 日起诉时） 计算方式：利息：2395801.28 元 ×0.06/365×158 日 =62225.19 元
16. 是否签订物的担保（抵押、质押）合同	是 ☐ 签订时间： 否 ☑
17. 担保人、担保物	担保人： 担保物：
18. 是否最高额担保（抵押、质押）	是 ☐ 担保债权的确定时间： 担保额度： 否 ☑
19. 是否办理抵押、质押登记	是 ☐ 正式登记 ☐ 预告登记 ☐ 否 ☑
20. 是否签订保证合同	是 ☐ 签订时间： 保证人： 主要内容： 否 ☑
21. 保证方式	一般保证 ☐ 连带责任保证 ☐
22. 其他担保方式	是 ☐ 形式： 签订时间： 否 ☑
23. 请求承担责任的依据	合同约定：《南通 ×× 项目商品混凝土买卖合同》第六条 法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条、第五百六十六条、第六百二十六条、第六百二十八条

24. 其他需要说明的内容（可另附页）	
25. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：陈 ×× 南通 ×× 混凝土有限公司

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

民事答辩状

（买卖合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	（2023）沪 × 民初 × 号	案由	买卖合同纠纷

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
答辩人 （法人、非法人组织）	名称：上海 ×× 集团建筑工程有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：上海市宝山区 ×× 路 ×× 幢 ×× 号 注册地 / 登记地：上海市宝山区 ×× 路 ×× 幢 ×× 号 法定代表人 / 负责人：黄 ××　　职务：执行董事 联系电话：××××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司 ☑　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有 ☑（控股□　参股 ☑）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有 ☑ 姓名：王 ×× 单位：上海 ×× 集团建筑工程有限公司　　职务：员工 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权 ☑　特别授权 □ _____ 无 □
答辩事项 **（对原告诉讼请求的确认或者异议）**	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对给付价款的诉请有无异议	无 □ 有 ☑　异议内容：案涉工程至今尚未结束，原告诉请要求被告支付全部合同款项的要求无合同依据，也没有法律依据。
2. 对迟延给付价款的利息（违约金）有无异议	无 □ 有 ☑　异议内容：原告诉请按照年利率 6% 的标准支付逾期付款利息的标准过高，根据双方的合同约定，应当以中国人民银行同期活期存款利率来计算，原告的诉请有违双方当事人的意思表示。
3. 对要求继续履行或是解除合同有无异议	无 □ 有 ☑　异议内容：被告已经支付了全部货款的 74.36%，基本履行了合同义务，且剩余的 526641.02 元也准备马上支付，不属于合同法规定的迟延履行主要给付义务，亦不属于根本违约，不符合合同解除的条件。
4. 对赔偿因违约所受的损失有无异议	无 □ 有 ☑　异议内容：原告诉请按照年利率 6% 的标准支付逾期付款利息的标准过高，根据双方的合同约定，应当以中国人民银行同期活期存款利率来计算。
5. 对就标的物的瑕疵承担责任有无异议	无 □ 有 □　异议内容：
6. 对担保权利的诉请有无异议	无 □ 有 □　异议内容：
7. 对实现债权的费用有无异议	无 □ 有 ☑　异议内容：原告无证据证明其实际支付了 100000 元律师费，该主张无事实依据。
8. 对其他请求有无异议	无 □ 有 □　异议内容：
9. 对标的总额有无异议	无 □ 有 ☑　异议内容：同意支付原告 526641.02 元，不同意原告的其余诉讼请求。

事实与理由 （对案件事实的确认或者异议）	
被告已经向原告支付了相应的货款，且未迟延履行付款义务，合同尚在履行期限内，不构成违约，且原告主张的逾期利率过高，不符合合同约定。	
1. 对合同签订情况（名称、编号、签订时间、地点）有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
2. 对合同主体有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
3. 对标的物情况有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
4. 对合同约定的价格及支付方式有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
5. 对合同约定的交货时间、地点、方式、风险承担、安装、调试、验收有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
6. 对合同约定的质量标准及检验方式、质量异议期限有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
7. 对合同约定的违约金（定金）有无异议	无☐ 有 ☑　事实与理由：被告已经向原告支付了相应的货款，并未构成违约
8. 对价款支付及标的物交付情况有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
9. 对是否存在迟延履行有无异议	无☐ 有 ☑　事实与理由：被告未迟延履行支付价款义务。
10. 对是否催促过履行有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
11. 对买卖合同标的物有无质量争议有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
12. 对标的物质量规格或履行方式是否存在不符合约定的情况有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
13. 对是否曾就标的物质量问题进行协商有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：

14. 对是否通知解除合同有无异议	无 ☑ 有□　事实与理由：
15. 对应当支付的利息、违约金、赔偿金有无异议	无□ 有 ☑　事实与理由：合同尚在履行期限内，被告不构成违约；且原告主张的逾期利率过高，不符合合同约定。
16. 对是否签订物的担保合同有无异议	无□ 有□　事实与理由：
17. 对担保人、担保物有无异议	无□ 有□　事实与理由：
18. 对最高额抵押担保有无异议	无□ 有□　事实与理由：
19. 对是否办理抵押 / 质押登记有无异议	无□ 有□　事实与理由：
20. 对是否签订保证合同有无异议	无□ 有□　事实与理由：
21. 对保证方式有无异议	无□ 有□　事实与理由：
22. 对其他担保方式有无异议	无□ 有□　事实与理由：
23. 有无其他免责 / 减责事由	无□ 有□　事实与理由：
24. 答辩依据	合同约定：《南通 ×× 项目商品混凝土买卖合同》第四条、第九条 法律规定：《中华人民共和国民法典》第四百六十五条
25. 其他需要说明的内容（可另附页）	
26. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□

是否了解先行调解解决纠纷的好处	3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：黄 ×× 上海 ×× 集团建筑工程有限公司

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

民事起诉状

（房屋买卖合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 确定房屋买卖合同关系	无此问题□ 有此问题□ 主张确认合同无效□　主张确认合同未成立□ 主张解除□　主张撤销□　主张继续履行□ 主张订立正式房屋买卖合同□ 具体主张：_____（例：确认合同无效 / 继续履行 / 解除合同 / 撤销合同 / 否定某约定合同效力 / 要求订立本约）
2. 支付或返还购房款	无此问题□ 有此问题□ 具体主张：主张返还首付款□ / 定金□ / 已付款□ 主张支付欠付房款□ 主张支付违约金□或利息□ 主张赔偿损失□ 金额及明细：
3. 交付或返还房屋	无此问题□ 有此问题□ 主张交付房屋：是□ / 否□ 主张返还房屋：是□ / 否□ 主张支付逾期交房违约金：是□ / 否□

4. 办理房屋登记手续	无此问题□ 有此问题□ 主张协助办理不动产登记：是□ / 否□ 主张支付逾期办证违约金：是□ / 否□
5. 返还或承担中介服务费	无此问题□ 有此问题□ 主张返还中介服务费：是□ / 否□ 主张被告承担中介服务费：是□ / 否□ 金额及明细：
6. 房屋质量损害赔偿	无此问题□ 有此问题□ 主张被告予以维修：是□ / 否□ 主张被告承担原告垫付的维修费：是□ / 否□ 金额及明细：
7. 解除担保贷款（按揭）合同	无此问题□ 有此问题□　　具体要求：
8. 鉴定及其他实现债权的费用	无此问题□ 有此问题□ 请求委托鉴定：是□ / 否□ 费用明细：
9. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
10. 其他请求	
11. 标的总额	

约定管辖和诉前保全

1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无□
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）

事实与理由

（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 涉及房屋买卖合同关系的基本情况	合同订立时间： 房屋性质：商品房□　经济适用房□　自建房□　其他： 房屋位置：　　房屋面积： 房屋单价：　　总价： 房屋是否首次出售：是□　否□ 是否为预售房：是□　否□ 预售合同是否登记备案：是□ / 否□ 是否网签：是□ / 否□ 是否预告登记：是□ / 否□ 订立的合同性质：本约□ / 预约□ 是否已向被告发出解除 / 撤销合同的通知：是□（通知到达对方时间）否□ 解除 / 撤销事由：
2. 购房款支付情况	支付方式：按揭贷款□　支付现金□　以房抵债□ 其他： 已支付 / 欠付购房款数额： 是否已支付定金：是□（定金数额_____）/ 否□ 是否包含精装修：是□ / 否□ 合同有关购房款支付的约定： 其他事由：
3. 房屋交付情况	是否已经实际交付：是□ / 否□ 是否存在房屋面积差：是□ / 否□ 是否包含车位或车库：是□ / 否□ 合同约定的交房时间：
4. 房屋登记手续办理情况	是否已经取得首次登记：是□ / 否□ 是否办理不动产转移登记手续：是□ / 否□ 是否约定逾期办证违约金： 具体计算标准：
5. 中介服务费情况	应返还□ / 承担□　中介服务费的事由
6. 质量损害赔偿相关情况	属于严重影响正常居住使用的质量问题□ 属于可修复的质量问题□ 是否还在质保期内：是□　否□ 是否存在修复行为：是□　否□ 是否通知维修：是□　否□ 赔偿数额：
7. 是否签订担保贷款（按揭）合同	是□　具体情况： 否□
8. 申请鉴定及其他实现债权费用的事实	是□　具体情况： 否□

9. 请求依据	合同约定： 法律规定：
10. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：

日期：

民事答辩状

（房屋买卖合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

答辩事项

（对原告诉讼请求的确认或者异议）

（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 对房屋买卖合同关系诉请的确认或异议	无□ 有□　异议内容：
2. 对购房款诉请的确认或异议	无□ 有□　异议内容：
3. 对交付房屋诉请的确认或异议	无□ 有□　异议内容：
4. 对办理房屋登记手续诉请的确认或异议	无□ 有□　异议内容：
5. 对中介服务费诉请的确认或异议	无□ 有□　异议内容：
6. 对质量损害赔偿诉请的确认或异议	无□ 有□　异议内容：
7. 对解除担保贷款（按揭）合同诉请的确认或异议	无□ 有□　异议内容：
8. 对鉴定费及其他实现债权费用诉请的确认或异议	无□ 有□　异议内容：
9. 对诉讼费负担有无异议	无□ 有□　异议内容：
10. 对其他请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
11. 对标的总额有无异议	无□ 有□　异议内容：

事实与理由 （对案件事实的确认或者异议）	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对房屋买卖合同订立情况（预约还是本约、签订时间、是否有格式条款等）有无异议	无□ 有□　事实与理由：
2. 对购房款支付情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
3. 对房屋交付情况（交付时间、交付标准）有无异议	无□ 有□　事实与理由：
4. 对房屋登记手续办理情况（预告登记、首次登记、转移登记）有无异议	无□ 有□　事实与理由：
5. 对中介服务费承担等情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
6. 对房屋质量有无异议	无□ 有□　事实与理由：
7. 对担保（按揭）解除有无异议	无□ 有□　事实与理由：
8. 有无其他免责 / 减责事由	无□ 有□　事实与理由：
9. 其他需要说明的内容（可另附页）	
10. 答辩依据	合同约定： 法律规定：
11. 证据清单（可另附页）	（买卖合同、转账凭证、房屋交付签收单等）

对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：

日期：

实例

民事起诉状

（房屋买卖合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

原告 （自然人）	姓名：傅 ×× 性别：男 ☑ 女☐ 出生日期：1946 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：自由职业　　职务：无 联系电话：×××××××××××× 住所地（户籍所在地）：×× 省 ×× 县 ×× 街道 ×× 小区 ××× 号 经常居住地：同上 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司☐ 股份有限公司☐ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐ / 参股☐） 民营☐ 其他_____

委托诉讼代理人	有 ☑ 姓名：傅 × 玲，系傅 × × 女儿 单位：自由职业　　职务：无 联系电话：× × × × × × × × × × × 代理权限：一般授权 ☑　特别授权 □ _____ 无 □
被告 （自然人）	姓名： 性别：男 □　女 □ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称：× × 房地产开发有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：× × 省 × × 县 × × 路 × × 号 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：钟 × ×　　职务：总经理 统一社会信用代码：× × × × × × × × × × × × × × × × × × × 联系电话：× × × × × × × × × × × 类型：有限责任公司 ☑　股份有限公司 □　上市公司 □ 其他企业法人 □　事业单位 □　社会团体 □　基金会 □ 社会服务机构 □　机关法人 □　农村集体经济组织法人 □ 城镇农村的合作经济组织法人 □　基层群众性自治组织法人 □ 个人独资企业 □　合伙企业 □　不具有法人资格的专业服务机构 □ 所有制性质：国有 □（控股 □ / 参股 □）　民营 ☑　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男 □　女 □ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求	
1. 解除原、被告双方签订的商品房买卖合同； 2. 判令被告返还原告购房款 1352668.56 元并承担利息损失（利息自付款之日起按年利率 6% 计算至实际返还之日止）； 3. 判令被告赔偿原告损失 93600 元。	
1. 确定房屋买卖合同关系	无此问题□ 有此问题 ☑ 主张确认合同无效□　主张确认合同未成立□ 主张解除 ☑　主张撤销□　主张继续履行□ 主张订立正式房屋买卖合同□ 具体主张：解除原、被告双方签订的商品房买卖合同
2. 支付或返还购房款	无此问题□ 有此问题 ☑ 具体主张：主张返还　首付款□ / 定金□ / 已付款 ☑ 主张支付欠付房款□ 主张支付违约金□或利息□ 主张赔偿损失 ☑ 金额及明细：购房款 1325843 元，税费 18245.56 元，不动产登记费 80 元，装修费用 8500 元。
3. 交付或返还房屋	无此问题 ☑ 有此问题□ 主张交付房屋：是□ / 否□ 主张返还房屋：是□ / 否□ 主张支付逾期交房违约金：是□ / 否□

4. 办理房屋登记手续	无此问题 ☑ 有此问题☐ 主张协助办理不动产登记：是☐ / 否☐ 主张支付逾期办证违约金：是☐ / 否☐
5. 返还或承担中介服务费	无此问题 ☑ 有此问题☐ 主张返还中介服务费：是☐ / 否☐ 主张被告承担中介服务费：是☐ / 否☐ 金额及明细：
6. 房屋质量损害赔偿	无此问题 ☑ 有此问题☐ 是否主张被告予以维修：是☐ / 否☐ 是否主张被告承担原告垫付的维修费：是☐ / 否☐ 金额及明细：
7. 解除担保贷款（按揭）合同	无此问题 ☑ 有此问题☐　具体要求：
8. 鉴定及其他实现债权的费用	无此问题 ☑ 有此问题☐ 请求委托鉴定：是☐ / 否☐ 费用明细：
9. 是否主张诉讼费用	是 ☑ 否☐
10. 其他请求	要求 ×× 房地产开发有限公司承担承诺补偿的损失 93600 元
11. 标的总额	1446268.56 元
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有☐　合同条款及内容： 无 ☑
2. 是否已经诉前保全	是☐　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否 ☑ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
双方签订商品房买卖合同，傅 ×× 依约支付购房款且房屋已交付，现 ×× 房地产开发有限公司不能兑现承诺的学区，故商品房买卖合同应予解除，×× 房地产开发有限公司应返还购房款并赔偿损失。	

1. 涉及房屋买卖合同关系的基本情况	合同订立时间：2022 年 7 月 1 日 房屋性质：商品房 ☑　经济适用房□　自建房□　其他： 房屋位置：×× 县 ×× 公馆第 1 幢 2 单元 802 室 房屋面积：建筑面积 102.54 平方米 房屋单价：每平方米 12930 元　　总价：1325843 元 房屋是否首次出售：是 ☑　否□ 是否为预售房：是□　否 ☑ 预售合同是否登记备案：是□ / 否□ 是否网签：是 ☑/ 否□ 是否预告登记：是□ / 否□ 订立的合同性质：本约 ☑/ 预约□ 是否已向被告发出解除 / 撤销合同的通知：是□　否 ☑ 解除 / 撤销事由：购房时，×× 房地产开发有限公司承诺傅 ×× 的外孙可以于 2023 年 9 月份就读 ×× 县实验小学，傅 ×× 为了外孙能享有优质的教学环境，故购买 ×× 房地产开发有限公司的房产。现傅 ×× 外孙至今未能就读于 ×× 县实验小学，且整个小学阶段均无法入学，并错过通过别的途径入读实验小学的机会。傅 ×× 基于 ×× 房地产开发有限公司的虚假广告及虚假承诺购买了房产，而驱使傅 ×× 购房的主要因素即学区问题却无法满足。
2. 购房款支付情况	支付方式：按揭贷款□　支付现金 ☑　以房抵债□　其他： 已支付 / 欠付购房款数额：已付 1325843 元 是否已支付定金：是 ☑ （定金数额 10 万元）/ 否□ 是否包含精装修：是□ / 否 ☑ 合同有关购房款支付的约定： 其他事由：
3. 房屋交付情况	是否已经实际交付：是 ☑/ 否□ 是否存在房屋面积差：是□ / 否 ☑ 是否包含车位或车库：是□ / 否 ☑ 合同约定的交房时间：
4. 房屋登记手续办理情况	是否已经取得首次登记：是 ☑/ 否□ 是否办理不动产转移登记手续：是 ☑/ 否□ 是否约定逾期办证违约金： 具体计算标准：
5. 中介服务费情况	应返还□ / 承担□　中介服务费的事由
6. 质量损害赔偿相关情况	属于严重影响正常居住使用的质量问题□ 属于可修复的质量问题□ 是否还在质保期内：是□　否□ 是否存在修复行为：是□　否□ 是否通知维修：是□　否□ 赔偿数额：

7. 是否签订担保贷款（按揭）合同	是□　具体情况： 否 ☑
8. 申请鉴定及其他实现债权费用的事实	是□　具体情况： 否□
9. 请求依据	合同约定： 法律规定：《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条
10. 证据清单（可另附页）	1. 定金合同一份，以证明傅 ×× 预定案涉房屋并支付定金 10 万元。 2. 优化装修协议书、户型图和收款收据一份，以证明傅 ×× 支付了 8500 元优化装修费用。 3. 商品房买卖合同一份，以证明双方于 2022 年 7 月 1 日签订商品房买卖合同的事实。 4. 增值税普通发票、税收缴款书（契税）、不动产登记费用票据各一份，以证明傅 ×× 为购买房屋支付除合同房款以外的税费。 5. 不动产权证书，以证明房屋的登记情况。 6.2022 年 7 月 28 日在售楼中心傅 ×× 与 ×× 房地产开发有限公司工作人员的现场录音、现场宣传照片、×× 县市场监管局举报投诉转办单各一份，以证明 ×× 房地产开发有限公司曾承诺可以在 2023 年 9 月 1 日前入读实验小学。
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□

是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：傅 ××

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

民事答辩状

（房屋买卖合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	（2024）冀 ×××× 民初 ××× 号	案由	房屋买卖合同纠纷

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
答辩人 （法人、非法人组织）	名称：×× 房地产开发有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 县 ×× 路 ×× 号 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：钟 ××　　职务：总经理 联系电话：×××××××××××× 类型：有限责任公司 ☑　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□）　民营 ☑　其他_____

委托诉讼代理人	有 ☑ 姓名：诸葛 ××、李 ×× 单位：××× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权 ☑　特别授权 □ _____ 无 □
答辩事项 **（对原告诉讼请求的确认或者异议）**	
傅 ×× 的诉讼请求无事实和法律依据，应予驳回。	
1. 对房屋买卖合同关系诉请的确认或异议	无 □ 有 ☑　异议内容：傅 ×× 解除商品房买卖合同的理由不成立
2. 对购房款诉请的确认或异议	无 □ 有 ☑　异议内容：由法院依法认定
3. 对交付房屋诉请的确认或异议	无 ☑ 有 □　异议内容：
4. 对办理房屋登记手续诉请的确认或异议	无 ☑ 有 □　异议内容：
5. 对中介服务费诉请的确认和异议	无 □ 有 □　异议内容：
6. 对质量损害赔偿诉请的确认或异议	无 □ 有 □　异议内容：
7. 对解除担保贷款（按揭）合同诉请的确认或异议	无 □ 有 □　异议内容：
8. 对鉴定费及其他实现债权费用诉请的确认或异议	无 □ 有 □　异议内容：
9. 对诉讼费负担有无异议	无 □ 有 ☑　异议内容：诉讼费由傅 ×× 负担
10. 对其他请求有无异议	无 □ 有 ☑　异议内容：公司愿意补偿 93600 元的前提是不退房，如退房不存在补偿
11. 对标的总额有无异议	无 □ 有 ☑　异议内容：公司不应返还购房款并赔偿损失
事实与理由 **（对案件事实的确认或者异议）**	
×× 房地产开发有限公司不存在虚假承诺，傅 ×× 解除商品房买卖合同的理由不成立	

1. 对房屋买卖合同订立情况（预约还是本约、签订时间、是否有格式条款等）有无异议	无□ 有 ☑ 事实与理由：曾许诺学区是事实，但并非虚假宣传，是因为政策原因才没能落实，且学区问题并非合同条款约定内容，傅 ×× 不能以此为由来解除合同
2. 对购房款支付情况有无异议	无□ 有 ☑ 事实与理由：相应购房款并非原告诉称的 1352668.56 元，具体以合同和发票为准
3. 对房屋交付情况（交付时间、交付标准）有无异议	无 ☑ 有□ 事实与理由：
4. 对房屋登记手续办理情况（预告登记、首次登记、转移登记）有无异议	无 ☑ 有□ 事实与理由：
5. 对中介服务费承担等情况有无异议	无□ 有□ 事实与理由：
6. 对房屋质量有无异议	无□ 有□ 事实与理由：
7. 对担保（按揭）解除有无异议	无□ 有□ 事实与理由：
8. 有无其他免责 / 减责事由	无 ☑ 有□ 事实与理由：
9. 其他需要说明的内容（可另附页）	
10. 答辩依据	合同约定： 法律规定：《中华人民共和国民法典》第四百七十三条
11. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□ 不了解□

是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：钟 ×× ×× 房地产开发有限公司

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

民事起诉状

（金融借款合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码：

第三人 （法人、非法人组织）	类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 本金	截至　　年　　月　　日止，尚欠本金　　元（人民币，下同；如外币需特别注明）
2. 利息（期内利息、复利、罚息）	截至　　年　　月　　日止，欠利息　　元、期内利息　　元、复利　　元、罚息（违约金）　　元；计算方式： 是否请求支付至实际清偿之日止：是□　否□
3. 是否要求提前还款或解除合同	是□　提前还款（加速到期）□ / 解除合同□ 否□
4. 是否主张担保权利	是□　内容： 否□
5. 是否主张实现债权的费用	是□　明细： 否□
6. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
7. 其他请求	
8. 标的总额	
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无□
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）

事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 合同签订情况（名称、编号、签订时间、地点等）	
2. 合同主体	贷款人： 借款人：
3. 借款金额	约定： 实际发放：
4. 借款期限	是否到期：是□　否□ 约定期限：　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日止
5. 借款利率	利率□　%/ 年（季 / 月）（合同条款：第　　条） 逾期上浮□　%/ 年（合同条款：第　　条） 复利□（合同条款：第　　条） 罚息（违约金）□　%/ 年（合同条款：第　　条）
6. 借款提供时间	年　　月　　日，　　元。
7. 还款方式	等额本息□ 等额本金□ 到期一次性还本付息□ 按月计息、到期一次性还本□ 按季计息、到期一次性还本□ 按年计息、到期一次性还本□ 其他□
8. 还款情况	已还本金：　　元 已还利息：　　元，还息至　　年　　月　　日
9. 是否存在逾期还款	是□　逾期时间：　　至今已逾期 否□
10. 是否签订物的担保（抵押、质押）合同	是□　签订时间： 否□
11. 担保人、担保物	担保人： 担保物：

12. 是否最高额担保（抵押、质押）	是□ 否□ 担保债权的确定时间： 担保额度：
13. 是否办理抵押、质押登记	是□　正式登记□ 　　预告登记□ 否□
14. 是否签订保证合同 / 保函	是□　签订时间：　　保证人： 　　主要内容： 否□
15. 保证方式	一般保证□ 连带责任保证□
16. 其他担保方式	是□　形式：　　签订时间： 否□
17. 请求承担责任的依据	合同约定： 法律规定：
18. 其他需要说明的内容（可另附页）	
19. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□

是否了解先行调解解决纠纷的好处	5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：

日期：

民事答辩状

（金融借款合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
答辩事项 **（对原告诉讼请求的确认或者异议）**	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对本金有无异议	无□ 有□　异议内容：
2. 对利息（期内利息、复利、罚息）有无异议	无□ 有□　异议内容：
3. 对提前还款或解除合同有无异议	无□ 有□　异议内容：
4. 对担保权利诉请有无异议	无□ 有□　异议内容：
5. 对实现债权的费用有无异议	无□ 有□　异议内容：
6. 对其他请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
7. 对标的总额有无异议	无□ 有□　异议内容：
事实与理由 **（对案件事实的确认或者异议）**	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对合同签订情况（名称、编号、签订时间、地点等）有无异议	无□ 有□　事实与理由：
2. 对合同主体有无异议	无□ 有□　事实与理由：

3. 对借款金额有无异议	无□ 有□　事实与理由：
4. 对借款期限有无异议	无□ 有□　事实与理由：
5. 对借款利率有无异议	无□ 有□　事实与理由：
6. 对借款发放时间有无异议	无□ 有□　事实与理由：
7. 对还款方式有无异议	无□ 有□　事实与理由：
8. 对还款情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
9. 对是否逾期还款有无异议	无□ 有□　事实与理由：
10. 对是否签订物的担保合同有无异议	无□ 有□　事实与理由：
11. 对担保人、担保物有无异议	无□ 有□　事实与理由：
12. 对最高额抵押担保有无异议	无□ 有□　事实与理由：
13. 对是否办理抵押 / 质押登记有无异议	无□ 有□　事实与理由：
14. 对是否签订保证合同 / 保函有无异议	无□ 有□　事实与理由：
15. 对保证方式有无异议	无□ 有□　事实与理由：
16. 对其他担保方式有无异议对	无□ 有□　事实与理由：
17. 有无其他免责 / 减责事由	无□ 有□　事实与理由：
18. 答辩依据	合同约定： 法律规定：
19. 其他需要说明的内容（可另附页）	无□ 有□　内容：
20. 证据清单（可另附页）	

对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：

日期：

实例

民事起诉状

（金融借款合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称：浙江 ××× 银行股份有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：安吉县 ××× 路 1 号 注册地 / 登记地：安吉县 ××× 路 1 号 法定代表人 / 负责人：马 ××　　职务：行长 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司□　股份有限公司 ☑　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有 ☑（控股 ☑　参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有 ☑ 姓名：李 ×× 单位：浙江 ××× 银行股份有限公司　　职务：职员 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权 ☑　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名：沈 ×× 性别：男□　女 ☑ 出生日期：1955 年 5 月 25 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无 联系电话：×××××××××××× 住所地（户籍所在地）：浙江省安吉县 经常居住地：浙江省安吉县 ×× 街道 ×× 社区 × 号 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
被告 （法人、非法人组织）	名称：安吉 ×× 公司 住所地（主要办事机构所在地）：浙江省安吉县 ×× 街道 ×× 号 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：杨 ××　　职务：总经理 联系电话：×××××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司 ☑　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营 ☑　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码：

第三人 （法人、非法人组织）	类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 本金	截至 2023 年 2 月 10 日止，尚欠本金 590065.94 元（人民币，下同）
2. 利息（期内复利、复利、罚息）	截至 2023 年 2 月 10 日止，欠利息 46261.85 元、期内利息　　元、复利 678.52 元、罚息（违约金）31183.33 元； 是否请求支付至实际清偿之日止：是 ☑　否□
3. 是否要求提前还款或解除合同	是□　提前还款（加速到期）□ / 解除合同□ 否 ☑
4. 是否主张担保权利	是 ☑　内容：（写明担保人、担保范围、担保金额、担保类型等） 沈 ×× 履行保证责任归还担保本金 590065.94 元及利息、罚息、复息（暂计至 2023 年 2 月 10 日为 46261.85 元，自 2023 年 2 月 11 日起以未还本金为基数按年利率 6% 加收 50% 计收罚息，对欠付利息按罚息利率计收复息，至款清之日止） 否□
5. 是否主张实现债权的费用	是 ☑　费用明细：律师费、财产保全费（以实际发生为准） 否□
6. 是否主张诉讼费用	是 ☑ 否□
7. 其他请求	本案诉讼费用由被告承担。
8. 标的总额	636327.79 元（暂计至 2023 年 2 月 10 日）
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有 ☑　合同条款及内容：第 15 条，发生争议由被告所在地人民法院管辖 无□
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否 ☑ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）

事实与理由	
2019 年 7 月 16 日，各方在原告所在地签订《流动资金循环借款合同》约定原告向借款人提供最高融资限额 1000000 元整。自 2019 年 7 月 16 日起至 2022 年 7 月 15 日止。同日，沈 ×× 出具《保证函》一份，承诺保证期间为两年，保证担保范围为贷款本金、利息（包括罚息、复息）以及实现债权的费用等。原告于 2021 年 8 月 18 日发放贷款 200000 元，2021 年 11 月 12 日，发放贷款 400000 元，共计发放贷款 600000 元。贷款到期后，借款人一直未能偿还。	
1. 合同签订情况（名称、编号、签订时间、地点等）	2019 年 7 月 16 日，在原告所在地签订《流动资金循环借款合同》
2. 合同主体	贷款人：安吉 ×× 银行 ×× 支行 借款人：安吉 ×× 公司
3. 借款金额	约定：最高融资限额 1000000 元整 实际发放：600000 元
4. 借款期限	是否到期：是 ☑　否☐ 约定期限：2019 年 7 月 16 日起至 2022 年 7 月 15 日止
5. 借款利率	利率 ☑　6 %/ 年（季 / 月）(合同条款：第 3 条） 逾期上浮 ☑　9%/ 年（合同条款：第 8 条） 复利☐ （合同条款：第　条） 罚息（违约金）☑　9 %/ 年（合同条款：第 8 条）
6. 借款提供时间	2021 年 8 月 18 日，发放 200000 元 2021 年 11 月 12 日，发放 400000 元
7. 还款方式	等额本息☐ 等额本金☐ 到期一次性还本付息☐ 按月计息、到期一次性还本 ☑ 按季计息、到期一次性还本☐ 按年计息、到期一次性还本☐ 其他☐
8. 还款情况	已还本金：0 元 已还利息：0 元，还息至　　年　　月　　日
9. 是否存在逾期还款	是 ☑　逾期时间：2022 年 7 月 16 日至起诉时已逾期 209 天 否☐
10. 是否签订物的担保（抵押、质押）合同	是☐　签订时间： 否 ☑
11. 担保人、担保物	担保人： 担保物：

12. 是否最高额担保（抵押、质押）	是□ 否 ☑ 担保债权的确定时间： 担保额度：
13. 是否办理抵押、质押登记	是□　正式登记□ 　　预告登记□ 否 ☑
14. 是否签订保证合同 / 保函	是 ☑　签订时间：2019 年 7 月 16 日　　保证人：沈 × × 　　主要内容：沈 × × 出具《保证函》一份，具体内容为（保证范围、保证期间等）：保证期间为两年，保证担保范围为贷款本金、利息（包括罚息、复息）以及实现债权的费用等 否□
15. 保证方式	一般保证□ 连带责任保证 ☑
16. 其他担保方式	是□　形式：　　签订时间： 否 ☑
17. 请求承担责任的依据	合同约定：《流动资金循环借款合同》第 3 条、第 8 条等，《保证函》 法律规定：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百零五条、第二百零六条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条
18. 其他需要说明的内容（可另附页）	截至 2023 年 2 月 10 日，安吉长丰公司尚欠原告本金 591666.36 元、利息 14400 元、罚息 31183.33 元、利息的复息 678.52 元。此后，安吉长丰公司曾于 2023 年 6 月 30 日归还本金 1600.42 元。
19. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□

是否了解先行调解解决纠纷的好处	3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：马 ×× 浙江 ××× 银行股份有限公司

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

民事答辩状

（金融借款合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	（2023）浙 ××× 民初 ××× 号	案由	金融借款合同纠纷

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名：沈 ×× 性别：男☐　女☑ 出生日期：1955 年 5 月 25 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无 联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：浙江省安吉县 经常居住地：浙江省安吉县 ×× 街道 ×× 社区 × 号 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司☐　股份有限公司☐　上市公司☐ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐　参股☐）　民营☐　其他_____

委托诉讼代理人	有 ☑ 姓名：杨 ×× 单位：浙江 ×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权 ☑　特别授权 □ _____ 无 □
答辩事项 **（对原告诉讼请求的确认或者异议）**	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对本金有无异议	无 □ 有 □　异议内容：
2. 对利息（期内利息、复利、罚息）有无异议	无 □ 有 ☑　异议内容：合同未约定复利，不应支付复利。
3. 对提前还款或解除合同有无异议	无 □ 有 □　异议内容：
4. 对担保权利诉请有无异议	无 □ 有 ☑　异议内容：一、被告对于贷款并不知情。二、被告不应承担罚息和复息，所签署的保证函中仅要求对利息承担保证责任，未提及需要对罚息、复息承担保证责任，且担保合同或者主合同他其实都是格式条款，银行未做醒目提示，也未明确说明担保范围。三、根据主合同的约定，未明确复利计算依据，故只能按照利息为基数来计算，不能把罚息作为计算基础。
5. 对实现债权的费用有无异议	无 □ 有 □　异议内容：
6. 对其他请求有无异议	无 □ 有 ☑　异议内容：诉讼费用由法院判决
7. 对标的总额有无异议	无 □ 有 ☑　异议内容：同对原告诉请担保权利的意见
事实与理由 **（对案件事实的确认或者异议）**	
被告对案涉贷款的发生并不知情，且根据保证函的约定，保证范围不包括罚息和复息。担保函是银行提供的格式条款，银行未做醒目提示，也未明确说明担保范围。根据主合同的约定，只能按照利息为基数来计算，不能把罚息作为计算基础。	
1. 对合同签订情况（名称、编号、签订时间、地点）有无异议	无 □ 有 ☑　事实与理由：答辩人不知情

2. 对合同主体有无异议	无☐ 有 ☑　事实与理由：答辩人不知情
3. 对借款金额有无异议	无☐ 有 ☑　事实与理由：答辩人不知情
4. 对借款期限有无异议	无☐ 有 ☑　事实与理由：答辩人不知情
5. 对借款利率有无异议	无☐ 有 ☑　事实与理由：答辩人不知情
6. 对借款发放时间有无异议	无☐ 有 ☑　事实与理由：答辩人不知情
7. 对还款方式有无异议	无☐ 有 ☑　事实与理由：答辩人不知情
8. 对还款情况有无异议	无☐ 有 ☑　事实与理由：答辩人不知情
9. 对是否逾期还款有无异议	无☐ 有 ☑　事实与理由：答辩人不知情
10. 对是否签订物的担保合同有无异议	无☐ 有☐　事实与理由：
11. 对担保人、担保物有无异议	无☐ 有☐　事实与理由：
12. 对最高额抵押担保有无异议	无☐ 有☐　事实与理由：
13. 对是否办理抵押 / 质押登记有无异议	无☐ 有☐　事实与理由：
14. 对是否签订保证合同 / 保函有无异议	无☐ 有 ☑　事实与理由：一、被告对于贷款并不知情。二、被告不应承担罚息和复息，所签署的保证函中仅要求对利息承担保证责任，未提及需要对罚息、复息承担保证责任，且担保合同或者主合同都是格式条款，银行未做醒目提示，也未明确说明担保范围。三、根据主合同的约定，未明确复息计算依据，故只能按照利息为基数来计算，不能把罚息作为计算基础。
15. 对保证方式有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
16. 对其他担保方式有无异议	无☐ 有☐　事实与理由：
17. 有无其他免责 / 减责事由	无☐ 有☐　内容：

18. 答辩依据	合同约定:《流动资金循环借款合同》《保证函》 法律规定:《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国合同法》第三十九条、第四十条、第二百零六条,《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条
19. 其他需要说明的内容（可另附页）	
20. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：沈 ××

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

民事起诉状

（民间借贷纠纷）

说明：

为了方便您参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 本金	截至　　年　　月　　日止，尚欠本金　　元（人民币，下同；如外币需特别注明）
2. 利息	截至　　年　　月　　日止，尚欠利息　　元； 计算方式： 是否请求支付至实际清偿之日止：是□　否□
3. 是否要求提前还款或解除合同	是□　提前还款（加速到期）□ / 解除合同□ 否□
4. 是否主张担保权利	是□　内容： 否□
5. 是否主张实现债权的费用	是□　明细： 否□
6. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
7. 其他请求	
8. 标的总额	
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　　合同条款及内容： 无□
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）

事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 合同签订情况（名称、编号、签订时间、地点等）	
2. 签订主体	出借人： 借款人：
3. 借款金额	约定： 实际提供： 提供方式：现金□　转账□　其他：
4. 借款期限	是否到期：是□　否□ 约定期限：　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日止
5. 借款利率	利率□　%/ 年（季 / 月）（合同条款：第　条）
6. 借款提供时间	年　　月　　日，　　元
7. 还款方式	到期一次性还本付息□ 按月计息、到期一次性还本□ 按季计息、到期一次性还本□ 按年计息、到期一次性还本□ 其他：_____
8. 还款情况	已还本金：　　元 已还利息：　　元，还息至　　年　　月　　日
9. 是否存在逾期还款	是□　逾期时间：　　至今已逾期 否□
10. 是否签订物的担保（抵押、质押）合同	是□　签订时间： 否□
11. 担保人、担保物	担保人： 担保物：
12. 是否最高额担保（抵押、质押）	是□ 否□ 担保债权的确定时间： 担保额度：

13. 是否办理抵押、质押登记	是□　正式登记□ 预告登记□ 否□
14. 是否签订保证合同	是□　签订时间：　　保证人： 主要内容： 保证方式：一般保证□　连带责任保证□ 否□
15. 其他担保方式	是□　形式：　签订时间： 否□
16. 其他需要说明的内容（可另附页）	
17. 请求依据	合同约定： 法律规定：
18. 证据清单（可另附页）	

对纠纷解决方式的意愿

是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□

是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：
日期：

民事答辩状

（民间借贷纠纷）

说明：

为了方便您参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
答辩事项 **（对原告诉讼请求的确认或者异议）**	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对本金有无异议	无□ 有□　异议内容：
2. 对利息有无异议	无□ 有□　异议内容：
3. 对提前还款或解除合同有无异议	无□ 有□　异议内容：
4. 对担保权利诉请有无异议	无□ 有□　异议内容：
5. 对实现债权的费用有无异议	无□ 有□　异议内容：
6. 对诉讼费负担有无异议	无□ 有□　异议内容：
7. 对其他请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
8. 对标的总额有无异议	无□ 有□　异议内容：
事实与理由 **（对案件事实的确认或者异议）**	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对合同签订情况（名称、编号、签订时间、地点等）有无异议	无□ 有□　事实与理由：

2. 对签订主体有无异议	无□ 有□　事实与理由：
3. 对借款金额有无异议	无□ 有□　事实与理由：
4. 对借款期限有无异议	无□ 有□　事实与理由：
5. 对借款利率有无异议	无□ 有□　事实与理由：
6. 对借款提供时间有无异议	无□ 有□　事实与理由：
7. 对还款方式有无异议	无□ 有□　事实与理由：
8. 对还款情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
9. 对是否逾期还款有无异议	无□ 有□　事实与理由：
10. 对是否签订物的担保合同有无异议	无□ 有□　事实与理由：
11. 对担保人、担保物有无异议	无□ 有□　事实与理由：
12. 对最高额担保（抵押、质押）有无异议	无□ 有□　事实与理由：
13. 对是否办理抵押/质押登记有无异议	无□ 有□　事实与理由：
14. 对是否签订保证合同有无异议	无□ 有□　事实与理由：
15. 对保证方式有无异议	无□ 有□　事实与理由：
16. 对其他担保方式有无异议	无□ 有□　事实与理由：
17. 有无其他免责/减责事由	无□ 有□　事实与理由：
18. 其他需要说明的内容（可另附页）	无□ 有□　内容：
19. 答辩依据	合同约定： 法律规定：
20. 证据清单（可另附页）	

对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：

日期：

实例

民事起诉状

（民间借贷纠纷）

说明：

为了方便您参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名：沈 × 性别：男☐ 女☑ 出生日期：19×× 年 × 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无 联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：福建省惠安县螺阳镇 ×× 村 × 组 ×× 号 经常居住地：同上 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
委托诉讼代理人	有☑ 姓名：李 ×× 单位：福建省惠安县 ×× 法律服务所　　职务：法律服务工作者 联系电话：×××××××××× 代理权限：一般授权☑ 特别授权☐ _____ 无☐

被告 （自然人）	姓名：董 × × 性别：男 ☑ 女☐ 出生日期：19× × 年 × 月 × × 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无 联系电话：× × × × × × × × × × × 住所地（户籍所在地）：福建省惠安县螺阳镇 × × 村 × × 组 × × 号 经常居住地：同上
诉讼请求	
依法判决董 × × 偿还借款本金 10 万元及利息 12500 元	
1. 本金	截至 2020 年 10 月 26 日止，尚欠本金 10 万元（人民币，下同；如外币需特别注明）
2. 利息	截至 2020 年 10 月 26 日止，尚欠利息 12500 元； 计算方式：以 10 万元为基数，自 2019 年 7 月 16 日起至 2020 年 10 月 16 日止，按照年利率 10 % 计算。 是否请求支付至实际清偿之日止：是 ☑ 否☐
3. 是否要求提前还款或解除合同	是☐ 提前还款（加速到期）☐ / 解除合同☐ 否 ☑
4. 是否主张担保权利	是☐ 内容： 否 ☑
5. 是否主张实现债权的费用	是 ☑ 费用明细：律师费、财产保全费（以实际发生为准） 否☐
6. 是否主张诉讼费用	是 ☑ 否☐
7. 其他请求	无
8. 标的总额（全部诉讼请求金额的总和）	112500 元（暂计至 2020 年 10 月 16 日）
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有 ☑ 合同条款及内容：《借款合同》第十五条：“发生争议由被告所在地人民法院管辖” 无☐
2. 是否已经诉前保全	是☐ 保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否 ☑ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
双方签订《借款合同》，借期一年，沈 × 依约出借款项 10 万元，现董 × × 已逾期还款 90 天，其应偿还本金 10 万元及相应利息。	

1. 合同签订情况（名称、编号、签订时间、地点等）	2019 年 7 月 16 日，在原告住所地签订《借款合同》
2. 签订主体	出借人：沈 × 借款人：董 ××
3. 借款金额	约定：10 万元整 实际提供：10 万元 提供方式：现金☐　转账 ☑　其他：_____
4. 借款期限	是否到期：是 ☑　否☐ 约定期限：2019 年 7 月 16 日起至 2020 年 7 月 15 日止
5. 借款利率	利率 ☑　10 %/ 年（合同条款：第 三 条）
6. 借款提供时间	2019 年 7 月 16 日，银行转账 10 万元
7. 还款方式	到期一次性还本付息 ☑ 到期一次性还本☐ 按月计息、到期一次性还本☐ 按季计息、到期一次性还本☐ 按年计息、到期一次性还本☐ 其他：_____
8. 还款情况	已还本金：0 元 已还利息：0 元，还息至　　年　　月　　日
9. 是否存在逾期还款	是 ☑　逾期时间：2020 年 7 月 16 日至起诉时已逾期 90 天 否☐
10. 是否签订物的担保（抵押、质押）合同	是☐　签订时间： 否 ☑
11. 担保人、担保物	担保人： 担保物：
12. 是否最高额担保（抵押、质押）	是☐ 否 ☑ 担保债权的确定时间： 担保额度：
13. 是否办理抵押、质押登记	是☐　正式登记☐ 　　预告登记☐ 否 ☑
14. 是否签订保证合同	是☐　签订时间：　　保证人： 　　主要内容： 　　保证方式：一般保证☐　连带责任保证☐ 否 ☑

15. 其他担保方式	是□　形式：　　签订时间： 否 ☑
16. 其他需要说明的内容（可另附页）	无
17. 请求依据	合同约定：《借款合同》第三条、第八条等 法律规定：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百零五条、第二百零六条
18. 证据清单（可另附页）	附页
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：沈 ××

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

民事答辩状

（民间借贷纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	（2023）闽 ×××× 民初 ××× 号	案由	民间借贷纠纷

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名：董 ×× 性别：男 ☑ 女 ☐ 出生日期：19×× 年 × 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无 联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：福建省惠安县螺阳镇 ×× 村 × 组 ×× 号 经常居住地：同上 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
委托诉讼代理人	有 ☑ 姓名：杨 ×× 单位：福建省泉州市 ×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××× 代理权限：一般授权 ☑ 特别授权 ☐ _____ 无 ☐

答辩事项 （对原告诉讼请求的确认或者异议）	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对本金有无异议	无 ☑ 有☐　异议内容：
2. 对利息（复利、罚息）有无异议	无 ☑ 有☐　异议内容：
3. 对提前还款或解除合同有无异议	无☐ 有☐　异议内容：
4. 对担保权利诉请有无异议	无☐ 有☐　异议内容：
5. 对实现债权的费用有无异议	无☐ 有 ☑　异议内容：律师费应由原告自行承担
6. 对诉讼费的负担有无异议	无☐ 有 ☑　异议内容：诉讼费用由法院判决
7. 对其他请求有无异议	无 ☑ 有☐　异议内容：
8. 对标的总额有无异议	无 ☑ 有☐　异议内容：
事实与理由 （对案件事实的确认或者异议）	
对欠付本金及利息无异议。	
1. 对合同签订情况（名称、编号、签订时间、地点）有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
2. 对签订主体有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
3. 对借款金额有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
4. 对借款期限有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
5. 对借款利率有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：

6. 对借款提供时间有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
7. 对还款方式有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
8. 对还款情况有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
9. 对是否逾期还款有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
10. 对是否签订物的担保合同有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
11. 对担保人、担保物有无异议	无☐ 有☐　事实与理由：
12. 对最高额担保（抵押、质押）有无异议	无☐ 有☐　事实与理由：
13. 对是否办理抵押 / 质押登记有无异议	无☐ 有☐　事实与理由：
14. 对是否签订保证合同有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
15. 对保证方式有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
16. 对其他担保方式有无异议	无☐ 有☐　事实与理由：
17. 有无其他免责 / 减责事由	无☐ 有☐　事实与理由：
18. 其他需要说明的内容（可另附页）	本人暂时经济困难，请求宽限还款。
19. 答辩依据	合同约定：《借款合同》第三条、第八条等 法律规定：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国合同法》第三十九条、第四十条、第二百零六条
20. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解☐　不了解☐

是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：董 ××

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

民事起诉状

（信用卡纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码：

第三人 （法人、非法人组织）	类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 透支本金	截至　　年　　月　　日止，尚欠本金　　元（人民币，下同；如为外币需特别注明）；
2. 利息、罚息、复利、滞纳金、违约金、手续费等	截至　　年　　月　　日止，欠利息、罚息、复利、滞纳金、违约金、手续费等共计　　元 自　　年　　月　　日之后的利息、罚息、复利、滞纳金、违约金以及手续费等各项费用按照信用卡领用协议计算至实际清偿之日止 明细：
3. 是否主张担保权利	是□　内容： 否□
4. 是否主张实现债权的费用	是□　费用明细： 否□
5. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
6. 其他请求	
7. 标的总额	
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无□
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）

事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 信用卡办理情况（信用卡卡号、信用卡登记权利人、办卡时间、办卡行等）	
2. 信用卡合约的主要约定	透支金额： 利息、罚息、复利、滞纳金、违约金、手续费等的计算标准： 违约责任： 解除条件：
3. 是否就信用卡合约主要条款进行提示注意	是□　提示说明的具体方式以及时间地点： 否□
4. 被告逾期部分已还金额	元
5. 被告逾期未还款金额	逾期时间： 截至　　年　　月　　日，被告　　欠付信用卡本金　　元、利息　　元、罚息　　元、复利　　元、滞纳金　　元、违约金　　元、手续费　　元
6. 是否向被告进行通知和催收	是□　具体情况： 否□
7. 是否签订物的担保（抵押、质押）合同	是□　签订时间： 否□
8. 担保人、担保物	担保人： 担保物：
9. 是否最高额担保（抵押、质押）	是□ 否□ 担保债权的确定时间： 担保额度：
10. 是否办理抵押、质押登记	是□　正式登记□ 预告登记□ 否□
11. 是否签订保证合同	是□　签订时间：　保证人： 主要内容： 否□

12. 保证方式	一般保证　　□ 连带责任保证□
13. 其他担保方式	是□　形式：　　签订时间： 否□
14. 请求承担责任的依据	合同约定： 法律规定：
15. 其他需要说明的内容（可另附页）	
16. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：

日期：

民事答辩状

（信用卡纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
答辩事项 **（对原告诉讼请求的确认或者异议）**	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对透支本金有无异议	确认□ 异议□　异议内容：
2. 对利息、罚息、复利、滞纳金、违约金、手续费等有无异议	确认□ 异议□　异议内容：
3. 对担保权利诉请有无异议	确认□ 异议□　异议内容：
4. 对实现债权的费用有无异议	无□ 有□　异议内容：
5. 对其他请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
6. 对标的总额有无异议	无□ 有□　异议内容：
事实与理由 **（对案件事实的确认或者异议）**	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对信用卡办理情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
2. 对信用卡合约的主要约定有无异议	无□ 有□　事实与理由：

3. 对原告就信用卡合约主要条款进行提示注意、说明的情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
4. 对被告已还款金额有无异议	无□ 有□　事实与理由：
5. 对被告逾期未还款金额有无异议	无□ 有□　事实与理由：
6. 对是否向被告进行通知和催收有无异议	无□ 有□　事实与理由：
7. 对是否签订物的担保合同有无异议	无□ 有□　事实与理由：
8. 对担保人、担保物有无异议	无□ 有□　事实与理由：
9. 对最高额抵押担保有无异议	无□ 有□　事实与理由：
10. 对是否办理抵押 / 质押登记有无异议	无□ 有□　事实与理由：
11. 对是否签订保证合同有无异议	无□ 有□　事实与理由：
12. 对保证方式有无异议	无□ 有□　事实与理由：
13. 对其他担保方式有无异议	无□ 有□　事实与理由：
14. 有无其他免责 / 减责事由	无□ 有□　事实与理由：
15. 答辩依据	合同约定： 法律规定：
16. 其他需要说明的内容（可另附页）	
17. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□

是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：

日期：

实例

民事起诉状

（信用卡纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称：××银行股份有限公司信用卡中心 住所地（主要办事机构所在地）：上海市浦东新区××路××号 注册地 / 登记地：上海市浦东新区××路××号 法定代表人 / 负责人：王××　　职务：总经理 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司□　股份有限公司☑　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有☑（控股☑　参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有☑ 姓名：唐 ×× 单位：上海 ×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权☑　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名：林 ×× 性别：男☑　女□ 出生日期：19×× 年 ×× 月 ×× 日　　民族：× 族 工作单位：×× 公司　　职务：职员 联系电话：×××××××××××× 住所地（户籍所在地）：河南省新密市 经常居住地：上海市浦东区 ×× 巷 ×× 弄 ×× 号 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 透支本金	截至 2021 年 10 月 9 日止，尚欠本金 39958.51 元；
2. 利息、罚息、复利、滞纳金、违约金、手续费等	截至 2021 年 10 月 9 日止，欠利息、违约金、手续费等共计 18168.14 元； 自 2021 年 10 月 9 日止之后的逾期利息计算至实际清偿之日止，计算方式：透支款 58126.65 元 ×0.5‰ × 天数 明细：截至 2021 年 10 月 9 日止，被告林 ×× 欠利息 4440.19 元、违约金 11486.96 元、账单分期手续费 2240.99 元。
3. 是否主张担保权利	是□ 否 ☑
4. 是否主张实现债权的费用	是 ☑　费用明细：律师费（以实际发生数额为准） 否□
5. 是否主张诉讼费用	是 ☑ 否□
6. 其他请求	
7. 标的总额	58126.65 元
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有 ☑　合同条款及内容：如发生纠纷向人民法院起诉解决 无□

2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否 ☑ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
20×× 年 ×× 月 ×× 日，被告与原告签署了《×× 银行信用卡领用协议》。截至 2021 年 10 月 9 日，被告林 ×× 欠付信用卡本金 39958.51 元、利息 4440.19 元、违约金 11486.96 元、手续费 2240.99 元。	
1. 信用卡办理情况（信用卡卡号、信用卡登记权利人、办卡时间、办卡行等）	20×× 年 ×× 月 ×× 日，林 ×× 携带身份证件来我行申领信用卡，并签署了《×× 银行信用卡领用协议》
2. 信用卡合约的主要约定	透支金额：50000 元 利息、罚息、复利、滞纳金、违约金、手续费等的计算标准：从交易记账日起至还款记账日止计收透支利息，日利率为万分之五。 违约责任：按照当月最低还款额未还部分的 5% 计算。 解除条件：
3. 是否就信用卡合约主要条款进行提示注意	是 ☑　提示说明的具体方式以及时间地点：《×× 银行信用卡领用协议》中标红部分内容，并口头告知。 否□
4. 被告逾期部分已还金额	0 元
5. 被告逾期未还款金额	逾期时间：　　日 截至 2021 年 10 月 9 日，被告林 ×× 欠付信用卡本金 39958.51 元、利息 4440.19 元、罚息　　元、复利　　元、滞纳金　　元、违约金 11486.96 元、手续费 2240.99 元
6. 是否向被告进行通知和催收	是 ☑　具体情况：2021 年 7 月 8 日通过我行客服电话 95××× 与林 ×× 在我行预留手机号 ××××××××× 通话，告知其已逾期；2021 年 7 月 9 日通过 EMS 向林 ×× 在我行预留地址邮寄催收函。 否□
7. 是否签订物的担保（抵押、质押）合同	是□　签订时间： 否 ☑
8. 担保人、担保物	担保人： 担保物：
9. 是否最高额担保（抵押、质押）	是□ 否 ☑ 担保债权的确定时间： 担保额度：

10. 是否办理抵押、质押登记	是□　正式登记□ 　　预告登记□ 否 ☑
11. 是否签订保证合同	是□　签订时间：　　保证人： 　　主要内容： 否 ☑
12. 保证方式	一般保证□ 连带责任保证□
13. 其他担保方式	是□　形式：签订时间： 否 ☑
14. 请求承担责任的依据	合同约定：《××银行信用卡领用协议》 法律规定：《中华人民共和国民法典》第六百七十四条、第六百七十五条、第六百七十六条
15. 其他需要说明的内容（可另附页）	
16. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□

是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：王 ×× ×× 银行股份有限公司信用卡中心

日期：×× **年** ×× **月** ×× **日**

实例

民事答辩状

（信用卡纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
答辩人 （自然人）	姓名：林 ×× 性别：男 ☑ 女☐ 出生日期：19×× 年 ×× 月 ×× 日　　民族：× 族 工作单位：×× 公司　　职务：职员 联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：河南省新密市 经常居住地：上海市浦东区 ×× 巷 ×× 弄 ×× 号 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司☐　股份有限公司☐　上市公司☐ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐　参股☐）　民营☐　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无 ☑
答辩事项 **（对原告诉讼请求的确认或者异议）**	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对透支本金有无异议	无 ☑ 有□　异议内容：
2. 对利息、罚息、复利、滞纳金、违约金、手续费等有无异议	无□ 有 ☑　异议内容：答辩人对违约金、手续费等约定并不知情。
3. 对担保权利诉请有无异议	无□ 有□　异议内容：
4. 对实现债权的费用有无异议	无□ 有□　异议内容：
5. 对其他请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
6. 对标的总额有无异议	无□ 有 ☑　异议内容：答辩人仅应归还本金。
事实与理由 **（对案件事实的确认或者异议）**	
原告并未就相关违约金、手续费等条款进行说明，答辩人对违约金、手续费等内容并不知情，不应承担这些费用；且利息、违约金、手续费等费用标准过高。因疫情原因，收入中断，故不能及时还款。且答辩人并未收到过原告的催款通知。	
1. 对信用卡办理情况有无异议	无 ☑ 有□　事实与理由：
2. 对信用卡合约的主要约定有无异议	无□ 有 ☑　事实与理由：答辩人对违约金、手续费等内容并不知情，不应承担这些费用；且利息、违约金、手续费等费用标准过高。
3. 对原告就信用卡合约主要条款进行提示注意、说明的情况有无异议	无□ 有 ☑　事实与理由：原告并未就相关违约金、手续费等条款进行说明。

4. 对被告已还款金额有无异议	无□ 有□　事实与理由：
5. 对被告逾期未还款金额有无异议	无 ☑ 有□　事实与理由：
6. 对是否向被告进行通知和催收有无异议	无□ 有 ☑　事实与理由：答辩人并未收到过原告的催款通知。
7. 对是否签订物的担保合同有无异议	无□ 有□　事实与理由：
8. 对担保人、担保物有无异议	无□ 有□　事实与理由：
9. 对最高额抵押担保有无异议	无□ 有□　事实与理由：
10. 对是否办理抵押 / 质押登记有无异议	无□ 有□　事实与理由：
11. 对是否签订保证合同有无异议	无□ 有□　事实与理由：
12. 对保证方式有无异议	无□ 有□　事实与理由：
13. 对其他担保方式有无异议	无□ 有□　事实与理由：
14. 有无其他免责 / 减责事由	无□ 有 ☑　事实与理由：因疫情原因，收入中断，故不能及时还款。
15. 答辩依据	合同约定： 法律规定：
16. 其他需要说明的内容（可另附页）	
17. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□

是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：林 ××

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

民事起诉状

（房屋租赁合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件号码： 证件类型：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求 **（原告为出租方时，填写第 1 项、第 2 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项；原告为承租方时，填写第 3 项、第 8 项；第 4 项、第 9 项至第 12 项为共同项）**	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 支付租金（元）	到期未付租金　　元（人民币，下同；如外币需特别注明） 明细：
2. 迟延支付租金的利息（违约金）	截至　　年　　月　　日止，迟延支付租金的利息　　元、违约金　　元，自　　之后的逾期利息、违约金，以　　元为基数按照　　标准计算； 计算方式： 是否请求支付至实际清偿之日止：是□　否□ 明细：
3. 交付房屋	是□　否□
4. 请求解除合同	是□　确认合同于　　年　　月　　日解除 否□
5. 返还租赁物，并赔偿因解除合同而受到的损失	是□　内容： 否□
6. 支付房屋占有使用费	是□　内容： 否□
7. 支付水电费等费用	是□　内容： 否□
8. 返还押金	是□　金额： 否□

9. 是否主张实现债权的费用	是□　内容： 否□
10. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
11. 其他请求	
12. 标的总额	
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无□
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 合同的签订情况（名称、编号、签订时间、地点等）	
2. 签订主体	出租人： 承租人：
3. 租赁标的物情况（坐落位置、面积、产权情况等）	
4. 合同约定的租赁期限	自　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日止
5. 合同约定的租金及支付方式	租金：　　元 / 月；总价　　元： 以现金□　转账□　票据□（写明票据类型）　其他□　方式 一次性□　分期□　支付 分期方式：
6. 其他费用约定（物业费、水电燃气费用等）	出租人负担： 承租人负担：
7. 合同约定的违约责任	
8. 是否约定合同解除的条件	是□　具体内容： 否□
9. 租赁物交付时间	于　　年　　月　　日交付租赁物

10. 押金约定情况	有□　　押金数额：　　，　　年　　月　　日已支付押金。 无□
11. 租金支付情况	自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日，按约定交纳租金，已付租金　　元，逾期但已付租金　　元 明细：
12. 逾期未付租金情况	自　　年　　月　　日起开始欠付租金，截至　　年　　月　　日，欠付租金　　元
13. 其他需要说明的内容（可另附页）	
14. 请求依据	合同约定： 法律规定：
15. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□

是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：
日期：

民事答辩状

（房屋租赁合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
答辩事项 **（对原告诉讼请求的确认或者异议）**	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对支付租金的诉请有无异议	无□ 有□　异议内容：
2. 对迟延支付租金的利息（违约金）有无异议	无□ 有□　异议内容：
3. 对交付标的物有无异议	无□ 有□　异议内容：
4. 对解除合同有无异议	无□ 有□　异议内容：
5. 对返还租赁物 / 押金并赔偿损失有无异议	无□ 有□　异议内容：
6. 对实现债权的费用有无异议	无□ 有□　异议内容：
7. 对诉讼费负担有无异议	无□ 有□　异议内容：
8. 对其他请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
9. 对标的总额有无异议	无□ 有□　异议内容：
事实与理由 **（对案件事实的确认或者异议）**	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	

1. 对合同签订情况（名称、编号、签订时间、地点等）有无异议	无□ 有□　事实与理由：
2. 对签订主体有无异议	无□ 有□　事实与理由：
3. 对租赁标的物情况（坐落位置、面积、产权情况等）有无异议	无□ 有□　事实与理由：
4. 对合同约定租赁期限有无异议	无□ 有□　事实与理由：
5. 对合同约定的租金及支付方式有无异议	无□ 有□　事实与理由：
6. 对其他费用的约定有无异议	无□ 有□　事实与理由：
7. 对合同约定的违约责任有无异议	无□ 有□　事实与理由：
8. 对是否约定合同解除条件有无异议	无□ 有□　事实与理由：
9. 对租赁物交付时间有无异议	无□ 有□　事实与理由：
10. 对押金约定情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
11. 对租金支付情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
12. 对逾期未付租金情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
13. 有无其他免责 / 减责事由	无□ 有□　事实与理由：
14. 其他需要说明的内容（可另附页）	
15. 答辩依据	合同约定： 法律规定：
16. 证据清单（可另附页）	

对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：

日期：

实例

民事起诉状

（房屋租赁合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

原告 （自然人）	姓名：阙 ×× 性别：男 ☑ 女☐ 出生日期：19×× 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无 联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：广西壮族自治区南宁市 ×× 区 ×× 路 ×× 号 经常居住地：同上 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司☐　股份有限公司☐　上市公司☐ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐　参股☐）　民营☐　其他_____

委托诉讼代理人	有☑ 姓名：杨 ×× 单位：广西 ×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权☑　特别授权☐ _____ 无☐
被告 （自然人）	姓名： 性别：男☐　女☐ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称：广西 ×× 投资管理有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：广西壮族自治区南宁市 ×× 区 ×× 路 ×× 号 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：李 ××　　职务：执行董事 联系电话： 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司☑　股份有限公司☐　上市公司☐ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐　参股☐）　民营☑　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男☐　女☐ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码：

第三人 （法人、非法人组织）	类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求 **（原告为出租方时，填写第 1 项、第 2 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项；原告为承租方时，填写第 3 项、第 8 项；第 4 项、第 9 项至第 12 项为共同项）**	
判决广西 ×× 投资管理有限公司支付到期未付租金 19009567 元及迟延支付租金的违约金 5702870 元。	
1. 支付租金	到期未付租金 19009567 元（人民币，下同；如外币需特别注明） 明细：
2. 迟延支付租金的利息（违约金）	迟延支付租金的违约金 5702870 元 计算方式：19009567 元 ×30%=5702870 元 是否请求支付至实际清偿之日止：是 ☑　否□ 明细：
3. 交付房屋	是□　否□
4. 请求解除合同	是 ☑　确认合同于 2017 年 5 月 20 日解除 否□
5. 返还租赁物，并赔偿因解除合同而受到的损失	是 ☑　内容： 否□
6. 支付房屋占有使用费	是□　内容： 否 ☑
7. 支付水电费等费用	是□　内容： 否 ☑
8. 返还押金	是□　金额： 否□
9. 是否主张实现债权的费用	是 ☑　内容：律师费 520000 元 否□
10. 是否主张诉讼费用	是 ☑ 否□
11. 其他请求	本案公告费、财产保全费等由被告负担
12. 标的总额（全部诉讼请求金额的总和）	暂计 25232437 元

约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无 ☑
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否 ☑ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
双方签订《房屋租赁合同》后阙 ×× 依约交付房屋，现广西 ×× 投资管理有限公司逾期支付租金已构成根本违约，租赁合同应当解除，广西 ×× 投资管理有限公司应当支付租金及违约金。	
1. 合同的签订情况（名称、编号、签订时间、地点等）	2013 年 1 月 22 日，阙 ×× 与广西 ×× 投资管理有限公司签订《房屋租赁合同》
2. 签订主体	出租人：阙 ×× 承租人：广西 ×× 投资管理有限公司
3. 租赁标的物情况（坐落位置、面积、产权情况等）	阙 ×× 享有使用权的位于广西南宁市高新区 ×× 路的三产综合楼地下二层至地上十二层共计 16321.8 平方米的场地。
4. 合同约定的租赁期限	自房屋交接之日起至 2031 年 9 月 30 日止
5. 合同约定的租金及支付方式	租金：自免租期 9 个月结束起算，前三年 515 万元 / 年，从第四年开始每三年租金上涨 6%。 以现金□　转账 ☑　票据□（写明票据类型）　其他□　方式 一次性□　分期 ☑　支付 分期方式：前 5 年按季度支付；第 6–10 年按半年支付；第 10 年后按年缴纳。
6. 其他费用约定（物业费、水电燃气费用等）	出租人负担： 承租人负担：物业费、水电费
7. 合同约定的违约责任	《房屋租赁合同》第四条约定，如承租方逾期缴纳租金，出租方有权按照实际欠款数额的 30% 计算滞纳金，逾期超过两个月的，按违约处理，出租方有权终止合同。第十一条约定，任何一方违约，违约方除赔偿损失外，还要向守约方偿付本合同总租金数额的 50% 的违约金。
8. 是否约定合同解除的条件	是□　具体内容： 否□
9. 租赁物交付时间	2013 年 8 月 23 日交付

10. 押金约定情况	有☑ 押金数额：100 万元，2013 年 1 月 24 日已支付押金。合同终止，在承租方没有违约，并清理好合同履行期间的相关债务（如水、电、税费、工资、货款等）及完善交还租赁房屋手续后七日内，出租方将押金退还给承租方。 无□
11. 租金支付情况	未缴纳过租金。 明细：
12. 逾期未付租金情况	自 2014 年 5 月 24 日起开始欠付租金，截至 2017 年 5 月 20 日，欠付租金 19009567 元。
13. 其他需要说明的内容（可另附页）	
14. 请求依据	合同约定：《房屋租赁合同》第四条、第六条、第十一条 法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十九条
15. 证据清单（可另附页）	后附证据清单
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□ 不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□ 不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□ 不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□ 不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□ 不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□ 不了解□

是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：阙 ××

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

民事答辩状

（房屋租赁合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	（2021）桂 ×××× 民初 ×× 号	案由	房屋租赁合同纠纷

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
答辩人 （法人、非法人组织）	名称：广西 ×× 投资管理有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：广西壮族自治区南宁市 ×× 区 ×× 路 ×× 号 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：李 ××　　职务：执行董事 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司 ☑　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营 ☑　其他_____

委托诉讼代理人	有 ☑ 姓名：李 ×× 单位：广西天 × 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权 ☑　特别授权 □ _____ 无 □
答辩事项 **（对原告诉讼请求的确认或者异议）**	
阙 ×× 未依约提供能够正常使用的房屋，其诉讼请求不成立。	
1. 对支付租金的诉请有无异议	无 □ 有 ☑　异议内容：租金支付起算时间应为 2017 年 8 月 21 日，阙 ×× 也存在违约行为，租金应减免。
2. 对迟延支付租金的利息（违约金）有无异议	无 □ 有 ☑　异议内容：阙 ×× 违约在先，违约金不应支付
3. 对交付标的物有无异议	无 □ 有 ☑　异议内容：案涉房屋未取得建设工程规划许可证，工程未竣工验收合格；公司长期处于无法正常使用房屋的状态。
4. 对解除合同有无异议	无 □ 有 ☑　异议内容：阙 ×× 违约在先，不享有单方解除权。
5. 对返还租赁物 / 押金并赔偿损失有无异议	无 □ 有 □　异议内容：
6. 对实现债权的费用有无异议	无 □ 有 ☑　异议内容：不同意支付律师费用。
7. 对诉讼费的负担有无异议	无 □ 有 ☑　异议内容：由阙 ×× 负担。
8. 对其他请求有无异议	无 □ 有 □　异议内容：
9. 对标的总额有无异议	无 □ 有 ☑　异议内容：不应支付该数额
事实与理由 **（对案件事实的确认或者异议）**	
2017 年 8 月起房屋才能正常使用，阙 ×× 违约在先，应减少租金。	
1. 对合同签订情况（名称、编号、签订时间、地点等）有无异议	无 ☑ 有 □　事实与理由：
2. 对签订主体有无异议	无 ☑ 有 □　事实与理由：

3. 对租赁标的物情况（坐落位置、面积、产权情况等）有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
4. 对合同约定租赁期限有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
5. 对合同约定的租金及支付方式有无异议	无☐ 有 ☑　事实与理由：租金起算时间应为 2017 年 8 月 21 日。
6. 对其他费用的约定有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
7. 对合同约定的违约责任有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
8. 对是否约定合同解除条件有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
9. 对租赁物交付时间有无异议	无☐ 有 ☑　事实与理由：2017 年 8 月起房屋才能够正常使用，此时才交付。
10. 对押金约定情况有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
11. 对租金支付情况有无异议	无 ☑ 有☐　事实与理由：
12. 对逾期未付租金情况有无异议	无☐ 有 ☑　事实与理由：租金支付起算时间为 2017 年 8 月 21 日，数额有异议。
13. 有无其他免责 / 减责事由	无☐ 有 ☑　事实与理由：阙 ×× 存在违约行为在先，应减少租金。
14. 其他需要说明的内容（可另附页）	无
15. 答辩依据	合同约定：《房屋租赁合同》第三条、第四条、第十一条 法律规定：
16. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解☐　不了解☐

是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：李 ×× 广西 ×× 投资管理有限公司

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

民事起诉状

（融资租赁合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求 **（原告主张支付全部未付租金时，填写第 1 项至第 3 项；原告主张解除合同时，填写第 4 项、第 5 项；第 6 项至第 10 项为共同项）**	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 支付全部未付租金	到期未付租金　　元、未到期租金　　元、留购价款　　元（人民币，下同；如外币需特别注明） 明细：
2. 违约金、滞纳金、损害赔偿金	截至　　年　　月　　日止，违约金　　元，滞纳金　　元，损害赔偿金　　元；自　　之后的违约金、滞纳金、损害赔偿金，以　　元为基数按照　　标准计算至全部款项实际付清之日 明细：
3. 是否确认租赁物归原告所有	是□ 否□
4. 请求解除合同	判令解除融资租赁合同□ 确认融资租赁合同已于　　年　　月　　日解除□
5. 返还租赁物，并赔偿因解除合同而受到的损失	支付全部未付租金　　元，到期未付租金　　元、未到期租金　　元、留购价款　　元（如约定） 截至　　年　　月　　日止，违约金　　元，滞纳金　　元，损害赔偿金　　元 自　　之后的违约金、滞纳金、损害赔偿金，以　　元为基数按照标准计算至全部款项实际付清之日 明细：
6. 是否主张担保权利	是□　内容： 否□

7. 是否主张实现债权的费用	是□　费用明细： 否□
8. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
9. 其他请求	
10. 标的总额	
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无□
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 合同的签订情况（名称、编号、签订时间、地点）	
2. 合同主体	出租人（卖方）： 承租人（买方）：
3. 租赁物情况（租赁物的选择、名称、规格、质量、数量等）	
4. 合同约定的租金及支付方式	租金　　元； 以现金□　转账□　票据□（写明票据类型）　其他□　方式 一次性□　分期□　支付 分期方式：
5. 合同约定的租赁期限、费用	租赁期间自　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日止 除租金外产生的　　费用，由　　承担
6. 到期后租赁物归属	归承租人所有□ 归出租人所有□ 留购价款　　元
7. 合同约定的违约责任	

8. 是否约定加速到期条款	是□　具体内容： 否□
9. 是否约定回收租赁物条件	是□　具体内容： 否□
10. 是否约定解除合同条件	是□　具体内容： 否□
11. 租赁物交付时间	于　　年　　月　　日交付租赁物
12. 租赁物情况	质量符合约定或者承租人的使用目的□ 存在瑕疵□　　具体情况：
13. 租金支付情况	自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日，按约定缴纳租金，已付租金　　元， 逾期但已支付租金　　元 明细：
14. 逾期未付租金情况	自　　年　　月　　日起，开始欠付租金，截至　　年　　月　　日，欠付租金　　元、违约金　　元，滞纳金　　元，损害赔偿金　　元，共计　　元 明细：
15. 是否签订物的担保（抵押、质押）合同	是□　签订时间： 否□
16. 担保人、担保物	担保人： 担保物：
17. 是否最高额担保（抵押、质押）	是□　担保债权的确定时间： 担保额度： 否□
18. 是否办理抵押、质押登记	是□　正式登记□ 预告登记□ 否□
19. 是否签订保证合同	是□　签订时间：　　保证人： 主要内容： 否□
20. 保证方式	一般保证□ 连带责任保证□
21. 其他担保方式	是□　形式：签订时间： 否□
22. 请求承担责任的依据	合同约定： 法律规定：

23. 其他需要说明的内容（可另附页）	
24. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：

日期：

民事答辩状

（融资租赁合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
答辩事项 **（对原告诉讼请求的确认或者异议）**	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对支付全部未付租金的诉请有无异议	无□ 有□　异议内容：
2. 对违约金、滞纳金、损害赔偿金有无异议	无□ 有□　异议内容：
3. 对确认租赁物归原告所有有无异议	无□ 有□　异议内容：
4. 对解除合同有无异议	无□ 有□　异议内容：
5. 对返还租赁物，并赔偿因解除合同而受到的损失有无异议	无□ 有□　异议内容：
6. 对担保权利的诉请有无异议	无□ 有□　异议内容：
7. 对实现债权的费用有无异议	无□ 有□　异议内容：
8. 对其他请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
9. 对标的总额有无异议	无□ 有□　异议内容：
事实与理由 **（对案件事实的确认或者异议）**	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	

1. 对合同签订情况（名称、编号、签订时间、地点）有无异议	无□ 有□　事实与理由：
2. 对合同主体有无异议	无□ 有□　事实与理由：
3. 对租赁物情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
4. 对合同约定的租金及支付方式有无异议	无□ 有□　事实与理由：
5. 对合同约定的租赁期限、费用有无异议	无□ 有□　事实与理由：
6. 对到期后租赁物归属有无异议	无□ 有□　事实与理由：
7. 对合同约定的违约责任有无异议	无□ 有□　事实与理由：
8. 对是否约定加速到期条款有无异议	无□ 有□　事实与理由：
9. 对是否约定回收租赁物条件有无异议	无□ 有□　事实与理由：
10. 对是否约定解除合同条件有无异议	无□ 有□　事实与理由：
11. 对租赁物交付时间有无异议	无□ 有□　事实与理由：
12. 对租赁物情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
13. 对租金支付情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
14. 对逾期未付租金情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
15. 对是否签订物的担保合同有无异议	无□ 有□　事实与理由：
16. 对担保人、担保物有无异议	无□ 有□　事实与理由：
17. 对最高额抵押担保有无异议	无□ 有□　事实与理由：
18. 对是否办理抵押/质押登记有无异议	无□ 有□　事实与理由：

19. 对是否签订保证合同有无异议	无□ 有□　事实与理由：
20. 对保证方式有无异议	无□ 有□　事实与理由：
21. 对其他担保方式有无异议	无□ 有□　事实与理由：
22. 有无其他免责 / 减责事由	无□ 有□　事实与理由：
23. 答辩依据	合同约定： 法律规定：
24. 其他需要说明的内容（可另附页）	
25. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□

是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：

日期：

实例

民事起诉状

（融资租赁合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称：×× 融资租赁有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：天津自贸试验区 ×× 路 ×× 号 注册地 / 登记地：天津自贸试验区 ×× 路 ×× 号 法定代表人 / 负责人：徐 ××　　职务：董事长 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司 ☑　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有 ☑（控股□参股 ☑）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有 ☑ 姓名：何 × × 单位：天津 × × 律师事务所　　职务：律师 联系电话：× × × × × × × × × × × 代理权限：一般授权☐　特别授权 ☑ _____ 无☐
被告 （自然人）	姓名：谢 × × 性别：男 ☑　女☐ 出生日期：1955 年 1 月 1 日　　民族：汉族 工作单位：× × × 公司　　职务：总经理 联系电话：× × × × × × × × × × × 住所地（户籍所在地）：上海市浦东新区 × × 路 × × 弄 × × 号 经常居住地： 证件类型：身份证 证件号码：× × × × × × × × × × × × × × × × × ×
被告 （法人、非法人组织）	名称：龙川公司 住所地（主要办事机构所在地）：龙川县 × × 路矿区 注册地 / 登记地：龙川县 × × 路矿区 法定代表人 / 负责人：宋 × ×　　职务：董事长 联系电话：× × × × × × × × × × × 统一社会信用代码：× × × × × × × × × × × × × × × × × × × 类型：有限责任公司 ☑　股份有限公司☐　上市公司☐ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐　参股☐）　民营 ☑　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男☐　女☐ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求 **（原告主张支付全部未付租金时，填写第 1 项至第 3 项；原告主张解除合同时，填写第 4 项、第 5 项；第 6 项至第 10 项为共同项）**	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 支付全部未付租金	到期未付租金 11127000 元（暂计）、未到期租金 245050312.50 元、留购价款 10000 元 明细：
2. 违约金、滞纳金、损害赔偿金	截至 2018 年 11 月 15 日止，违约金 214093.50 元，滞纳金　　元，损害赔偿金　　元；计算标准：按照逾期未付款项每日万分之五，即逾期付款违约金 = 逾期未付款项 ×0.05%× 逾期付款天数 是否计算至全部款项实际付清之日止 是 ☑　否□ 明细：
3. 是否确认租赁物归原告所有	是□ 否□
4. 请求解除合同	判令解除融资租赁合同□ 确认融资租赁合同已于　　年　　月　　日解除□
5. 返还租赁物，并赔偿因解除合同而受到的损失	支付全部未付租金　　元，到期未付租金　　元、未到期租金　　元、留购价款　　元（如约定） 截至　　年　　月　　日止，违约金　　元，滞纳金　　元，损害赔偿金　　元 自　　之后的违约金、滞纳金、损害赔偿金，以　　元为基数按照　　标准计算至全部款项实际付清之日 明细：

6. 是否主张担保权利	是 ☑　内容：谢 ×× 对龙川公司的上述全部债务承担连带担保责任 否☐
7. 是否主张实现债权的费用	是 ☑　费用明细：律师代理费 200000 元，交通费、食宿等相关费用暂计 20000 元，共计 220000 元 否☐
8. 是否主张诉讼费用	是 ☑ 否☐
9. 其他请求	本案一切诉讼费、财产保全费、评估费等费用由被告共同承担
10. 标的总额	暂为 256407312.50 元
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有 ☑　合同条款及内容：如发生争议向人民法院提起诉讼 无☐
2. 是否已经诉前保全	是☐　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否 ☑ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
2018 年 4 月 3 日，原被告签订《融资租赁合同》，原告购买并出租给被告龙川公司所有的位于龙川县金属矿的房屋建筑、井巷工程、机器设备、尾矿库工程。租金 2 亿元，每 3 个月支付一次，共计 20 期。租赁期间自 2018 年 4 月 11 日起 2023 年 4 月 15 日止。谢 ×× 以其所有的不动产权证为粤（2018）广州市不动产权第 ×× 号商品房一处提供担保。原告于 2018 年 4 月 11 日交付租赁物。被告自 2018 年 7 月 15 日起，开始欠付租金，截至 2018 年 11 月 15 日，欠付租金 11127000 元、违约金 214093.50 元。	
1. 合同的签订情况（名称、编号、签订时间、地点等）	2018 年 4 月 3 日，×× 融资租赁有限公司与龙川公司在 ×× 融资租赁有限公司所在地签订《融资租赁合同》
2. 合同主体	出租人（买方）：×× 融资租赁有限公司 承租人（卖方）：龙川公司
3. 租赁物情况（租赁物的选择、名称、规格、质量、数量等）	龙川公司所有的位于龙川县金属矿的房屋建筑、井巷工程、机器设备、尾矿库工程
4. 合同约定的租金及支付方式	租金 2 亿元； 以现金☐　转账 ☑　票据☐（写明票据类型）　其他☐　方式 一次性☐　分期 ☑　支付 分期方式：按照不等额还租法向 ×× 融资租赁有限公司支付租金，每 3 个月支付一次，共计 20 期
5. 合同约定的租赁期限、费用	租赁期间自 2018 年 4 月 11 日起 2023 年 4 月 15 日止 除租金外产生的　　费用，由　　承担

6. 到期后租赁物归属	归承租人所有 ☑ 归出租人所有☐ 留购价款 10000 元
7. 合同约定的违约责任	根据《×× 融资租赁合同》第六款 6.3 约定，龙川公司应就逾期未付款项按日万分之五向支付违约金，直至全部付清之日止。
8. 是否约定加速到期条款	是☐　具体内容： 否☐
9. 是否约定回收租赁物条件	是☐　具体内容： 否☐
10. 是否约定解除合同条件	是☐　具体内容： 否☐
11. 租赁物交付时间	于 2018 年 4 月 11 日交付租赁物
12. 租赁物情况	质量符合约定或者承租人的使用目的 ☑ 存在瑕疵☐　　具体情况：
13. 租金支付情况	自 2018 年 4 月　日至 2018 年 7 月 15 日，按约定缴纳租金，已付第 1 期、第 2 期租金 11993999 元，逾期但已支付租金 666999 元 明细：
14. 逾期未付租金情况	自 2018 年 7 月 15 日起，开始欠付租金，截至 2018 年 11 月 15 日，欠付租金 11127000 元、违约金 214093.50 元，滞纳金　　元，损害赔偿金　　元，共计 11341093.5 元（暂计） 明细：
15. 是否签订物的担保（抵押、质押）合同	是 ☑　签订时间：2018 年 4 月 3 日签订《抵押合同》 否☐
16. 担保人、担保物	担保人：谢 ×× 担保物：商品房一处，不动产权证为粤（2018）广州市不动产权第 ×× 号
17. 是否最高额担保（抵押、质押）	是☐　　担保债权的确定时间： 担保额度： 否 ☑
18. 是否办理抵押、质押登记	是 ☑　正式登记 ☑ 预告登记☐ 否☐
19. 是否签订保证合同	是☐　签订时间：　　保证人： 主要内容： 否 ☑
20. 保证方式	一般保证　☐ 连带责任保证☐
21. 其他担保方式	是☐　形式： 否 ☑

22. 请求承担责任的依据	合同约定:《融资租赁合同》第一条、第三条、第十一条 法律规定:《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条,《中华人民共和国物权法》第一百七十九条,《中华人民共和国担保法》第三十三条
23. 其他需要说明的内容(可另附页)	
24. 证据清单(可另附页)	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式,能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的,可以很快启动调解程序。如不同意调解,法院将依程序开庭审理案件,但可能需要经过较长一段时间的排期等待,且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解,调解成功且自动履行的免交诉讼费用,申请司法确认的不交纳诉讼费用,要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功,但仍有继续调解意愿的,可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的,法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定,调解具有保密性要求,调解过程不公开,调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力,可以依照法律规定申请司法确认,具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定,想要了解更多内容□

具状人(签字、盖章): ×× 融资租赁有限公司

日期: ×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

民事答辩状

（融资租赁合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	（2018）津民初 ××× 号	案由	融资租赁合同纠纷

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名：谢 ×× 性别：男☑ 女☐ 出生日期：1955 年 1 月 1 日　　民族：汉族 工作单位：××× 公司　　职务：总经理 联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：上海市浦东新区 ×× 路 ×× 弄 ×× 号 经常居住地： 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
答辩人 （法人、非法人组织）	名称：龙川公司 住所地（主要办事机构所在地）：龙川县 ×× 路矿区 注册地 / 登记地：龙川县 ×× 路矿区 法定代表人 / 负责人：宋 ××　　职务：董事长 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司☑ 股份有限公司☐ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐ 参股☐） 民营☑ 其他_____

委托诉讼代理人	有☑ 姓名：薛 ×× 单位：天津 ×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权☐　特别授权☑ _____ 无☐
答辩事项 **（对原告诉讼请求的确认或者异议）**	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对支付全部未付租金的诉请有无异议	无☐ 有☑　异议内容：原告请求支付的到期未付租金数额不正确，未到期租金中包含未到期利息，不同意支付未到期租金以及利息。
2. 对违约金、滞纳金、损害赔偿金有无异议	无☐ 有☑　异议内容：原告主张的逾期付款违约金过高，请求法院依法调整。
3. 对确认租赁物归原告所有有无异议	无☐ 有☐　异议内容：
4. 对解除合同有无异议	无☐ 有☐　异议内容：
5. 对返还租赁物，并赔偿因解除合同而受到的损失有无异议	无☐ 有☐　异议内容：
6. 对担保权利的诉请有无异议	无☐ 有☑　异议内容：不应对未到期租金承担担保责任
7. 对实现债权的费用有无异议	无☐ 有☑　异议内容：不同意支付律师代理费、交通费等
8. 对其他请求有无异议	无☐ 有☐　异议内容：
9. 对标的总额有无异议	无☐ 有☑　异议内容：同第 1 项异议
事实与理由 **（对案件事实的确认或者异议）**	
原告请求支付的到期未付租金数额不正确，未到期租金中包含未到期利息，被告不同意支付未到期租金以及利息。且其主张的逾期付款违约金过高，请求法院依法调整。不同意承担律师费、交通费等。担保人不应就未到期租金承担担保责任。	

1. 对合同签订情况（名称、编号、签订时间、地点等）有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
2. 对合同主体有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
3. 对租赁物情况有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
4. 对合同约定的租金及支付方式有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
5. 对合同约定的租赁期限、费用有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
6. 对到期后租赁物归属有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
7. 对合同约定的违约责任有无异议	无☐ 有☑　事实与理由：约定违约金标准过高。
8. 对是否约定加速到期条款有无异议	无☐ 有☐　事实与理由：
9. 对是否约定回收租赁物条件有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
10. 对是否约定解除合同条件有无异议	无☐ 有☐　事实与理由：
11. 对租赁物交付时间有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
12. 对租赁物情况有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
13. 对租金支付情况有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
14. 对逾期未付租金情况有无异议	无☐ 有☑　事实与理由：数额不正确，且包含了未到期利息，不同意提前支付利息。
15. 对是否签订物的担保合同有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
16. 对担保人、担保物有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
17. 对最高额抵押担保有无异议	无☐ 有☐　事实与理由：
18. 对是否办理抵押/质押登记有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：

19. 对是否签订保证合同有无异议	无□ 有□　事实与理由：
20. 对保证方式有无异议	无□ 有□　事实与理由：
21. 对其他担保方式有无异议	无□ 有□　事实与理由：
22. 有无其他免责 / 减责事由	无□ 有□　事实与理由：
23. 答辩依据	合同约定： 法律规定：《中华人民共和国合同法》第一百一十四条
24. 其他需要说明的内容（可另附页）	
25. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□

是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：宋 ×× 谢 ×× 龙川公司

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

民事起诉状

（建设工程施工合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□）　民营□　其他_____

诉讼请求

（原告为承包人或施工人时，填写第 1 项至第 5 项；原告为发包人时，填写第 6 项至第 9 项；第 10 项至第 15 项为共同项）

（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 支付工程款	元（人民币，下同；如外币需特别注明）
2. 迟延支付工程款的利息（违约金）	截至　年　月　日，迟延支付工程款的利息　元、违约金　元；自　之后的逾期利息、违约金，以　元为基数按照　标准计算； 是否请求支付至实际清偿之日止：是□　否□
3. 是否主张建设工程价款优先受偿权	是□　内容： 否□
4. 是否请求与原告没有建设工程施工合同关系的发包人、其他转包方、分包方等主体承担责任	是□　责任主体姓名或者名称： 否□
5. 是否要求赔偿损失	是□　支付赔偿金　元 责任类型：停窝工损失□　其他□ 具体情形： 损失计算依据： 否□
6. 是否退还超付的工程款	是□　金额　元 否□

7. 是否支付超付工程款的利息	是□　截至　　年　　月　　日，返还超付工程款的利息　　元，自　　之后的逾期利息，以　　元为基数按照　　标准计算； 计算方式： 是否请求支付至实际清偿之日止：是□　否□ 否□
8. 是否对建设工程承担修复责任	是□　修复□　付修复费用□　减少工程款□　其他□，数额　　元 否□
9. 是否要求赔偿损失	是□　支付赔偿金　　元 责任类型：工程质量不符合约定□　迟延交付工程□ 拒绝履行□　其他□ 具体情形： 损失计算依据： 否□
10. 请求确认建设工程施工合同无效	是□　合同无效的理由： 否□
11. 要求继续履行或是解除合同	继续履行□　　日内履行完毕　付款□竣工□义务 判令解除合同□ 确认建设工程施工合同已于　　年　　月　　日解除
12. 是否主张实现债权的费用	是□　费用明细： 否□
13. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
14. 其他请求	
15. 标的总额	
约定管辖、诉前保全及鉴定申请	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无□
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
3. 是否申请鉴定	是□　鉴定事项： 否□
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	

1. 合同的签订情况（名称、编号、签订时间、地点、是否招投标等）	
2. 签订主体	发包人： 承包人： 出借资质的建筑企业： 实际施工人：
3. 建设工程情况（工程名称、所在地点、施工范围、质量标准等）	
4. 合同约定的工程款及支付方式	综合单价□　　元；固定单价□　　元；固定总价□　　元； 其他□： 按施工进度支付工程款□；垫资施工□；其他□： 以现金□　转账□　票据□（写明票据类型）　其他□　方式 质保金□　　元；质保金支付期限：　　。
5. 工期	开工时间_____；竣工时间_____；工期_____天。
6. 合同约定的工程质量标准及竣工验收程序	
7. 合同约定的违约金（保证金）	违约金□　　元（合同条款：第　　条） 保证金□　　元（合同条款：第　　条） 迟延履行违约金□　　%/ 日（合同条款：第　　条）
8. 工程款支付情况	工程总价　　元；已支付工程款　　元； 欠 / 超付工程款　　元。 欠 / 超付工程款利息：　　元。
9. 建设工程质量情况	工程质量是否合格：是□　否□ 工程质量问题：　　。 工程质量造成损失：　　元。
10. 建设工程交付情况	工程是否迟延交付：是□　否□　交付时间　　。 工程迟延交付造成损失：　　元。
11. 停窝工等情况	工程是否停窝工：是□　否□ 工程停窝工造成损失：　　元。
12. 是否主张过建设工程价款优先受偿权	是□　主张情况：　年　月　日通过　　方式主张了建设工程价款优先受偿权 否□
13. 其他需要说明的内容（可另附页）	
14. 请求依据	合同约定： 法律规定：

15. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：

日期：

民事答辩状

（建设工程施工合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

答辩事项

（对原告诉讼请求的确认或者异议）

（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 对支付工程款的诉请有无异议	无□ 有□　异议内容：
2. 对迟延支付工程款的利息（违约金）有无异议	无□ 有□　异议内容：
3. 对原告享有建设工程价款优先受偿权有无异议	无□ 有□　异议内容：
4. 对原告突破合同相对性请求承担支付工程款等责任有无异议	无□ 有□　异议内容：
5. 对退还超付的工程款有无异议	无□ 有□　异议内容：
6. 对支付超付工程款的利息有无异议	无□ 有□　异议内容：
7. 对赔偿损失的诉请有无异议	无□ 有□　异议内容：
8. 对建设工程施工合同的效力有无异议	无□ 有□　异议内容：
9. 对继续履行或者解除合同有无异议	无□ 有□　异议内容：
10. 对实现债权的费用的诉请有无异议	无□ 有□　异议内容：
11. 对诉讼费负担有无异议	无□ 有□　异议内容：
12. 对其他请求有无异议	无□ 有□　异议内容：

13. 对标的总额有无异议	无□ 有□　异议内容：
事实与理由 **（对案件事实的确认或者异议）**	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对合同签订情况（名称、编号、签订时间、地点、是否招投标等）有无异议	无□ 有□　事实与理由：
2. 对签订主体有无异议	无□ 有□　事实与理由：
3. 对建设工程情况（工程名称、所在地点、施工范围、质量标准等）有无异议	无□ 有□　事实与理由：
4. 对合同约定的工程款及支付方式有无异议	无□ 有□　事实与理由：
5. 对建设工程的工期有无异议	无□ 有□　事实与理由：
6. 对合同约定的工程质量标准及竣工验收程序有无异议	无□ 有□　事实与理由：
7. 对合同约定的违约金（保证金）有无异议	无□ 有□　事实与理由：
8. 对工程款支付情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
9. 对建设工程质量情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
10. 对建设工程交付情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
11. 对停窝工损失等情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
12. 对原告享有建设工程价款优先受偿权有无异议	无□ 有□　事实与理由：

13. 对是否承担赔偿责任有无异议	无□ 有□　事实与理由：
14. 有无其他免责 / 减责事由	无□ 有□　事实与理由：
15. 其他需要说明的内容（可另附页）	
16. 答辩依据	合同约定： 法律规定：
17. 证据清单（可另附页）	（施工合同、施工图 \ 竣工图、结算单、竣工验收报告等）
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：

日期：

实例

民事起诉状

（建设工程施工合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

原告 （自然人）	姓名： 性别：男☐　女☐ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称：南通 ×× 建设工程有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：江苏省南通市通州区 ×× 镇 ×× 号 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：谢 ××　　职务：董事长 联系电话：×××××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司☑　股份有限公司☐　上市公司☐ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐　参股☐）　民营☑　其他_____

委托诉讼代理人	有☐ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权☐　特别授权☐ _____ 无 ☑
被告 （自然人）	姓名： 性别：男☐　女☐ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称：上海 ×× 房地产有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：上海市宝山区 ×× 路 × 幢 ×× 号 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：黄 ××　　职务：董事长 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司 ☑ 股份有限公司☐　上市公司☐ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有 ☑（控股 ☑　参股☐）　民营☐　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男☐　女☐ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求 **（原告为承包人或施工人时，填写第 1 项至第 5 项；原告为发包人时，填写第 6 项至第 9 项；第 10 项至第 15 项为共同项）**	
判决上海 ×× 房地产有限公司支付工程款 2000 万元及迟延支付工程款的利息 80 万元，确认南通 ×× 建设工程有限公司对 2000 万元建设工程价款享有优先受偿权	
1. 支付工程款	2000 万元（人民币，下同；如外币需特别注明）
2. 迟延支付工程款的利息（违约金）	截至 2020 年 6 月 7 日，迟延支付工程款的利息 80 万元；自 2020 年 6 月 8 日之后的逾期利息，以 2000 万元为基数按照年利率 6% 标准计算。 是否请求支付至实际清偿之日止：是☑ 否□
3. 是否主张建设工程价款优先受偿权	是☑　内容：请求人民法院将案涉工程依法拍卖，就该工程拍卖的价款 2000 万元优先受偿。 否□
4. 是否请求与原告没有建设工程施工合同关系的发包人、其他转包人、分包人等主体承担责任	是□　责任主体姓名或者名称： 否☑
5. 是否要求赔偿损失	是□　支付赔偿金　　元 责任类型：停窝工损失□　其他□ 具体情形： 损失计算依据： 否☑
6. 是否退还超付的工程款	是□　金额　　元 否□

7. 是否支付超付工程款的利息	是□　截至　　年　　月　　日，返还超付工程款的利息　　元，自　　之后的逾期利息，以　　元为基数按照　　标准计算； 计算方式： 是否请求支付至实际清偿之日止：是□　否□ 否□
8. 是否对建设工程承担修复责任	是□　修复□　付修复费用□　减少工程款□　其他□，数额　　元 否□
9. 是否要求赔偿损失	是□　支付赔偿金　　元 责任类型：工程质量不符合约定□　迟延交付工程□　拒绝履行□　其他□ 具体情形： 损失计算依据： 否□
10. 请求确认建设工程施工合同无效	是□　合同无效的理由： 否☑
11. 要求继续履行或是解除合同	继续履行□　日内履行完毕付款□　竣工　□义务 判令解除合同□ 确认建设工程施工合同已于　　年　　月　　日解除□
12. 是否主张实现债权的费用	是□　费用明细： 否☑
13. 是否主张诉讼费用	是☑ 否□
14. 其他请求	无
15. 标的总额	2080 万元（利息暂计算至起诉之日）
约定管辖、诉前保全及鉴定申请	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无☑
2. 是否申请财产保全措施	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否☑ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
3. 是否申请鉴定	是□　鉴定事项： 否☑
事实与理由	
双方签订《建设工程施工合同》，南通 ×× 建设工程有限公司已依约施工完毕，工程总价 2.2 亿元，上海 ×× 房地产有限公司已支付 2 亿元，其应当支付欠付工程款 2000 万元、迟延支付工程款利息 80 万元并返还质保金。	

1. 合同的签订情况（名称、编号、签订时间、地点、是否招投标等）	2018 年 9 月 16 日于江苏省南通市签订《建设工程施工合同》（编号：×××），经过招投标。
2. 签订主体	发包人：上海 ×× 房地产有限公司 承包人：南通 ×× 建设工程有限公司 出借资质的建筑企业：无 实际施工人：无
3. 建设工程情况（工程名称、所在地点、施工范围、质量标准等）	某商品房住宅小区
4. 合同约定的工程款及支付方式	综合单价☐　　元；固定单价☐　　元；固定总价☑ 2.2 亿元；其他☐： 按施工进度支付工程款☑；垫资施工☐；其他☐： 以现金☐　转账☐　票据☐（写明票据类型）　其他☐　方式 质保金☑1000 万元；质保金支付期限：工程交付后两年内支付。
5. 工期	开工时间 2017 年 10 月 15 日；竣工时间 2019 年 10 月 14 日； 工期 2 年。
6. 合同约定的工程质量标准及竣工验收程序	质量合格。
7. 合同约定的违约金（保证金）	违约金☐　　元（合同条款：第　　条） 保证金☐　　元（合同条款：第　　条） 迟延履行违约金☐　　%/ 日（合同条款：第　　条）
8. 工程款支付情况	工程总价 2.2 亿元；已支付工程款 2 亿元；欠付工程款 2000 万元。 欠付工程款利息：80 万元，暂计算至起诉之日。
9. 建设工程质量情况	工程质量是否合格：是☑　否☐ 工程质量问题：　　。 工程质量造成损失：　　元。
10. 建设工程交付情况	工程是否迟延交付：是☐　否☑。交付时间　　。 工程迟延交付造成损失：　　元。
11. 停窝工等情况	工程是否停窝工：是☐　否☑。 工程停窝工造成损失：　　元。
12. 是否主张过建设工程价款优先受偿权	是☐　主张情况：　　年　　月　　日通过　　方式主张了建设工程价款优先权 否☑
13. 其他需要说明的内容（可另附页）	无
14. 请求依据	合同约定：《建设工程施工合同》专用条款第十条、第十一条 法律规定：《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第七百八十八条、第八百零七条

15. 证据清单（可另附页）	1.《建设工程施工合同》一份；2. 施工图一份。
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：谢 ×× 南通 ×× 建设工程有限公司

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

民事答辩状

（建设工程施工合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	（2020）苏 ×××× 民初 ×× 号	案由	建设工程施工合同纠纷

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
答辩人 （法人、非法人组织）	名称：上海 ×× 房地产有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：上海市宝山区 ×× 路 × 幢 ×× 号 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：黄 ××　　职务：董事长 联系电话：××××××××××× 类型：有限责任公司☑　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有☑（控股☑　参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有☐ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权☐　特别授权☐ _____ 无 ☑
答辩事项 **（对原告诉讼请求的确认或者异议）**	
案涉工程存在质量问题，南通 ×× 建设工程有限公司的诉讼请求不成立。	
1. 对支付工程款的诉请有无异议	无☐ 有 ☑　异议内容：案涉工程存在质量问题，不应支付工程款。
2. 对迟延支付工程款的利息（违约金）有无异议	无☐ 有 ☑　异议内容：案涉工程存在质量问题，不应支付工程款，不存在迟延支付工程款的事实。
3. 对原告享有建设工程价款优先受偿权有无异议	无☐ 有 ☑　异议内容：案涉工程质量不合格，承包人不享有建设工程价款优先受偿权。
4. 对原告突破合同相对性请求承担支付工程款等责任有无异议	无☐ 有☐　异议内容：
5. 对退还超付的工程款有无异议	无☐ 有☐　异议内容：
6. 对支付超付工程款的利息有无异议	无☐ 有☐　异议内容：
7. 对赔偿损失的诉请有无异议	无☐ 有☐　异议内容：
8. 对建设工程施工合同的效力有无异议	无☑ 有☐　异议内容：
9. 对继续履行或者解除合同有无异议	无☐ 有☐　异议内容：
10. 对实现债权的费用的诉请有无异议	无☐ 有☐　异议内容：
11. 对诉讼费负担有无异议	无☐ 有 ☑　异议内容：由南通 ×× 建设工程有限公司负担
12. 对其他请求有无异议	无☐ 有☐　异议内容：
13. 对标的总额有无异议	无☐ 有☐　异议内容：

事实与理由 （对案件事实的确认或者异议）	
案涉工程地下室漏水，质量不合格	
1. 对合同签订情况（名称、编号、签订时间、地点、是否招投标等）有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
2. 对签订主体有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
3. 对建设工程情况（工程名称、所在地点、施工范围、质量标准等）有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
4. 对合同约定的工程款及支付方式有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
5. 对建设工程的工期有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
6. 对合同约定的工程质量标准及竣工验收程序有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
7. 对合同约定的违约金（保证金）有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
8. 对工程款支付情况有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
9. 对建设工程质量情况有无异议	无☐ 有☑　事实与理由：案涉工程地下室漏水，质量不合格。
10. 对建设工程交付情况有无异议	无☐ 有☐　事实与理由：
11. 对停窝工等情况有无异议	无☐ 有☐　事实与理由：
12. 对是否承担赔偿责任有无异议	无☐ 有☐　事实与理由：
13. 有无其他免责 / 减责事由	无☐ 有☐　事实与理由：
14. 其他需要说明的内容（可另附页）	无

15. 答辩依据	合同约定：《建设工程施工合同》专用条款第四条、第十一条 法律规定：《中华人民共和国民法典》第八百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十九条、第三十八条
16. 证据清单（可另附页）	1.《建设工程施工合同》一份；2. 地下室漏水照片十张；3. 竣工图一份。
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：黄 ×× 上海 ×× 房地产有限公司

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

民事起诉状

（物业服务合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

诉讼请求

（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 物业费	截至　　年　　月　　日止，尚欠物业费　　元
2. 违约金	截至　　年　　月　　日止，欠逾期物业费的违约金　　元 是否请求支付至实际清偿之日止：是□　否□
3. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
4. 其他请求	

5. 标的总额	
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无□
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 物业服务合同或前期物业服务合同签订情况（名称、编号、签订时间、地点等）	
2. 签订主体	业主 / 建设单位： 物业服务人：
3. 物业项目情况	坐落位置： 面积：　　所有权人：
4. 约定的物业费标准	
5. 约定的物业服务期限	年　月　日起至　年　月　日止
6. 约定的物业费支付方式	
7. 约定的逾期支付物业费违约金标准	
8. 被告欠付物业费数额及计算方式	欠付物业费数额： 具体计算方式：
9. 被告应付违约金数额及计算方式	应付违约金数额： 具体计算方式：
10. 催缴情况	
11. 其他需要说明的内容（可另附页）	
12. 请求依据	合同约定： 法律规定：

13. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：

日期：

民事答辩状

（物业服务合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

答辩事项 （对原告诉讼请求的确认或者异议）	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对物业费有无异议	无□ 有□　异议内容：
2. 对违约金有无异议	无□ 有□　异议内容：
3. 对诉讼费负担有无异议	无□ 有□　异议内容：
4. 对其他请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
5. 对标的总额有无异议	无□ 有□　异议内容：
事实与理由 （对案件事实的确认或者异议）	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对物业服务合同或前期物业服务合同签订情况（名称、编号、签订时间、地点等）有无异议	无□ 有□　事实与理由：
2. 对签订主体有无异议	无□ 有□　事实与理由：
3. 对物业项目情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
4. 对物业费标准有无异议	无□ 有□　事实与理由：
5. 对物业服务期限有无异议	无□ 有□　事实与理由：
6. 对物业费支付方式有无异议	无□ 有□　事实与理由：

7. 对逾期支付物业费违约金标准有无异议	无□ 有□　事实与理由：
8. 对欠付物业费数额及计算方式有无异议	无□ 有□　事实与理由：
9. 对应付违约金数额及计算方式有无异议	无□ 有□　事实与理由：
10. 对催缴情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
11. 其他需要说明的内容（可另附页）	无□ 有□　内容：
12. 答辩依据	合同约定： 法律规定：
13. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□

是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：

日期：

实例

民事起诉状

（物业服务合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （法人、非法人组织）	名称：北京市 ××× 物业管理有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：北京市 ×× 区 ×× 路 × 号 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：郭 ××　　职务：经理 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司☑　股份有限公司☐　上市公司☐ 其他企业法人☐ 所有制性质：国有☐（控股☐　参股☐）　民营☑　其他_____
委托诉讼代理人	有☑ 姓名：李 ×× 单位：北京市 ××× 物业管理有限公司　　职务：职员 联系电话：×××××××××× 代理权限：一般授权☑　特别授权☐ _____ 无☐

被告 （自然人）	姓名：杨 ×× 性别：男☑ 女☐ 出生日期：19×× 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无 联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：北京市西城区 ×× 街道 ×× 社区 × 号 经常居住地：同上 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男☐ 女☐ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司☐ 股份有限公司☐ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐ 参股☐） 民营☐ 其他_____

诉讼请求

判决杨 ×× 支付物业费 24046.8 元及违约金 15433.1 元	
1. 物业费	截至 2023 年 12 月 31 日止，尚欠物业费 24046.8 元
2. 违约金	截至 2023 年 12 月 31 日止，欠逾期物业费的违约金 15433.1 元 是否请求支付至实际清偿之日止：是☑ 否☐
3. 是否主张诉讼费用	是☑ 否☐
4. 其他请求	无
5. 标的总额（全部诉讼请求金额的总和）	39479.9 元（暂计至 2023 年 12 月 31 日）

约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无☑
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否☑ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
双方签订《北京市前期物业服务合同》，杨 ×× 未按时足额缴纳物业服务费，应当支付欠付的物业服务费及违约金。	
1. 物业服务合同或前期物业服务合同签订情况（名称、编号、签订时间、地点等）	2015 年 5 月 18 日，杨 ×× 与北京市 ××× 物业管理有限公司签订《北京市前期物业服务合同》
2. 签订主体	业主 / 建设单位：杨 ×× 物业服务人：北京市 ××× 物业管理有限公司
3. 物业项目情况	坐落位置：北京市西城区 ×× 街道 ×× 社区 × 号 面积：138.2 平方米　所有权人：杨 ××
4. 约定的物业费标准	6 元 / 月 / 平米
5. 约定的物业服务期限	2015 年 5 月 20 日起至本物业成立业主委员会并选聘新的物业服务企业并与新的物业服务企业签订物业服务合同生效之日止
6. 约定的物业费支付方式	业主办理入住手续时预付一年的物业服务费，此后均预付一年的物业费，具体时间为每年的 4 月 1 日
7. 约定的逾期支付物业费违约金标准	业主未能按时足额缴纳物业服务费，应当按欠费总额日千分之三的标准支付违约金
8. 被告欠付物业费数额及计算方式	欠付物业费数额：24046.8 元 具体计算方式：138.2 平方米 ×6 元 / 月 / 平米 ×29 月（自 2021 年 8 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）
9. 被告欠应付违约金数额及计算方式	应付违约金数额：15433.1 元 具体计算方式：24046.8 元 ×3‰ / 天 ×333 天（自 2021 年 8 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）
10. 催缴情况	多次上门催缴，并在被告门口张贴催费书面通知
11. 其他需要说明的内容（可另附页）	无
12. 请求依据	合同约定：《北京市前期物业服务合同》第 15 条、第 20 条等 法律规定：《中华人民共和国民法典》第九百三十七条、第九百三十九条、第九百四十四条
13. 证据清单（可另附页）	附页

对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：郭 ×× 北京市 ××× 物业管理有限公司

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

民事答辩状

（物业服务合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	（2024）京 ×××× 民初 ×× 号	案由	物业服务合同纠纷

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名：杨 ×× 性别：男☑ 女☐ 出生日期：19×× 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无 联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：北京市西城区 ×× 街道 ×× 社区 × 号 经常居住地：同上 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
委托诉讼代理人	有☐ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权☐ 特别授权☐ _____ 无☑

答辩事项

（对原告诉讼请求的确认或者异议）

北京市 ××× 物业管理有限公司提供的物业服务严重不达标，其诉讼请求应予驳回

1. 对物业费有无异议	无☐ 有☑ 异议内容：原告提供的物业服务不达标，物业费应打折收取。

2. 对违约金有无异议	无☐ 有☑ 异议内容：不是恶意拖欠物业服务费，而是希望通过这种方式促进物业公司改进服务。
3. 对诉讼费的负担有无异议	无☐ 有☑ 异议内容：诉讼费应当原告负担或者双方分担。
4. 对其他请求有无异议	无☑ 有☐ 异议内容：
5. 对标的总额有无异议	无☐ 有☑ 异议内容：因为原告的服务“打折”了，物业费也应当打折收取；不应交违约金。
事实与理由 **（对案件事实的确认或者异议）**	
北京市 ××× 物业管理有限公司提供的物业服务严重不达标，杨 ×× 有权拒付或少付物业服务费，并不支付违约金。	
1. 对物业服务合同或前期物业服务合同签订情况（名称、编号、签订时间、地点等）有无异议	无☑ 有☐ 事实与理由：
2. 对签订主体有无异议	无☑ 有☐ 事实与理由：
3. 对物业项目情况有无异议	无☑ 有☐ 事实与理由：
4. 对物业费标准有无异议	无☑ 有☐ 事实与理由：
5. 对物业服务期限有无异议	无☑ 有☐ 事实与理由：
6. 对物业费支付方式有无异议	无☑ 有☐ 事实与理由：
7. 对逾期支付物业费违约金标准有无异议	无☑ 有☐ 事实与理由：
8. 对欠付物业费数额及计算方式有无异议	无☐ 有☑ 事实与理由：未交纳物业费是因为原告提供的物业服务严重不达标：1. 小区内有业主养大型宠物犬不拴绳，多次反映，物业公司均未管理；2. 计入公摊的大堂被不当占用；3. 垃圾清理不及时；4. 催收物业费的方式过于粗暴。
9. 对应付违约金数额及计算方式有无异议	无☐ 有☑ 事实与理由：不是恶意拖欠物业服务费，而是希望通过这种方式促进物业公司改进服务，是在行使抗辩权，不是违约，所以不应支付违约金。

10. 对催缴情况有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
11. 其他需要说明的内容（可另附页）	无☑ 有☐　内容：
12. 答辩依据	合同约定：《北京市前期物业服务合同》第五条 法律规定：《中华人民共和国民法典》第九百四十二条
13. 证据清单（可另附页）	附页
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解☐　不了解☐
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解☐　不了解☐ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解☐　不了解☐ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解☐　不了解☐ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解☐　不了解☐ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解☐　不了解☐
是否考虑先行调解	是☐ 否☐ 暂不确定，想要了解更多内容☐

答辩人（签字、盖章）：杨 ××

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

民事起诉状

（劳动争议纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 是否主张工资支付	是□　否□ 明细：
2. 是否主张未签订书面劳动合同双倍工资	是□　否□ 明细：
3. 是否主张加班费	是□　否□ 明细：
4. 是否主张未休年休假工资	是□　否□ 明细：
5. 是否主张未依法缴纳社会保险费造成的经济损失	是□　否□ 明细：
6. 是否主张解除劳动合同经济补偿	是□　否□ 明细：
7. 是否主张违法解除劳动合同赔偿金	是□　否□ 明细：
8. 是否主张诉讼费用	是□　否□
9. 其他诉讼请求	
10. 标的总额	

诉前保全	
是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 劳动合同签订情况	（合同主体、签订时间、地点、合同名称等）
2. 劳动合同履行情况	（入职时间、用人单位、工作岗位、工作地点、合同约定的每月工资数额及工资构成、办理社会保险的时间及险种、劳动者实际领取的每月工资数额及工资构成、加班工资计算基数及计算方法、原告加班时间及加班费、年休假等）
3. 解除或终止劳动关系情况	（解除或终止劳动关系的原因、经济补偿 / 赔偿金数额等）
4. 工伤情况	（发生工伤时间、工伤认定情况、工伤伤残等级、工伤费用等）
5. 劳动仲裁相关情况	（申请劳动仲裁时间、仲裁请求、仲裁文书、仲裁结果等）
6. 其他相关情况	（如是否是农民工）
7. 诉请依据	（法律及司法解释的规定，要写明具体条文）
8. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□

是否了解先行调解解决纠纷的好处	4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：
日期：

民事答辩状

（劳动争议纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□）　民营□　其他_____
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□_____ 无□

答辩事项 （对原告诉讼请求的确认或者异议）	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对工资支付诉请的确认或异议	确认□　异议□ 异议内容：
2. 对未签订书面劳动合同双倍工资诉请的确认或异议	确认□　异议□ 异议内容：
3. 对加班费诉请的确认或异议	确认□　异议□ 异议内容：
4. 对未休年休假工资诉请的确认或异议	确认□　异议□ 异议内容：
5. 对未依法缴纳社会保险费造成的经济损失诉请的确认或异议	确认□　异议□ 异议内容：
6. 对解除劳动合同经济补偿诉请的确认或异议	确认□　异议□ 异议内容：
7. 对违法解除劳动合同赔偿金诉请的确认或异议	确认□　异议□ 异议内容：
8. 对劳动仲裁相关情况的确认或异议	确认□　异议□ 异议内容：
9. 其他事由	
10. 答辩依据	（法律及司法解释的规定，要写明具体条文）
11. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□

是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：

日期：

实例

民事起诉状

（劳动争议纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名：刘 ×× 性别：男☐ 女☑ 出生日期：1973 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：北京 ×× 公司　　职务：职员 联系电话：×××××××××××× 住所地（户籍所在地）：北京市 ××× 区 ×× 路 ×× 号 经常居住地：同上 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
委托诉讼代理人	有☑ 姓名：汪 ×× 单位：×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权☑ 特别授权☐ _____ 无☐

被告 （法人、非法人组织）	名称：北京 ×× 公司 住所地（主要办事机构所在地）：北京市平谷区 ×× 路 ×× 号 注册地 / 登记地：北京市平谷区 ×× 路 ×× 号 法定代表人 / 负责人：张 ××　职务：董事长 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司☑　股份有限公司☐　上市公司☐ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐ / 参股☐）　民营☑　其他_____
诉讼请求	
判决北京 ×× 公司支付 11 个月第二倍工资 33000 元及解除劳动合同经济补偿 3000 元	
1. 是否主张工资支付	是☐　否☑ 明细：
2. 是否主张未签订书面劳动合同双倍工资	是☑　否☐ 明细：11 个月第二倍工资共计 33000 元
3. 是否主张加班费	是☐　否☑ 明细：
4. 是否主张未休年休假工资	是☐　否☑ 明细：
5. 是否主张未依法缴纳社会保险费造成的经济损失	是☐　否☑ 明细：
6. 是否主张解除劳动合同经济补偿	是☑　否☐ 明细：3000 元
7. 是否主张违法解除劳动合同赔偿金	是☐　否☑ 明细：
8. 是否主张诉讼费用	是☑ 否☐
9. 其他请求	无
10. 标的总额	36000 元
诉前保全	
是否已经诉前保全	是☐　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否☑ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）

事实与理由	
刘 ×× 入职北京 ×× 公司工作但未签订书面劳动合同，1 年期满后刘 ×× 提出续签合同，但北京 ×× 公司不同意，双方劳动关系终止。	
1. 劳动合同签订情况	未签订书面劳动合同，经劳动仲裁确认存在劳动关系
2. 劳动合同履行情况	刘 ×× 于 2019 年 ×× 月 ×× 日入职北京 ×× 公司，从事清洁工作，约定每月工资 3000 元，劳动合同期限 1 年，但未签订书面劳动合同。1 年期满后，刘 ×× 提出续签合同，但北京 ×× 公司不同意。
3. 解除或终止劳动关系情况	合同期满后，因北京 ×× 公司不同意续签合同，2020 年 ×× 月 ×× 日，劳动关系终止。
4. 工伤情况	无
5. 劳动仲裁相关情况	刘 ×× 于 2020 年 ×× 月 ×× 日申请劳动仲裁，请求确认其自 2019 年 ×× 月 ×× 日至 2020 年 ×× 月 ×× 日与北京 ×× 公司存在劳动关系；北京 ×× 公司向其支付未签书面劳动合同而应支付的第二倍工资 33000 元；北京 ×× 公司向其支付解除劳动关系经济补偿 3000 元。 北京市 ×× 区劳动人事争议仲裁委员会于 2020 年 ×× 月 ×× 日作出 ××× 号裁决书，确认北京 ×× 公司与刘 ×× 在 2019 年 ×× 月 ×× 日至 2020 年 ×× 月 ×× 日存在劳动关系，并驳回了刘 ×× 其他仲裁请求。
6. 其他相关情况	无
7. 诉请依据	《中华人民共和国劳动合同法》第七条、第十条、第四十四条、第四十六条、第四十七条、第八十二条
8. 证据清单（可另附页）	附页
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□

是否了解先行调解解决纠纷的好处	5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：刘 ××

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

v

实例

民事答辩状

（劳动争议纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	（2021）京 ×××× 民初 ×× 号	案由	劳动争议

当事人信息

答辩人 （法人、非法人组织）	名称：北京 ×× 公司 住所地（主要办事机构所在地）：北京市平谷区 ×× 路 ×× 号 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：张 ××　　职务：董事长 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司☑　股份有限公司☐　上市公司☐ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐ / 参股☐）　民营☑　其他_____
委托诉讼代理人	有☑ 姓名：肖 ×× 单位：北京 ×× 公司　　职务：职员 联系电话：×××××××××× 代理权限：一般授权☑　特别授权☐ _____ 无☐

答辩事项 （对原告诉讼请求的确认或者异议）	
北京 ×× 公司已通知刘 ×× 续签书面劳动合同，刘 ×× 严重违反用人单位规章制度，其诉讼请求不应得到支持。	
1. 对工资支付诉请的确认或异议	确认☐　异议☐ 异议内容：
2. 对未签订书面劳动合同双倍工资诉请的确认或异议	确认☐　异议☑ 异议内容：已通知刘 ×× 签订书面劳动合同，刘 ×× 个人原因没有签订
3. 对加班费诉请的确认或异议	确认☐　异议☐ 异议内容：
4. 对未休年休假工资诉请的确认或异议	确认☐　异议☐ 异议内容：
5. 对未依法缴纳社会保险费造成的经济损失诉请的确认或异议	确认☐　异议☐ 异议内容：
6. 对解除劳动合同经济补偿诉请的确认或异议	确认☐　异议☑ 异议内容：刘 ×× 严重违反用人单位规章制度，故不予续签劳动合同
7. 对违法解除劳动合同赔偿金诉请的确认或异议	确认☐　异议☐ 异议内容：
8. 对劳动仲裁相关情况的确认或异议	确认☑　异议☐ 异议内容：
9. 其他事由	无
10. 答辩依据	《中华人民共和国劳动合同法》第七条、第十条、第四十四条、第四十六条、第四十七条、第八十二条
11. 证据清单（可另附页）	附页
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解☐　不了解☐
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解☐　不了解☐ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解☐　不了解☐

是否了解先行调解解决纠纷的好处	3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：张 ×× 北京 ×× 公司

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

民事起诉状

（证券虚假陈述责任纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有 □ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无 □
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织　法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 赔偿因虚假陈述导致的损失	投资差额损失　　元、佣金损失　　元、印花税损失　　元 （人民币，下同；如外币需特别注明）
2. 是否主张连带责任	是□　责任主体及责任范围： 否□
3. 是否主张实现债权的费用	是□　费用明细： 否□
4. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
5. 其他请求	
6. 标的总额	
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无□
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）

事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 被告存在虚假陈述行为的情况	具体虚假陈述行为： 虚假陈述行为实施日： 虚假陈述行为揭露日： 虚假陈述行为更正日： 虚假陈述基准日：
2. 有无监管部门的认定、处罚	有□　具体情况： 无□
3. 原告交易情况	买入情况（日期、数量、单价）： 卖出情况（日期、数量、单价）：
4. 虚假陈述的重大性	
5. 虚假陈述与原告交易行为之间的因果关系	
6. 虚假陈述与原告损失之间的因果关系	
7. 原告损失情况	
8. 请求发行人的控股股东、实际控制人、董监高、相关责任人员承担连带责任的情况	
9. 请求保荐机构、承销机构、律师事务所、会计师事务所等其他机构及其相关责任人员承担连带责任的情况	
10. 请求承担责任的依据	
11. 其他需要说明的内容（可另附页）	
12. 证据清单（可另附页）	

对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：

日期：

民事答辩状

（证券虚假陈述责任纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
答辩事项 **（对原告诉讼请求的确认或者异议）**	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对赔偿因虚假陈述导致的损失有无异议	无□ 有□　异议内容：
2. 对主张连带责任有无异议	无□ 有□　异议内容：
3. 对实现债权的费用有无异议	无□ 有□　异议内容：
4. 对其他请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
5. 对标的总额有无异议	无□ 有□　异议内容：
事实与理由 **（对案件事实的确认或者异议）**	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对存在虚假陈述行为的情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
2. 对有无监管部门的认定、处罚有无异议	无□ 有□　事实与理由：
3. 对原告交易情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
4. 对虚假陈述的重大性有无异议	无□ 有□　事实与理由：

5. 对虚假陈述与原告交易行为之间的因果关系有无异议	无□ 有□　事实与理由：
6. 对虚假陈述与原告损失之间的因果关系有无异议	无□ 有□　事实与理由：
7. 对原告损失情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
8. 对原告请求发行人的控股股东、实际控制人、董监高、相关责任人员承担连带责任的情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
9. 对原告请求保荐机构、承销机构、律师事务所、会计师事务所等其他机构及其相关责任人员承担连带责任的情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
10. 有无其他免责 / 减责事由	无□ 有□　事实与理由：
11. 答辩依据	合同约定： 法律规定：
12. 其他需要说明的内容（可另附页）	
13. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□

是否了解先行调解解决纠纷的好处	3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：

日期：

实例

民事起诉状

（证券虚假陈述责任纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

原告 （自然人）	姓名：朱 ×× 性别：男☑ 女☐ 出生日期：19×× 年 ×× 月 ×× 日　　民族：× 族 工作单位：×× 公司　　职务：职员 联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：福建省 ×× 县 ×× 镇 ×× 村 ×× 号 经常居住地：上海市 ×× 区 ×× 街道 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司☐ 股份有限公司☐ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐ 参股☐） 民营☐ 其他_____

委托诉讼代理人	有☑ 姓名：吴 × 单位：上海 ×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权☐　特别授权☑ _____ 无☐
被告 （自然人）	姓名： 性别：男☐　女☐ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称：上海 ×× 股份有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：上海市 ×× 区 ×× 路 ×× 号 注册地 / 登记地：上海市 ×× 区 ×× 路 ×× 号 法定代表人 / 负责人：李 ××　　职务：董事长 联系电话：×××××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司☐　股份有限公司☑　上市公司☑ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐　参股☐）　民营☑　其他_____
被告 （法人、非法人组织）	名称：安徽 ×× 有限责任公司 住所地（主要办事机构所在地）：安徽省 ×× 县 ×× 镇 ×× 路 注册地 / 登记地：安徽省 ×× 县 ×× 镇 ×× 路 法定代表人 / 负责人：李 ××　　职务：董事长 联系电话：×××××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司☑　股份有限公司☐　上市公司☐ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐　参股☐）　民营☑　其他_____

第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

诉讼请求

（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 赔偿因虚假陈述导致的损失	投资差额损失 314248 元、佣金损失 314.25 元、印花税损失 314.25 元（人民币，下同）
2. 是否主张连带责任	是☑　责任主体及责任范围：控股股东安徽 ×× 有限责任公司承担连带责任 否□
3. 是否主张实现债权的费用	是☑　费用明细：请求被告承担律师费 50000 元 否□
4. 是否主张诉讼费用	是☑ 否□
5. 其他请求	诉讼费用由被告承担
6. 标的总额	314876.5 元

约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无☑
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
《中国证券监督管理委员会××监管局行政处罚决定书（20××）×号》已认定，被告××股份公司虚增盈利且披露文件存在虚假记载、误导性陈述。原告因其虚假陈述，于20××年××月××日分别以均价×××元、×××元、×××元分别买入××××××股、××××股、××××股。20××年××月××日以均价××元卖出××××股。	
1. 被告存在虚假陈述行为的情况	具体虚假陈述行为：《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》《中国证券监督管理委员会××监管局行政处罚决定书（20××）×号》已认定，被告××股份公司虚增盈利且披露文件存在虚假记载、误导性陈述。 虚假陈述行为实施日：20××年××月××日 虚假陈述行为揭露日：20××年××月××日 虚假陈述行为更正日：20××年××月××日 虚假陈述基准日：20××年××月××日
2. 有无监管部门的认定、处罚	有☑　具体情况：《中国证券监督管理委员会××监管局行政处罚决定书（20××）×号》认定上海××股份有限公司存在以下信息披露违法违规行为：一、未按规定披露关联交易事项，导致2015年至2017年年度报告存在重大遗漏。二、虚增2016年度、2017年度营业收入和利润，导致2016年、2017年年度报告存在虚假记载。三、未按规定及时披露为控股股东及其关联方提供担保事项。 无□
3. 原告交易情况	买入情况（日期、数量、单价）：20××年××月××日分别以均价×××元、×××元、×××元分别买入××××××股、××××股、××××股 卖出情况（日期、数量、单价）：20××年××月××日以均价××元卖出××××股
4. 虚假陈述的重大性	被告作为上市公司，未按规定披露关联交易和对外担保事项，虚构保理和原油转口贸易业务，披露的2015年至2017年年度报告存在虚假记载、重大遗漏等行为。
5. 虚假陈述与原告交易行为之间的因果关系	原告买入股票系因被告所披露文件存在虚假记载、误导性陈述引起。
6. 虚假陈述与原告损失之间的因果关系	因被告所披露文件存在虚假记载、误导性陈述，致使原告大量购入被告公司股票，但实际情况与其披露内容相反，造成原告直接损失314876.5元。

7. 原告损失情况	因虚假陈述所造成的投资差额损失：314248 元 佣金和印花税损失：628.5 元
8. 请求发行人的控股股东、实际控制人、董监高、相关责任人员承担连带责任的情况	请求发行人的控股股东安徽 ×× 有限责任公司承担原告损失 314876.5 元的连带责任。
9. 请求保荐机构、承销机构、律师事务所、会计师事务所等其他机构及其相关责任人员承担连带责任的情况	
10. 请求承担责任的依据	《中华人民共和国证券法》（2014）第六十九条、《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》第十条
11. 其他需要说明的内容（可另附页）	
12. 证据清单（可另附页）	后附证据清单
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□

是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：朱 ××

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

民事答辩状

（证券虚假陈述责任纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	（2021）沪 ×× 民初 ×× 号	案由	证券虚假陈述责任纠纷

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

答辩人 （法人、非法人组织）	名称：上海 ×× 股份有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：上海市 ×× 区 ×× 路 ×× 号 注册地 / 登记地：上海市 ×× 区 ×× 路 ×× 号 法定代表人 / 负责人：李 ××　　职务：董事长 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司□　股份有限公司☑　上市公司☑ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营☑　其他_____
委托诉讼代理人	有☑ 姓名：赵 ×× 单位：上海 ×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××× 代理权限：一般授权□　特别授权 ☑ _____ 无□
答辩人 （法人、非法人组织）	名称：安徽 ×× 有限责任公司 住所地（主要办事机构所在地）：安徽省 ×× 县 ×× 镇 ×× 路 注册地 / 登记地：安徽省 ×× 县 ×× 镇 ×× 路 法定代表人 / 负责人：李 ××　　职务：董事长 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司☑　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营☑　其他_____
委托诉讼代理人	有☑ 姓名：徐 ×× 单位：安徽 ×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××× 代理权限：一般授权□　特别授权 ☑ _____ 无□

答辩事项 （对原告诉讼请求的确认或者异议）	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对赔偿因虚假陈述导致的损失有无异议	无☐ 有☑ 异议内容：上海 ×× 股份有限公司实施的虚假陈述不具有重大性，原告在实施日后购入上海 ×× 股份有限公司股票的交易行为是受到虚假陈述实施后发生的重大资产重组等其他重大事件的影响，而非受到证券虚假陈述的影响，本案交易因果关系不成立，上海 ×× 股份有限公司不应承担任何赔偿责任。
2. 对主张连带责任有无异议	无☐ 有☑ 异议内容：安徽 ×× 有限责任公司并非被告上海 ×× 股份有限公司 2015 年至 2017 年年度报告的信息披露义务人，也未参与上市公司对外信息披露行为，对上市公司未按规定披露信息不存在过错，无须对虚假陈述给投资者造成的损失承担连带责任。
3. 对实现债权的费用有无异议	无☐ 有☑ 异议内容：原告请求被告支付律师费没有事实和法律依据。
4. 对其他请求有无异议	无☐ 有☑ 异议内容：由原告承担诉讼费。
5. 对标的总额有无异议	无☐ 有☑ 异议内容：原告的损失系其参与股市交易行为的正常风险，所产生的价格落差损失，应由其自行承担。
事实与理由 （对案件事实的确认或者异议）	
上海 ×× 股份有限公司实施的虚假陈述不具有重大性。原告在实施日后购入上海 ×× 股份有限公司股票的交易行为，是受到了虚假陈述实施后发生的重大资产重组等其他重大事件的影响，而并非受到证券虚假陈述的影响，本案中交易因果关系不成立。原告的损失系其参与股市交易行为的正常风险，所产生的价格落差损失，应由其自行承担。安徽 ×× 有限责任公司未参与虚假陈述行为，不应承担连带责任。	
1. 对存在虚假陈述行为的情况有无异议	无☑ 有☐ 事实与理由：
2. 对有无监管部门的认定、处罚有无异议	无☑ 有☐ 事实与理由：
3. 对原告交易情况有无异议	无☑ 有☐ 事实与理由：

4. 对虚假陈述的重大性有无异议	无☐ 有☑ 事实与理由：上海 ×× 股份有限公司实施的虚假陈述不具有重大性
5. 对虚假陈述与原告交易行为之间的因果关系有无异议	无☐ 有☑ 事实与理由：原告在实施日后购入上海 ×× 股份有限公司股票的交易行为，是受到了虚假陈述实施后发生的重大资产重组等其他重大事件的影响，而并非受到证券虚假陈述的影响，本案中交易因果关系不成立。
6. 对虚假陈述与原告损失之间的因果关系有无异议	无☐ 有☑ 事实与理由：原告的损失系其参与股市交易行为的正常风险，所产生的价格落差损失，应由其自行承担。
7. 对原告损失情况有无异议	无☐ 有☑ 事实与理由：被告不应向原告承担损失赔偿责任。
8. 对原告请求发行人的控股股东、实际控制人、董监高、相关责任人员承担连带责任的情况有无异议	无☐ 有☑ 事实与理由：安徽 ×× 有限责任公司未参与虚假陈述行为，不应承担连带责任。
9. 对原告请求保荐机构、承销机构、律师事务所、会计师事务所等其他机构及其相关责任人员承担连带责任的情况有无异议	无☐ 有☐ 事实与理由：
10. 有无其他免责 / 减责事由	无☐ 有☐ 事实与理由：
11. 答辩依据	合同约定： 法律规定：《中华人民共和国证券法》（2014）第六十九条、《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》第十条
12. 其他需要说明的内容（可另附页）	
13. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解☐ 不了解☐

是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：李 ×× 上海 ×× 股份有限公司

徐 ×× 安徽 ×× 有限责任公司

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

民事起诉状

（财产损失保险合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 理赔款	支付理赔款　　元（人民币，下同；如外币需特别注明） 费用明细：
2. 是否主张实现债权的费用	是□　费用明细： 否□
3. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
4. 其他请求	
5. 标的总额	
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无□
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 财产保险合同的签订情况（合同名称、主体、签订时间、地点、事故发生时，被保险人与保险标的的关系等）	

2. 财产保险合同的主要约定	承保险种： 保险标的： 保险金额： 保费金额： 保险期间： 免赔额或者免赔率： 违约事由及违约责任： 特别约定： 与争议相关的保险责任条款： 与争议相关的免责条款： 其他：
3. 是否依法就财产保险合同中与投保人有重大利害关系的条款进行提示、说明	是□ 否□　事实与理由：
4. 保险事故发生的情况（事故发生时间及经过等；交通事故应当写明事故发生的时间和地点、双方车辆的车牌号、事故原因、车辆财物受损情况、道路交通事故认定书的出具部门与编号、各方责任认定情况等）	
5. 具体损失项目及其数额（附理由）	
6. 财产保险合同的履行情况	
7. 请求承担责任的依据	合同约定： 法律规定：
8. 其他需要说明的内容（可另附页）	
9. 证据清单（可另附页）	

对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：

日期：

民事答辩状

（财产损失保险合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

答辩事项 （对原告诉讼请求的确认或者异议）	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对理赔款有无异议	无□ 有□　异议内容：
2. 对实现债权的费用有无异议	无□ 有□　异议内容：
3. 对其他请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
4. 对标的总额有无异议	无□ 有□　异议内容：
事实与理由 （对案件事实的确认或者异议）	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对财产保险合同的签订情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
2. 对财产保险合同的主要约定有无异议	无□ 有□　事实与理由：
3. 对依法就财产保险合同中与投保人有重大利害关系的条款进行提示、说明有无异议	无□ 有□　事实与理由：
4. 对保险事故发生的情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
5. 对具体损失项目及其数额有无异议	无□ 有□　事实与理由：
6. 对财产保险合同的履行情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
7. 有无其他免责 / 减责事由	无□ 有□　事实与理由：

8. 答辩依据	合同约定： 法律规定：
9. 其他需要说明的内容（可另附页）	
10. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：

日期：

实例

民事起诉状

（财产损失保险合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名：万 ×× 性别：男☑ 女☐ 出生日期：19×× 年 ×× 月 ×× 日　　民族：× 族 工作单位：×× 公司　　职务：职员 联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：×× 市 ×× 区 ×× 街 ×× 号 经常居住地：×× 市 ×× 区 ×× 街 ×× 号 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司☐　股份有限公司☐　上市公司☐ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐　参股☐）　民营☐　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无☑
被告 （法人、非法人组织）	名称：×× 财产保险股份有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 路 注册地 / 登记地：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 路 法定代表人 / 负责人：孙 ××　　职务：总经理 联系电话：×××××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司□　股份有限公司☑　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 理赔款	支付理赔款 × 元（人民币，下同） 费用明细：维修费 × 元、施救费 × 元。
2. 是否主张实现债权的费用	是☑　费用明细：评估费 × 元。 否☐
3. 是否主张诉讼费用	是☑ 否☐
4. 其他请求	无
5. 标的总额	× 元
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有☑　合同条款及内容：第 12 条，发生纠纷诉至人民法院解决。 无☐
2. 是否已经诉前保全	是☐　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否☑ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
2019 年 7 月 5 日，投保人万 ×× 与 ×× 财产保险股份有限公司高新支公司订立《机动车商业保险合同》一份，被保险人万 ×× 是该机动车的所有人。2020 年 1 月 3 日，万 ×× 驾驶该车辆沿 ×× 街行驶至 ×× 街与 ×× 街交叉路口时，与案外人 ××× 驾驶的车牌号为川 AM×××× 的小型汽车发生碰撞，导致万 ×× 车辆受损。× 市公安局交通管理局第 × 分局出具《道路交通事故认定书》，认定此次事故万 ×× 负全部责任。万 ×× 须支付修车费 × 元、车辆施救费 × 元、评估费 × 元。2020 年 1 月 13 日，×× 公司向万 ×× 出具《拒赔通知书》，载明：承保车辆于 × 年 × 月 × 日在 × 省 × 市 × 区 ×× 街 ×× 街发生事故所造成的损失，经核实商业险不属于保险责任赔偿范围，因此其不能给予赔付。	
1. 财产保险合同的签订情况（合同名称、主体、签订时间、地点、事故发生时被保险人与保险标的的关系等）	2019 年 7 月 5 日，投保人万 ×× 在其所在地与 ×× 财产保险股份有限公司高新支公司订立《机动车商业保险合同》一份，被保险人万 ×× 是该机动车的所有人。

2. 财产保险合同的主要约定	承保险种：车辆损失保险 保险标的：川 AM×××× 的吉利美日 ××××××××××× 轿车 保险金额：× 元 保费金额：× 元 保险期间：2019 年 8 月 4 日至 2020 年 8 月 3 日止 免赔额或者免赔率：×% 违约事由及违约责任： 特别约定： 与争议相关的保险责任条款： 与争议相关的免责条款：《机动车商业保险合同》责任免除第九条（五）约定：被保险机动车被转让、改装、加装或改变使用性质等，被保险人、受让人未及时通知保险人，且因转让、改装、加装或改变使用性质等导致被保险机动车危险程度显著增加。 其他：车辆使用性质为家庭自用
3. 是否依法就财产保险合同中与投保人有重大利害关系的条款进行提示、说明	是□ 否☑ 事实与理由：对于《机动车商业保险合同》责任免除第九条（五），保险人未作出足以引起投保人注意的提示。
4. 保险事故发生的情况（事故发生时间及经过等；交通事故应当写明事故发生的时间和地点、双方车辆的车牌号、事故原因、车辆财物受损情况、道路交通事故认定书的出具部门与编号、各方责任认定情况等）	2020 年 1 月 3 日，万 ×× 驾驶该车辆沿 ×× 街行驶至 ×× 街与 ×× 街交叉路口时，与案外人 ××× 驾驶的车牌号为川 AM×××× 的小型汽车发生碰撞，导致万 ×× 车辆受损。× 市公安局交通管理局第 × 分局出具《道路交通事故认定书》，认定此次事故万 ×× 负全部责任。
5. 具体损失项目及其数额（附理由）	维修费：× 元。理由：× 年 × 月 × 日，×× 公司作出评估结论：为川 AM×××× 损坏修复需要修理费 × 元。 施救费：× 元。理由：× 年 × 月 × 日，万 ×× 因该事故的发生向 ×× 公司支付拖车施救费 × 元。 评估费：× 元。理由：× 年 × 月 × 日，万 ×× 委托 ×× 公司对车辆等损失进行评估，产生评估费 × 元。
6. 财产保险合同的履行情况	2020 年 1 月 13 日，×× 公司向万 ×× 出具《拒赔通知书》，载明：承保车辆于 × 年 × 月 × 日在 × 省 × 市 × 区 ×× 街 ×× 街发生事故所造成的损失，经核实商业险不属于保险责任赔偿范围，因此其不能给予赔付。
7. 请求承担责任的依据	合同约定：《机动车商业保险合同》第 3 条、第 10 条 法律规定：《中华人民共和国保险法》第十四条、第六十条、第六十四条等

8. 其他需要说明的内容（可另附页）	
9. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：万 ××

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

民事答辩状

（财产损失保险合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	（2021）川 ×× 民初 ×× 号	案由	财产损失保险合同纠纷

当事人信息

答辩人 （法人、非法人组织）	名称：×× 财产保险股份有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 路 注册地 / 登记地：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 路 法定代表人 / 负责人：孙 ××　　职务：总经理 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司☐　股份有限公司☑　上市公司☐ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐　参股☐）　民营☐　其他_____
委托诉讼代理人	有☑ 姓名：张 ×× 单位：四川 ×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××× 代理权限：一般授权☐　特别授权☑ _____ 无☐

答辩事项 （对原告诉讼请求的确认或者异议）	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对理赔款有无异议	无☐ 有☑　异议内容：案涉车辆发生交通事故时处于顺风车行程内。万 ×× 使用顺风车搭载乘客系从事网约车活动，其改变车辆的使用性质致使被保险机动车危险程度显著增加且未履行通知义务，属于免赔情形。
2. 对实现债权的费用有无异议	无☐ 有☑　异议内容：同上
3. 对其他请求有无异议	无☐ 有☐　异议内容：
4. 对标的总额有无异议	无☐ 有☑　异议内容：同上
事实与理由 （对案件事实的确认或者异议）	
案涉车辆发生交通事故时处于顺风车行程内。万 ×× 使用顺风车搭载乘客系从事网约车活动，其改变车辆的使用性质致使被保险机动车危险程度显著增加且未履行通知义务，属于免赔情形。	
1. 对财产保险合同的签订情况有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
2. 对财产保险合同的主要约定有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
3. 对依法就财产保险合同中与投保人有重大利害关系的条款进行提示、说明有无异议	无☐ 有☑　事实与理由：《机动车商业保险合同》责任免除第九条（五）黑体加粗部分特别提示：被保险机动车被转让、改装、加装或改变使用性质等，被保险人、受让人未及时通知保险人，且因转让、改装、加装或改变使用性质等导致被保险机动车危险程度显著增加。
4. 对保险事故发生的情况有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
5. 对具体损失项目及其数额有无异议	无☐ 有☑　事实与理由：案涉保险事故属于免赔情形。
6. 对财产保险合同的履行情况有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：

7. 有无其他免责 / 减责事由	无□ 有☑ 事实与理由：案涉车辆发生交通事故时处于顺风车行程内。万 ×× 使用顺风车搭载乘客系从事网约车活动，其改变车辆的使用性质致使被保险机动车危险程度显著增加且未履行通知义务，属于免赔情形。
8. 答辩依据	合同约定：《机动车商业保险合同》责任免除第九条（五） 法律规定：《中华人民共和国保险法》第三十七条
9. 其他需要说明的内容（可另附页）	
10. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□ 不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□ 不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□ 不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□ 不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□ 不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□ 不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）： ×× 财产保险股份有限公司

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

民事起诉状

（责任保险合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码：

第三人 （法人、非法人组织）	类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 理赔款	支付理赔款　　元（人民币，下同；如外币需特别注明） 费用明细： （1）因事故导致的人身损害赔偿项目，包括： □医疗费　　元 年　月　日至　年　月　日期间在医院住院（门诊）治疗，累计发生医疗费　　元 医疗费发票、医疗费清单、病历资料：有□　无□ □护理费　　元 住院护理天支付护理费 元（或护理人员发生误工费元），或遵医嘱短期护理发生护理费　　元 住院证明、医嘱等：有□　无□ □营养费　　元 病历资料：有□　无□ □住院伙食补助费　　元 病历资料：有□　无□ □误工费　　元 从事　　工作，收入状况　　，误工时间自　年　月　日计至年月日，共　天，误工费　　元 □交通费　　元 交通费凭证：有□　无□ □伤残鉴定费　　元 经鉴定，构成伤残级，鉴定费　　元； □残疾辅助器具费　　元 □其他　　元 （2）因事故导致的非人身相关的财产损失，包括：
2. 是否主张实现债权的费用	是□　费用明细： 否□

3. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
4. 其他请求	
5. 标的总额	
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无□
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 责任保险合同的签订情况（合同名称、主体、签订时间、地点、事故发生时被保险人与保险标的的关系等）	
2. 责任保险合同的主要约定	承保险种：□雇主责任险　□机动车第三者责任险　□车上人员责任险 □物流责任险　□其他 保险责任： 保险金额： 保费金额： 保险期间： 免赔额或者免赔率： 违约事由及违约责任： 特别约定： 与争议相关的保险责任条款： 与争议相关的免责条款： 其他：
3. 是否依法就责任保险合同中与投保人有重大利害关系的条款进行提示、说明	是□ 否□　事实与理由：

4. 保险事故发生的情况（事故发生时间及经过等；交通事故应当写明事故发生的时间和地点、双方车辆的车牌号、事故原因、人员伤亡或车辆财物受损情况、道路交通事故认定书的出具部门与编号、各方责任认定情况等）	
5. 具体损失项目及其数额（附计算方式及理由）	
6. 责任保险合同的履行情况	
7. 请求承担责任的依据	合同约定： 法律规定：
8. 其他需要说明的内容（可另附页）	
9. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□

是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：
日期：

民事答辩状

（责任保险合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权 □ _____ 无□

答辩事项 （对原告诉讼请求的确认或者异议）	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对理赔款有无异议	无□ 有□　异议内容：
2. 对是否主张实现债权的费用有无异议	无□ 有□　异议内容：
3. 对其他请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
4. 对标的总额有无异议	无□ 有□　异议内容：
事实与理由 （对案件事实的确认或者异议）	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对责任保险合同的签订情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
2. 对责任保险合同的主要约定有无异议	无□ 有□　事实与理由：
3. 对是否依法就责任保险合同中与投保人有重大利害关系的条款进行提示、说明有无异议	无□ 有□　事实与理由：
4. 对保险事故发生的情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
5. 对具体损失项目及其数额有无异议	无□ 有□　事实与理由：
6. 对责任保险合同的履行情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
7. 有无其他免责 / 减责事由	无□ 有□　事实与理由：

8. 答辩依据	合同约定： 法律规定：
9. 其他需要说明的内容（可另附页）	
10. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：

日期：

实例

民事起诉状

（责任保险合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称：×× 公司 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 路 注册地 / 登记地：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 路 法定代表人 / 负责人：孙 ××　　职务：总经理 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有☐ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权☐　特别授权 ☐ _____ 无 ☑
被告 （自然人）	姓名： 性别：男☐　女☐ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称：××保险股份有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：××省××市××区××路 注册地/登记地：××省××市××区××路 法定代表人/负责人：徐××　　职务：总经理 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司☐　股份有限公司 ☑　上市公司☐ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐　参股☐）　民营☐　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男☐　女☐ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 理赔款	支付理赔款 97，090.92 元（人民币，下同）； 费用明细： （1）因事故导致的人身损害赔偿项目，包括： □医疗费　　元 　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间在医院住院（门诊）治疗，累计发生医疗费　　元 医疗费发票、医疗费清单、病历资料：有□　无□ □护理费　　元 住院护理天支付护理费 元（或护理人员发生误工费元），或遵医嘱短期护理发生护理费　　元 住院证明、医嘱等：有□　无□ □营养费　　元 病历资料：有□　无□ □住院伙食补助费　　元 病历资料：有□　无□ □误工费　　元 从事　　工作，收入状况　　，误工时间自　　年　　月　　日计至　　年　　月　　日，共　　天，误工费　　元 □交通费　　元 交通费凭证：有□　无□ □伤残鉴定费　　元 经鉴定，构成伤残　　级，鉴定费　　元； □残疾辅助器具费　　元 □其他　　元 （2）因事故导致的非人身相关的财产损失，包括：

2. 是否主张实现债权的费用	是☐　费用明细： 否☑
3. 是否主张诉讼费用	是☑ 否☐
4. 其他请求	
5. 标的总额	97，090.92 元
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有☑　合同条款及内容：第 12 条，发生纠纷诉至人民法院解决。 无☐
2. 是否已经诉前保全	是☐　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否☑ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
原告雇佣李 ×× 提供配送劳务事宜。2021 年 8 月 15 日 9 时 41 分许，李 ×× 在工作期间砸伤案外人孙 ×× 腿部，致其受伤。经法院主持调解，原告向李 ×× 支付其向孙 ×× 垫付的部分赔偿款共计 80，557 元。原告为雇员李 ×× 向被告投保雇主责任险，投保人、被保险人均为原告。被告向原告出具《拒赔通知书》，载明：经核实不属于保险责任赔偿范围，因此其不能给予赔付。	
1. 责任保险合同的签订情况（合同名称、主体、签订时间、地点、事故发生时被保险人与保险标的的关系等）	原告为雇员李 ×× 向被告投保雇主责任险，投保人、被保险人均为原告。
2. 责任保险合同的主要约定	承保险种：☑ 雇主责任险　☐机动车第三者责任险　☐车上人员责任险 ☐物流责任险　☐其他 保险责任：含个人第三者责任险 保险金额：400000 元 保费金额：× 元 保险期间：2021 年 8 月 15 日零时起至 2021 年 8 月 15 日二十四时止 免赔额或者免赔率：×% 违约事由及违约责任： 特别约定： 与争议相关的保险责任条款： 与争议相关的免责条款： 其他：

3. 是否依法就责任保险合同中与投保人有重大利害关系的条款进行提示、说明	是□ 否☑　事实与理由：对于《雇主责任保险单》第 14 条，保险人未作出足以引起投保人注意的提示。
4. 保险事故发生的情况（事故发生时间及经过等；交通事故应当写明事故发生的时间和地点、双方车辆的车牌号、事故原因、人员伤亡或车辆财物受损情况、道路交通事故认定书的出具部门与编号、各方责任认定情况等）	原告与李 ×× 签订《配送劳务合同》，约定原告雇佣李 ×× 提供配送劳务事宜。2021 年 8 月 15 日 9 时 41 分许，李 ×× 在工作期间配送外卖过程中将电瓶车停放，后电瓶车因未停稳自行滑走倒下，砸伤案外人孙 ×× 腿部，致其受伤。
5. 具体损失项目及其数额（附计算方式及理由）	经法院主持调解，原告与李 ×× 达成调解协议：原告向李 ×× 支付其向孙 ×× 垫付的部分赔偿款共计 80，557 元。2023 年 6 月 5 日，某某公司向李 ×× 转账支付 80，577 元，回单用途载明交通事故赔偿款。
6. 责任保险合同的履行情况	×× 保险公司向原告出具《拒赔通知书》，载明：经核实不属于保险责任赔偿范围，因此其不能给予赔付。
7. 请求承担责任的依据	合同约定：《雇主责任保险单》第 8 条 法律规定：《中华人民共和国保险法》第十四条等
8. 其他需要说明的内容（可另附页）	
9. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□

是否了解先行调解解决纠纷的好处	3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）： ×× 公司

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

民事答辩状

（责任保险合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	（2024）沪 ×× 民初 ×× 号	案由	责任保险合同纠纷

当事人信息

答辩人 （法人、非法人组织）	名称：×× 保险股份有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 路 注册地 / 登记地：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 路 法定代表人 / 负责人：徐 ××　　职务：总经理 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司☐　股份有限公司 ☑　上市公司☐ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐　参股☐）　民营☐　其他_____
委托诉讼代理人	有☐ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权☐　特别授权 ☐ _____ 无 ☑

答辩事项 （对原告诉讼请求的确认或者异议）	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对理赔款有无异议	无☐ 有☑　异议内容：1. 根据保单特别约定第 14 条，本案不属于保险理赔范围。2. 民事调解书中确定的赔偿金额与原告诉请金额不一致。
2. 对是否主张实现债权的费用有无异议	无☐ 有☐　异议内容：
3. 对其他请求有无异议	无☐ 有☐　异议内容：
4. 对标的总额有无异议	无☐ 有☑　异议内容：同上
事实与理由 （对案件事实的确认或者异议）	
本案事故并非驾驶非机动车时导致，而是非机动车在静止的状态下滑倒造成，根据保单特别约定第 14 条，不属于保险理赔范围。民事调解书中确定的赔偿金额为 80，557 元，非原告诉请金额。原告承担责任的依据不足，前案雇主关系和赔偿金额均是双方自认。	
1. 对责任保险合同的签订情况有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
2. 对责任保险合同的主要约定有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
3. 对是否依法就责任保险合同中与投保人有重大利害关系的条款进行提示、说明有无异议	无☐ 有☑　事实与理由：已通过 ×× 方式履行提示说明义务。
4. 对保险事故发生的情况有无异议	无☐ 有☑　事实与理由：1. 本案事故并非驾驶非机动车时导致，而是非机动车在静止的状态下滑倒造成，事发时该车辆并不在骑手李 ×× 控制之下，第三者人伤系车辆造成而非李 ××，根据保单特别约定第 14 条，不属于保险理赔范围。2. 民事调解书中确定的赔偿金额为 80，557 元，非原告诉请金额。3. 原告承担责任的依据不足，前案雇主关系和赔偿金额均是双方自认。
5. 对具体损失项目及其数额有无异议	无☐ 有☑　事实与理由：同上

6. 对责任保险合同的履行情况有无异议	无☑ 有□　事实与理由：
7. 答辩依据	合同约定：《雇主责任保险单》第 14 条 法律规定：《中华人民共和国保险法》第十四条等
8. 有无其他免责 / 减责事由	无□ 有□　事实与理由：
9. 其他需要说明的内容（可另附页）	
10. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）： ×× 保险股份有限公司

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

民事起诉状

（保证保险合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码：

第三人 （法人、非法人组织）	类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 理赔款	支付理赔款　　元（人民币，下同；如外币需特别注明）
2. 保险费、违约金等	截至　　年　　月　　日止，欠保险费、违约金等共计　　元 自　　年　　月　　日之后的保险费、违约金等各项费用按照保证保险合同约定计算至实际清偿之日止 明细：
3. 是否主张实现债权的费用	是□　费用明细： 否□
4. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
5. 其他请求	
6. 标的总额	
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无□
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	

1. 保证保险合同的签订情况（合同名称、主体、签订时间、地点等）	
2. 保证保险合同的主要约定	保证保险金额： 保费金额： 保险期间： 保险费缴纳方式： 理赔条件： 理赔款项和未付保费的追索： 违约事由及违约责任： 特别约定： 其他：
3. 是否对被告就保证保险合同主要条款进行提示注意、说明	是□　提示说明的具体方式以及时间地点： 否□
4. 被告借款合同的主要约定（借款金额、期限、用途、利息标准、还款方式、担保、违约责任、解除条件、管辖约定）	
5. 被告逾期未还款情况	自　年　月　日至　年　月　日，被告按约定还款，已还款　元， 逾期但已还款　元，共归还本金　元，利息　元 自　年　月　日起，开始逾期不还，截至　年　月　日，被告　欠付借款本金　元、利息　元、罚息　元、复利　元、滞纳金　元、违约金　元、手续费　元 明细：
6. 保证保险合同的履行情况	原告于　年　月　日进行了理赔，代被告清偿债务，共赔款　元，于　年　月　日取得权益转让确认书
7. 追索情况	原告于　年　月　日通知被告并向其追索 被告已支付保费　元，归还借款　元；尚欠保费　元，欠付借款本金　元、利息　元、罚息　元、复利　元、滞纳金　元、违约金　元、手续费　元 明细：

8. 请求承担责任的依据	合同约定： 法律规定：
9. 其他需要说明的内容（可另附页）	
10. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：

日期：

民事答辩状

（保证保险合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
答辩事项 **（对原告诉讼请求的确认或者异议）**	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对理赔款有无异议	无□ 有□　异议内容：
2. 对保险费、违约金等有无异议	无□ 有□　异议内容：
3. 对实现债权的费用有无异议	无□ 有□　异议内容：
4. 对其他请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
5. 对标的总额有无异议	无□ 有□　异议内容：
事实与理由 **（对案件事实的确认或者异议）**	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对保证保险合同的签订情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
2. 对保证保险合同的主要约定有无异议	无□ 有□　事实与理由：
3. 对原告对被告就保证保险合同主要条款进行提示注意、说明的情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
4. 对被告借款合同的主要约定有无异议	无□ 有□　事实与理由：

5. 对被告逾期未还款情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
6. 对保证保险合同的履行情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
7. 对追索情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
8. 有无其他免责 / 减责事由	无□ 有□　事实与理由：
9. 答辩依据	合同约定： 法律规定：
10. 其他需要说明的内容（可另附页）	
11. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□

是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：

日期：

实例

民事起诉状

（保证保险合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称：×× 财产保险股份有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：广东省深圳市 ×× 区 ×× 路 注册地 / 登记地：广东省深圳市 ×× 区 ×× 路 法定代表人 / 负责人：孙 ××　　职务：执行董事 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司□　股份有限公司☑　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有 ☑（控股☑　参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有☑ 姓名：张 ×× 单位：北京 ×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权☐　特别授权☑ _____ 无☐
被告 （自然人）	姓名： 性别：男☐　女☐ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司☐　股份有限公司☐　上市公司☐ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐　参股☐）　民营☐　其他_____
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司☐　股份有限公司☐　上市公司☐ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐　参股☐）　民营☐　其他_____

诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 理赔款	643035.61 元（人民币，下同）
2. 保险费、违约金等	截至 20×× 年 ×× 月 ×× 日止，欠保险费共计 3559.84 元、滞纳金　　元； 自 20×× 年 ×× 月 ×× 日之后的保险费、滞纳金等各项费用按照保证保险合同约定计算至实际清偿之日止 明细：每笔滞纳金以相应代偿款为基数，自 2022 年 4 月 15 日起按全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）4 倍计算至实际清偿之日止）理赔金额（元）×0.12%/30 日 × 逾期日 + 理赔金额（元）×0.063%=3559.84 元
3. 是否主张实现债权的费用	是☑　费用明细：律师费 7000 元 否☐
4. 是否主张诉讼费用	是☑ 否☐
5. 其他请求	判令原告就位于北京市通州区房产（房屋产权证号：× 京房权证通字第 × 号）的拍卖、变卖所得款在上述诉讼请求范围内享有优先受偿权；诉讼费由被告承担。
6. 标的总额	653595.45 元（计至起诉时）
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有☑　合同条款及内容：第 12 条，发生纠纷诉至人民法院解决 无☐
2. 是否已经诉前保全	是☐　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否☐ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
被告向 ×× 信托公司借款。与原告签署《关于保证保险业务及债务清偿安排之协议书》。后被告未依约还款，原告代被告清偿了债务。	
1. 保证保险合同的签订情况（合同名称、主体、签订时间、地点等）	2019 年 3 月 22 日 ×× 财险公司与杜 ×× 在公司营业地签署《关于保证保险业务及债务清偿安排之协议书》

2. 保证保险合同的主要约定	保证保险金额：累计最高不超过 132 万元 保费金额：保险费月缴，每月费率 0.12% 保险期间：自个人借款合同项下借款发放之日起，至个人借款合同约定的清偿全部借款本息之日止，最长不超过 3 年 保险费缴纳方式：现金支付 理赔条件：超过 90 日未向债权人偿还借款，由保险人进行理赔。 理赔款项和未付保费的追索：被保险借款的本金、利息、罚息、费用等 违约事由及违约责任：杜某某超过 90 日未偿还借款，保险人代为理赔 特别约定： 其他：
3. 是否对被告就保证保险合同主要条款进行提示注意、说明	是☑　提示说明的具体方式以及时间地点：《协议》第八条黑体加粗部分特别提示：投保人拖欠任何一期借款达到 80 天，保险人依据保险合同约定向被保险人进行理赔。 否□
4. 被告借款合同的主要约定（借款金额、期限、用途、利息标准、还款方式、担保、违约责任、解除条件、管辖约定等）	2019 年 3 月，出借人 ×× 信托公司与借款人杜 ×× 签订《个人贷款授信额度合同》，约定 ×× 信托公司为杜 ×× 在授信额度内提供循环借款。双方签订了 2 份《借款合同》，借款金额分别为 499000 元、426000 元，借款年利率均为 9.2%。
5. 被告逾期未还款情况	自　年　月　日至　年　月　日，被告按约定还款，已还款　元， 逾期但已还款　元，共归还本金　元，利息　元 自　年　月　日起，开始逾期不还，截至　年　月　日，被告　欠付借款本金　元、利息　元、罚息　元、复利　元、滞纳金　元、违约金　元、手续费　元 明细：就 499000 元借款合同，杜 ×× 正常还款至第 17 期（2022 年 1 月 3 日），第 18 期开始逾期还款，数额为 387162.77 元。就 426000 元借款合同，杜 ×× 正常还款至第 16 期（2022 年 2 月 22 日），第 17 期开始逾期还款。
6. 保证保险合同的履行情况	原告于 2022 年 4 月 15 日进行了理赔，代被告清偿债务，共赔款 643035.61 元，于　年　月　日取得权益转让确认书
7. 追索情况	原告于 2022 年 4 月 16 日、17 日通知被告并向其追索 被告已支付保费 0 元，归还借款 0 元；尚欠保费 643035.61 元，欠付借款本金 0 元、利息 0 元、罚息 0 元、复利 0 元、滞纳金 0 元、违约金　元、手续费 0 元。 明细：

8. 请求承担责任的依据	合同约定：《关于保证保险业务及债务清偿安排之协议书》第 3 条、第 10 条 法律规定：《中华人民共和国民法典》第四百一十条、第四百一十三条、第四百二十条、第五百七十七条、第六百七十四条、第六百七十五条、第六百七十六条；《中华人民共和国保险法》第六十条；《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（四）》第八条等
9. 其他需要说明的内容（可另附页）	
10. 证据清单（可另附页）	后附证据清单
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：孙 ×× ×× 财产保险股份有限公司

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

民事答辩状

（保证保险合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	（2022）京 ×× 民初 ×× 号	案由	保证保险合同纠纷

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名：杜 ×× 性别：男☑ 女☐ 出生日期：19×× 年 ×× 月 ×× 日　　民族：× 族 工作单位：×× 公司　　职务：职员 联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：北京市 ×× 区 ×× 街 ×× 号 经常居住地：北京市 ×× 区 ×× 街 ×× 号 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司☐ 股份有限公司☐ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐ 参股☐） 民营☐ 其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无☑
答辩事项 **（对原告诉讼请求的确认或者异议）**	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对理赔款有无异议	无□ 有☑　异议内容：不能确认原告已经支付的理赔款数额；从 2019 年 4 月 25 日开始被告已经还款 196 万，本金基本已还清。
2. 对保险费、违约金等有无异议	无□ 有☑　异议内容：原告各项费率约定过高。
3. 对实现债权的费用有无异议	无□ 有☑　异议内容：原告聘请律师享受法律服务，应自负律师费。
4. 对其他请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
5. 对标的总额有无异议	无□ 有☑　异议内容：被告已将本金基本还清，部分款项被原告截留，应当予以扣减。
事实与理由 **（对案件事实的确认或者异议）**	
签订协议时相关费率约定并未明确提示，合同约定的各项费率标准过高。被告已将本金基本还清。原告提交的 5 个合同中，其中有 2 个合同上的签字不是被告本人所签。原告是否已支付理赔款不能确定。债权人 ×× 信托公司是否具备向社会不特定对象发放贷款的资质不能确认，被告与债权人之间的借款合同无效。	
1. 对保证保险合同的签订情况有无异议	无☑ 有□　事实与理由：
2. 对保证保险合同的主要约定有无异议	无□ 有☑　事实与理由：合同约定的滞纳金标准过高。
3. 对原告对被告就保证保险合同主要条款进行提示注意、说明的情况有无异议	无□ 有☑　事实与理由：签订协议时相关费率约定并未明确提示。

4. 对被告借款合同的主要约定有无异议	无☐ 有☑ 事实与理由：合同约定的各项费率标准过高；被告除了和 ×× 信托公司线下签了一个借款合同，其余全是线上签订，原告提交的 5 个合同中，其中有 2 个合同上的签字不是被告本人所签，借款合同是否有效不能确定。
5. 对被告逾期未还款情况有无异议	无☐ 有☑ 事实与理由：被告已将本金基本还清。
6. 对保证保险合同的履行情况有无异议	无☐ 有☑ 事实与理由：原告是否已支付理赔款不能确定。
7. 对追索情况有无异议	无☐ 有☑ 事实与理由：被告未收到原告追索相关信息。
8. 有无其他免责 / 减责事由	无☐ 有☐ 事实与理由：
9. 答辩依据	合同约定：《关于保证保险业务及债务清偿安排之协议书》 法律规定：《中华人民共和国保险法》
10. 其他需要说明的内容（可另附页）	债权人 ×× 信托公司是否具备向社会不特定对象发放贷款的资质不能确认，被告与债权人之间的借款合同无效。
11. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解☐ 不了解☐
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解☐ 不了解☐ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解☐ 不了解☐ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解☐ 不了解☐ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解☐ 不了解☐ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解☐ 不了解☐

是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：杜 ××

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

民事起诉状

（人身保险合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	

1. 保险金	支付保险金　　元（人民币，下同；如外币需特别注明） 费用明细： □生存保险金　　元　□重大疾病保险金　　元 □身故保险金　　元　□医疗费保险金　　元 □伤残保险金　　元　□红利、收益元 □其他　　元 其中，保险金以实际发生的人身损害为计算依据，赔偿项目包括： □医疗费　　元 年　月　日至　年　月　日期间在医院住院（门诊）治疗，累计发生医疗费　　元 医疗费发票、医疗费清单、病历资料：有□　无□ □护理费　　元 住院护理　　天支付护理费　　元（或护理人员发生误工费　　元），或遵医嘱短期护理发生护理费　　元 住院证明、医嘱等：有□　无□ □营养费　　元 病历资料：有□　无□ □住院伙食补助费　　元 病历资料：有□　无□ □误工费　　元 年　月　日至　年　月　日误工费　　元 □交通费　　元 交通费凭证：有□　无□ □伤残鉴定费　　元 经鉴定，构成伤残　　级，鉴定费　　元； □残疾辅助器具费　　元 □其他　　元
2. 保单现金价值	元 返还情形：□合同解除　□拒赔　□其他
3. 保险费	元
4. 是否主张实现债权的费用	是□　费用明细： 否□
5. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
6. 其他请求	
7. 标的总额	
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无□

2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 人身保险合同的签订情况（合同名称、主体、签订时间、地点、保险合同订立时投保人与被保险人的关系等）	
2. 人身保险合同的主要约定	承保险种： 投保人： 被保险人：　　投保人与被保险人的关系： 受益人：　　受益人与被保险人的关系： 保险责任： 保险金额： 保费金额： 保险期间： 免赔额或者免赔率： 违约事由及违约责任： 特别约定： 与争议相关的保险责任条款： 与争议相关的免责条款： 其他：
3. 是否依法就人身保险合同中与投保人有重大利害关系的条款进行提示、说明	是□ 否□　事实与理由：
4. 保险事故发生的情况（事故发生时间及经过等；意外事故导致受伤或死亡的，写明出警情况，公安机关对于意外死亡的证明情况）	

5. 具体损失项目及其数额（附计算方式及理由）	
6. 人身保险合同的履行情况	
7. 请求承担责任的依据	合同约定： 法律规定：
8. 其他需要说明的内容（可另附页）	
9. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：

日期：

民事答辩状

（人身保险合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

答辩事项 （对原告诉讼请求的确认或者异议）	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对保险金有无异议	无□ 有□　异议内容：
2. 对保单现金价值有无异议	无□ 有□　异议内容：
3. 对保险费有无异议	无□ 有□　异议内容：
4. 对是否主张实现债权的费用有无异议	无□ 有□　异议内容：
5. 对其他请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
6. 对标的总额有无异议	无□ 有□　异议内容：
事实与理由 （对案件事实的确认或者异议）	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对人身保险合同的签订情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
2. 对人身保险合同的主要约定有无异议	无□ 有□　事实与理由：
3. 对是否依法就人身保险合同中与投保人有重大利害关系的条款进行提示、说明有无异议	无□ 有□　事实与理由：
4. 对保险事故发生的情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
5. 对具体损失项目及其数额有无异议	无□ 有□　事实与理由：

6. 对人身保险合同的履行情况有无异议	无□ 有□　事实与理由：
7. 有无其他免责 / 减责事由	无□ 有□　事实与理由：
8. 答辩依据	合同约定： 法律规定：
9. 其他需要说明的内容（可另附页）	
10. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：

日期：

实例

民事起诉状

（人身保险合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名：何 × × 性别：男□　女☑ 出生日期：19× × 年 × × 月 × × 日　　民族：× 族 工作单位：× × 公司　　职务：职员 联系电话：× × × × × × × × × × × 住所地（户籍所在地）：× × 市 × × 区 × × 街 × × 号 经常居住地：× × 市 × × 区 × × 街 × × 号 证件类型：身份证 证件号码：× × × × × × × × × × × × × × × × × ×
委托诉讼代理人	有☑ 姓名：贾 × × 单位：北京 × × 律师事务所　　职务：律师 联系电话：× × × × × × × × × × × 代理权限：一般授权☑　特别授权□ _____ 无□

被告 （法人、非法人组织）	名称：×× 人寿保险股份有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 路 注册地 / 登记地：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 路 法定代表人 / 负责人：刘 ××　　职务：董事长 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司□　股份有限公司☑　市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	

1. 保险金	支付保险金 400000 元（人民币，下同） 费用明细： ☐生存保险金　　元　☑重大疾病保险金 400000 元 ☐身故保险金　　元　☐医疗费保险金　　元 ☐伤残保险金　　元　☐红利、收益　　元 ☐其他　　元 其中，　　保险金以实际发生的人身损害为计算依据，赔偿项目包括： ☐医疗费　　元 　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间在医院住院（门诊）治疗，累计发生医疗费　　元 医疗费发票、医疗费清单、病历资料：有☐　无☐ ☐护理费　　元 住院护理　　天支付护理费　　元（或护理人员发生误工费　　元），或遵医嘱短期护理发生护理费　　元 住院证明、医嘱等：有☐　无☐ ☐营养费　　元 病历资料：有☐　无☐ ☐住院伙食补助费　　元 病历资料：有☐　无☐ ☐误工费　　元 　　年　　月　　日至　　年　　月　　日误工费　　元 ☐交通费　　元 交通费凭证：有☐　无☐ ☐伤残鉴定费　　元 经鉴定，构成伤残　　级，鉴定费　　元； ☐残疾辅助器具费　　元 ☐其他　　元
2. 保单现金价值	元 返还情形：☐合同解除　☐拒赔　☐其他
3. 保险费	元
4. 是否主张实现债权的费用	是☑　费用明细：律师费 20000 元。 否☐
5. 是否主张诉讼费用	是☐ 否☐
6. 其他请求	无
7. 标的总额	402000 元

约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有☑　合同条款及内容：第 12 条，发生纠纷诉至人民法院解决。 无☐
2. 是否已经诉前保全	是☐　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否☑ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
原告之夫向被告投保 ×× 重疾轻症保险。并在保险期间内诊断为淋巴瘤。后于 2018 年 7 月 9 日病故。被告以本次理赔申请不符合约定的保险金给付条件为由拒赔。	
1. 人身保险合同的签订情况（合同名称、主体、签订时间、地点、保险合同订立时投保人与被保险人的关系等）	原告之夫郝 ×× 向某保险公司投保，某保险公司予以承保并向其出具《电子保险单》：记载的生成时间为 2018 年 1 月 22 日零时，生效日期为 2018 年 1 月 23 日零时；保险产品名称为 ×× 重疾轻症保险，保险合同号 882×××××××××××98。
2. 人身保险合同的主要约定	承保险种：××2 号重大疾病保险 C 款 投保人：郝 ×× 被保险人：郝 ××　　投保人与被保险人的关系： 受益人：未指定　　受益人与被保险人的关系： 保险责任：重大疾病保险金 保险金额：× 元 保费金额：× 元 保险期间：×× 年 ×× 月 ×× 日至 ×× 年 ×× 月 ×× 日止 免赔额或者免赔率：×% 违约事由及违约责任： 特别约定：等待期为 90 天，等待期内患本合同约定的重大疾病，保险人不承担给付保险金的责任，在等待期后发生本合同约定的保险事故，保险人按照合同约定给付重大疾病保险金。 与争议相关的保险责任条款： 与争议相关的免责条款： 其他：
3. 是否依法就人身保险合同中与投保人有重大利害关系的条款进行提示、说明	是☐ 否☑　事实与理由：对于《电子保险单》保险条款 2.4、7.5，保险人未作出足以引起投保人注意的提示。

4. 保险事故发生的情况（事故发生时间及经过等；意外事故导致受伤或死亡的，写明出警情况，公安机关对于意外死亡的证明情况）	2018 年 4 月 10 日，郝 ×× 进行了血常规检查及腮腺及下颌彩超，医院诊断："1. 腮腺炎？颈部淋巴结炎"；2018 年 4 月 17 日、18 日、19 日，郝 ×× 进行超声检查等，其中超声提示：腹腔多发肿大淋巴结、腹腔积液。2018 年 4 月 22 日，郝 ×× 前往 ×× 大学北京 ×× 医院血液科就诊，医院建议患者尽快自行去肿瘤医院取活检。2018 年 4 月 25 日至 5 月 8 日，郝 ×× 在 ×× 大学北京 ×× 医院感染微生物科住院治疗，出院主要诊断为血管免疫母细胞 T 细胞淋巴瘤。2018 年 5 月 15 日至 2018 年 6 月 22 日，郝 ×× 在 ×× 大学国际医院住院治疗，出院诊断为：1. 非霍奇金淋巴瘤 IV 期、外周 T 细胞淋巴瘤等。2018 年 7 月 9 日，郝 ×× 病故。
5. 具体损失项目及其数额（附计算方式及理由）	重大疾病保险金：400000 元。理由：郝 ×× 患"非霍奇金淋巴瘤"系合同中约定的"重大疾病"之"恶性肿瘤"，根据合同约定的重大疾病保险金额，应当赔付 400000 元。
6. 人身保险合同的履行情况	2018 年 7 月 26 日，何 ×× 向 ×× 保险公司提交理赔申请。2018 年 9 月 12 日，×× 保险公司以本次理赔申请不符合约定的保险金给付条件为由拒赔。
7. 请求承担责任的依据	合同约定：《电子保险单》第 3 条、第 10 条 法律规定：《中华人民共和国保险法》第十四条、第十七条、第十九条等
8. 其他需要说明的内容（可另附页）	
9. 证据清单（可另附页）	后附证据清单
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□

是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：何 ××

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

民事答辩状

（人身保险合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	（2019）京 ×× 民初 ×× 号	案由	人身保险合同纠纷

当事人信息

答辩人 （法人、非法人组织）	名称：×× 人寿保险股份有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 路 注册地 / 登记地：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 路 法定代表人 / 负责人：刘 ××　　职务：董事长 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
委托诉讼代理人	有☑ 姓名：金 ×× 单位：北京 ×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××× 代理权限：一般授权☑　特别授权□ _____ 无□

答辩事项 （对原告诉讼请求的确认或者异议）	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对保险金有无异议	无☐ 有☑　异议内容：被保险人是在等待期内出现了重大疾病的相关症状，因此依据合同约定予以拒赔。
2. 对保单现金价值有无异议	无☐ 有☐　异议内容：
3. 对保险费有无异议	无☐ 有☐　异议内容：
4. 对是否主张实现债权的费用有无异议	无☐ 有☑　异议内容：《电子保险单》第 ×× 条约定各方律师费由各方自己承担。
5. 对其他请求有无异议	无☐ 有☐　异议内容：
6. 对标的总额有无异议	无☐ 有☑　异议内容：同上
事实与理由 （对案件事实的确认或者异议）	
被保险人是在等待期内出现了重大疾病的相关症状，因此依据合同约定予以拒赔。	
1. 对人身保险合同的签订情况有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
2. 对人身保险合同的主要约定有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
3. 对是否依法就人身保险合同中与投保人有重大利害关系的条款进行提示、说明有无异议	无☐ 有☑　事实与理由：已通过 ×× 方式履行提示说明义务。
4. 对保险事故发生的情况有无异议	无☐ 有☑　事实与理由：被保险人是在等待期内出现了重大疾病的相关症状，因此依据合同约定予以拒赔。
5. 对具体损失项目及其数额有无异议	无☐ 有☑　事实与理由：同上。

6. 对人身保险合同的履行情况有无异议	无☑ 有☐　事实与理由：
7. 有无其他免责 / 减责事由	无☐ 有☐　事实与理由：
8. 答辩依据	合同约定：《电子保险单》保险条款 2.4、7.5 法律规定：《中华人民共和国保险法》第十四条等
9. 其他需要说明的内容（可另附页）	
10. 证据清单（可另附页）	后附证据清单
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解☐　不了解☐
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解☐　不了解☐ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解☐　不了解☐ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解☐　不了解☐ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解☐　不了解☐ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解☐　不了解☐
是否考虑先行调解	是☐ 否☐ 暂不确定，想要了解更多内容☐

答辩人（签字、盖章）： ×× 人寿保险股份有限公司

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

民事起诉状

（机动车交通事故责任纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求 **（主张人身损害赔偿，填写第 1 项至第 10 项；主张赔偿财产损失，填写第 11 项；第 12 项至第 13 项为共同项）**	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 医疗费	年　　月　　日至　　年　　月　　日期间在　　医院住院（门诊）治疗，累计发生医疗费　　元 医疗费发票、医疗费清单、病历资料：有□　无□
2. 护理费	住院护理　　天支付护理费　　元（或护理人员发生误工费　　元），或遵医嘱短期护理发生护理费　　元 住院证明、医嘱等：有□　无□
3. 营养费	营养费　　元 病历资料：有□　无□
4. 住院伙食补助费	住院伙食补助费　　元 病历资料：有□　无□
5. 误工费	年　　月　　日至　　年　　月　　日误工费　　元
6. 交通费	交通费　　元 交通费凭证：有□　无□
7. 残疾赔偿金（含被扶养人生活费）	残疾赔偿金　　元；被扶养人生活费　　元
8. 残疾辅助器具费	残疾辅助器具费　　元
9. 死亡赔偿金、丧葬费	死亡赔偿金　　元，丧葬费　　元
10. 精神损害抚慰金	精神损害抚慰金　　元

11. 财产损失	车辆损失： 停运损失： 其他损失：
12. 其他费用	（诉讼费、鉴定费等）
13. 标的总额	
诉前保全及鉴定申请	
1. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
2. 是否申请鉴定	是□　鉴定事项： 否□
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 交通事故发生情况	
2. 交通事故责任认定	
3. 机动车投保情况	
4. 请求依据	
5. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□

是否了解先行调解解决纠纷的好处	4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：

日期：

民事答辩状

（机动车交通事故责任纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
答辩事项 **（对案件事实和原告诉请的确认或者异议）**	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对交通事故事实有无异议	无□ 有□　异议内容：
2. 对交通事故责任认定有无异议	无□ 有□　异议内容：
3. 对各项费用有无异议	无□ 有□　异议内容：
4. 对鉴定意见有无异议	无□ 有□　异议内容：
5. 对原告诉讼请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
6. 车辆投保情况	
7. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□

是否了解先行调解解决纠纷的好处	4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：

日期：

实例

民事起诉状

（机动车交通事故责任纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

原告 （自然人）	姓名：荆 ×× 性别：男☑ 女☐ 出生日期：19×× 年 × 月 × 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无 联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：山东省齐河县 ××× 镇 ×× 村 ××× 号 经常居住地：同上 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 类型：有限责任公司☐ 股份有限公司☐ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐ 参股☐） 民营☐ 其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无 ☑
被告 （自然人）	姓名：潘 ×× 性别：男□　女☑ 出生日期：19×× 年 × 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无 联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：山东省济南市 ×× 区 ×× 街道办事处 ×× 庄 ××× 号 经常居住地：同上 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
被告 （自然人）	姓名：卢 ×× 性别：男☑　女□ 出生日期：19×× 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无 联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：山东省济南市 ×× 区 ×× 路 ×× 号 经常居住地：同上 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
被告 （法人、非法人组织）	名称：×× 财产保险有限责任公司济南分公司 住所地（主要办事机构所在地）：山东省济南市 ×× 区 ××× 街 ×× 号 ×××× 广场 × 号楼 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：石 ×　　职务：总经理 联系电话：0531-××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司☑　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有☑（控股☑　参股□）　民营□　其他_____

被告 （法人、非法人组织）	名称：×××× 保险股份有限公司济南中心支公司 住所地（主要办事机构所在地）：山东省济南市 ×× 区 ×× 路 ×× 号 ×××× 大厦 × 座 ××× 室 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：高 ××　　职务：总经理 联系电话：0531-×××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司☑　股份有限公司☐　上市公司☐ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☑（控股☑　参股☐）　民营☐　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男☐　女☐ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司☐　股份有限公司☐　上市公司☐ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐　参股☐）　民营☐　其他_____
诉讼请求	
判决被告支付医疗费、护理费、营养费、住院伙食补助费、误工费、交通费、残疾赔偿金、精神损害抚慰金、后续治疗费、鉴定费等共计 393155.55 元	
1. 医疗费	2023 年 1 月 9 日至 2023 年 4 月 13 日期间在 ×× 县人民医院、山东大学 ×× 医院、山东省立 ×× 医院、山东中医药大学 ×× 医院住院（门诊）治疗，累计发生医疗费 167034.15 元 医疗费发票、医疗费清单、病历资料：有☑　无☐

2. 护理费	住院护理 120 天（两人护理 39 天、一人护理 81 天） 支付护理费 21367 元（或护理人员发生误工费 / 元），或遵医嘱短期护理发生护理费 / 元，待伤残鉴定结论明确后确定 住院证明、医嘱等：有☑ 无☐
3. 营养费	营养费 4500 元，待伤残鉴定结论明确后确定 病历资料：有☐ 无☑
4. 住院伙食补助费	住院伙食补助费 3900 元 病历资料：有☑ 无☐
5. 误工费	2023 年 1 月 9 日至 2023 年 8 月 24 日误工费 30150 元，待伤残鉴定结论明确后确定
6. 交通费	交通费 1211.5 元 交通费凭证：有☑ 无☐
7. 残疾赔偿金（含被扶养人生活费）	残疾赔偿金 139992.9 元（残疾赔偿金 117720 元、被扶养人生活费 22272.9 元）
8. 残疾辅助器具费	残疾辅助器具费 / 元
9. 死亡赔偿金、丧葬费	死亡赔偿金 / 元，丧葬费 / 元
10. 精神损害抚慰金	精神损害抚慰金 5000 元
11. 财产损失	车辆损失： 停运损失： 其他损失：
12. 其他费用	后续治疗费、鉴定费费用 20000 元，待伤残鉴定结论明确后确定；诉讼费由被告负担。
13. 标的总额（全部诉讼请求金额的总和）	暂计 393155.55 元
诉前保全及鉴定申请	
1. 是否已经诉前保全	是☐ 保全法院： 保全时间： 保全案号： 否☑ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
2. 是否申请鉴定	是☑ 鉴定事项：对伤残等级、误工期限、护理期限及人数、营养期限及后续治疗费进行鉴定 否☐
事实与理由	
荆 ×× 因与肇事车辆发生交通事故受伤，相关责任主体应当依法赔偿其损失。	
1. 交通事故发生情况	2023 年 1 月 9 日 19 时 18 分在齐河县 ×× 路 ××× 镇 ×× 路段，被告驾驶的车牌号为鲁 A×××××× 的车辆与原告发生交通事故，导致原告受伤。

2. 交通事故责任认定	本次事故经齐河县公安局交通警察大队出具第 371425×××××××××××× 号道路交通事故认定书，认定在本次事故中原告无责任、被告负全部责任。
3. 机动车投保情况	被告驾驶车牌号为鲁 A××××× 的车辆在被告 ×× 财产保险有限责任公司济南分公司投保，交强险 20 万元，期限自 2022 年 3 月 1 日起至 2023 年 3 月 1 日止；在 ×××× 保险股份有限公司济南中心支公司投保第三者责任险 100 万元，期限自 2022 年 3 月 1 日起至 2023 年 3 月 1 日止。
4. 请求依据	无
5. 证据清单（可另附页）	1. 医疗费凭证、病历资料一宗；2. 交通费凭证 5 张；3. 交通事故责任认定书；4. 鉴定意见。
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：荆 ××

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

民事答辩状

（机动车交通事故责任纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	（2023）鲁 ×××× 民初 ××× 号	案由	机动车交通事故责任纠纷

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地：
答辩人 （法人、非法人组织）	名称：×× 财产保险有限责任公司济南分公司 住所地（主要办事机构所在地）：济南市 ×× 区 ××× 街 ×× 号 ×××× 广场 × 号楼 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：石 ×　　职务：总经理 联系电话：0531－××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司☑　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有☑（控股☑　参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有☑ 姓名：张 ×× 单位：×× 财产保险有限责任公司济南分公司　　职务：员工 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权☑　特别授权☐ _____ 无☐
答辩事项 **（对案件事实和原告诉请的确认或者异议）**	
同意在保险责任范围内承担赔偿责任，相关费用应予以扣除。	
1. 对交通事故事实有无异议	无☑ 有☐　异议内容：
2. 对交通事故责任认定有无异议	无☑ 有☐　异议内容：
3. 对各项费用有无异议	无☐ 有☑　异议内容：同意在保险责任范围内承担赔偿责任。事故发生后我公司垫付医疗费 18000 元，请予以扣除。诉讼费、鉴定费等间接损失不属于交强险责任范围，我公司不予承担。
4. 对鉴定意见有无异议	无☑ 有☐　异议内容：
5. 对原告诉讼请求有无异议	无☐ 有☑　异议内容：垫付医疗费 18000 元应予以扣除，诉讼费、鉴定费不应承担。
6. 车辆投保情况	鲁A×××××车辆在我公司投保了交强险，保险期间为××××年××月××日××时××分至××××年××月××日××时××分
7. 证据清单（可另附页）	无
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解☐　不了解☐
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解☐　不了解☐ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解☐　不了解☐

是否了解先行调解解决纠纷的好处	3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：石 ×　××财产保险有限责任公司济南分公司

日期：××年××月××日

最高人民法院办公厅秘书一处　　2025年5月28日印发